



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

**Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo**

03/2026



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2026/2027)

Desembargador **ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: MARCO AURÉLIO DA SILVA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

DIREITO PRIVADO 1	5
• <i>1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>5</i>
• <i>2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>6</i>
• <i>3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>7</i>
• <i>4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>12</i>
• <i>5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>13</i>
• <i>6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>14</i>
• <i>7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>16</i>
• <i>8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>17</i>
• <i>9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>17</i>
• <i>10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>20</i>
DIREITO PRIVADO 2	22
• <i>TURMA ESPECIAL</i>	<i>22</i>
• <i>11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>23</i>
• <i>12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>26</i>
• <i>13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>28</i>
• <i>14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>29</i>
• <i>15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>32</i>
• <i>16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>34</i>
• <i>17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>36</i>
• <i>18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>36</i>
• <i>19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>37</i>
• <i>20ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>38</i>
• <i>21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>39</i>
• <i>22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.....</i>	<i>40</i>

• 23ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	43
• 24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	44
• 37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	46
• 38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	47
DIREITO PRIVADO 3	52
• 25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	52
• 26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	53
• 27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	54
• 28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	55
• 29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	56
• 30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	58
• 32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	60
• 33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	61
• 34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	62
• 36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO	63
DIREITO EMPRESARIAL	65
• 1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	65
• 2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL	66

DIREITO PRIVADO 1

1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Direito Civil. Apelação Cível. Contratos. Compra e venda. Negócio jurídico nulo. Pretensão restitutória. Prescrição. Recurso provido I. CASO EM EXAME Ação de procedimento comum visando condenação ao pagamento de R\$ 400.000,00 decorrente de contrato de compra e venda de lotes celebrado em 2001. O contrato foi declarado nulo em ação anterior por fraude à lei. A sentença julgou procedente a ação. Os réus apelam alegando prescrição da pretensão restitutória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pretensão restitutória decorrente de contrato declarado nulo está sujeita à prescrição e, em caso positivo, se ocorreu a prescrição no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de nulidade é imprescritível, mas a pretensão de restituição de valores decorrente da nulidade do negócio jurídico está sujeita à prescrição por questão de segurança jurídica. Os efeitos patrimoniais do negócio declarado nulo não podem subsistir indefinidamente. Aplica-se o prazo prescricional geral do art. 205 do CC ou o prazo trienal do art. 206, § 3º, IV, do CC. O contrato foi celebrado em junho/2001 e a presente ação somente foi ajuizada em 2021, quase vinte anos após a celebração do negócio. A ação anterior (Proc. 0105801-23.2005.8.26.0100) não interrompeu validamente a prescrição, pois pleiteava indenizações por inadimplemento contratual, sem pedido de restituição de valores pagos. Sob a ótica de cumprimento do contrato de mútuo, há reconhecimento da nulidade e a cobrança não é possível. Quanto à pretensão restitutória dos valores pagos em razão do contrato nulo, a prescrição ficou caracterizada. Acolhimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão restitutória e julgar improcedente a ação. Autor condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa retificado IV. DISPOSITIVO Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1030031-45.2021.8.26.0100](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 10/02/26).

“Direito Civil. Apelação. Direito de propriedade. Condomínio. Associação recreativa. Recurso parcialmente provido I. CASO EM EXAME Apelantes cotitulares de lote em condomínio pretendem acesso às dependências de clube recreativo. Sentença julgou improcedente o pedido com base em disposição estatutária que permite apenas um sócio titular por lote. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se norma estatutária de clube recreativo pode restringir o direito de coproprietário de imóvel de acessar as dependências do clube, permitindo associação apenas a um dos condôminos. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.314 do Código Civil assegura a todos os condôminos igual direito de utilização do bem comum, especialmente quando cada qual dispõe de igual fração ideal. Associação que admite sócios proprietários de lotes em condomínio não pode criar distinção jurídica entre coproprietários, limitando direitos inerentes à condição de condômino. Disposição estatutária que restringe acesso de coproprietários viola legislação civil e não pode prevalecer. Interpretação ampla do art. 11, I, 'a' do Estatuto permite enquadrar cotitular como 'Agregado F', assegurando fruição dos direitos decorrentes da propriedade. Não há dano material demonstrado apto a ensejar reparação por perdas e danos. Discussão sobre cumprimento de disposição negocial não configura dano moral por ausência de repercussão direta e grave em direitos de personalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003314-78.2022.8.26.0514](#), Rel. Enéas Costa Garcia, j. 17/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença para execução de multa cominatória de R\$40.752,75, determinando seu prosseguimento. A executada alega que o montante é excessivo e desproporcional, argumentando que o atraso no cumprimento da ordem judicial se deve à morosidade do prestador de serviços, bem como que agiu com diligência e boa-fé. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa cominatória aplicada é excessiva e se deve ser reduzida. III. Razões de Decidir 3. A multa cominatória tem função intimidativa e visa tornar efetivo o cumprimento de comando judicial, não se estabelecendo em função do valor da obrigação. 4. A resistência injustificada da ré em cumprir o comando judicial justifica o valor da multa, que não é considerado excessivo ao caso. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2260008-51.2025.8.26.0000](#), Rel. Claudio Godoy, j. 31/03/26).

2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de cobrança ajuizada por adquirente de unidade imobiliária em face de incorporadora vendedora, julgada parcialmente procedente em primeira instância. A ré apelou, alegando prescrição da pretensão autoral e insurgindo-se contra a condenação ao ressarcimento de valores de taxas condominiais, argumentando que a responsabilidade por tais despesas era do promitente comprador, conforme contrato. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e (ii) determinar a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais, considerando a conclusão das obras e a não imissão do autor na posse do imóvel. III. Razões de Decidir 3. A responsabilidade pelas taxas condominiais não recai sobre a ré, pois o atraso na entrega das chaves decorreu do inadimplemento do autor, que não quitou integralmente o saldo devedor. 4. A recusa injustificada para o recebimento das chaves depositadas em cartório legitima o afastamento da culpa da ré pelo atraso na transferência da posse. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelas taxas condominiais é do promitente comprador quando a posse não é transmitida por inadimplemento deste. 2. Descabida a responsabilização da promitente vendedora a arcar com despesas incidentes sobre o imóvel durante período de atraso ao qual não deu causa.” (Apelação Cível nº [1022837-22.2023.8.26.0068](#), Rel. José Joaquim dos Santos, j. 24/03/26).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROVIMENTO. I. **Caso em Exame. 1.** Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a colação de imóvel recebido por herdeira como antecipação de legítima. Herdeiros alegam doação disfarçada de compra e venda, comprometendo a legítima dos agravantes. II. **Questão em Discussão. 2.** A questão em discussão consiste em (A) verificar a ocorrência de simulação na compra e venda do imóvel, configurando doação disfarçada; e (B) determinar a necessidade de colação do imóvel ao monte partível. III. **Razões de Decidir. 3.** A escritura pública de compra e venda revelou valores simbólicos, indicando simulação objetiva para disfarçar doação à herdeira Ana Maria. 4. A doação dissimulada ultrapassou a legítima dos herdeiros não contemplados, configurando doação inoficiosa, sujeita à colação. IV. **Dispositivo. 5. Recurso provido. Legislação Citada:** Código Civil, artigos 167, 179, 496,

548, 549, 1.846, 2.002, 2.003. **Jurisprudência Citada:** TJSP, Apelação Cível 1003661-29.2020.8.26.0079, Rel. FRANCISCO LOUREIRO, 1ª Câmara de Direito Privado; TJSP, Apelação Cível 1048003-40.2022.8.26.0602, Relatora HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara de Direito Privado.” (Agravado de Instrumento nº 2298667-32.2025.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, j. 25/03/26).

3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL PARA FINS URBANOS. Demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, devido ao parcelamento irregular de imóvel rural, para fins urbanos, no Município de Osvaldo Cruz. Sentença de procedência para condenar os réus, solidariamente, ao cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer, à restauração do estado primitivo do imóvel, bem como à restituição dos valores pagos aos adquirentes ou à entrega de lotes regularizados de igual valor, a critério do consumidor adquirente. Insurgência da corrê Recanto Ponte Seca Ltda - ME, do corrê Pascoal Mariotti e dos assistentes simples dos réus. GRATUIDADE. Benefício concedido aos assistentes simples dos réus, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do CPC. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Pessoa jurídica apontada como parte central na dinâmica dos fatos narrados na inicial, sendo detentora da titularidade formal do imóvel objeto da demanda. Legitimidade passiva reconhecida. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Inexistência. Responsabilidade solidária. Desnecessidade de inclusão de adquirentes, ocupantes, respectivos cônjuges e do Município no polo passivo. Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 113 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. ASSISTÊNCIA SIMPLES. Adquirentes dos lotes. Ausência de vínculo jurídico direto com o autor. Efeitos meramente reflexos. Adequada admissão na condição de assistentes simples, nos termos do art. 121 do CPC. Precedentes do STJ e deste Tribunal. CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação que se confunde com o mérito da demanda. MÉRITO. Presunção relativa de veracidade dos fatos, decorrente da ausência de contestação, corroborada pelo conjunto probatório. Inocorrência de cerceamento de defesa. Corrêus pessoas físicas que adquiriram imóvel rural e promoveram o parcelamento irregular da área para a instituição de chácaras de recreio, com inequívoca destinação urbana. Alienação de frações ideais e comercialização de lotes à margem da legislação de regência, em especial das Leis nº 4.504/64 e nº 6.766/79. Posterior constituição de pessoa jurídica corrê e transferência da titularidade do imóvel rural, com o propósito de conferir aparência de regularidade ao empreendimento, mediante a inclusão, como sócios, dos adquirentes dos lotes. Ausência de aprovação municipal e de registro do parcelamento, com desrespeito ao módulo mínimo rural. Ilegalidade caracterizada. Precedentes. Tutelas específicas fixadas na sentença que comportam a inclusão de indenização por perdas e danos aos adquirentes, decorrentes do desfazimento do loteamento, bem como o afastamento da condenação solidária da pessoa jurídica no que se refere à obrigação indenizatória, porquanto constituída pelos próprios adquirentes dos lotes. Fatos supervenientes consistentes na edição das Leis Municipais nº 3.675/24 e 3.740/25, que, embora possibilitem, em tese, a regularização administrativa, permanecem condicionados ao cumprimento de diversas exigências, não sendo aptos a invalidar a sentença, proferida à luz da legislação vigente à época. Adoção do parecer da Procuradoria de Justiça, com posterior complementação. Sentença parcialmente reformada para incluir, na condenação, o pedido de indenização por perdas e danos aos adquirentes, decorrentes do desfazimento do

parcelamento irregular, bem como para afastar a condenação solidária da pessoa jurídica quanto à obrigação de indenizar os adquirentes dos lotes, mantidos os seus demais termos e ressalvada a possibilidade de regularização do loteamento a ser buscada na esfera administrativa. RECURSOS DOS ASSISTENTES SIMPLES DOS RÉUS E DA CORRÉ RECANTO PONTE SECA LTDA – ME PARCIALMENTE PROVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO CORRÉU PASCOAL MARIOTTI.” (Apelação Cível nº [1001133-03.2023.8.26.0407](#), Rel. Viviani Nicolau, j. 10/03/26).

“DIREITO CIVIL. DUAS APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em Exame: Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. O autor afirma ter firmado, em 10/2018, contrato de customização do veículo do corréu Alexandre, no valor total de R\$ 18.000,00, cabendo a este fornecer as peças e realizar os pagamentos, o que não ocorreu. Após tentativas frustradas de contato, o autor devolveu o veículo por guincho. Em 05/05/2019, foi surpreendido pela equipe do programa "Xerife do Consumidor" da Rede Record, acompanhada de Alexandre, que entrou em sua oficina, acusou-o de reter peças e valores e o constrangeu a devolver R\$ 2.000,00. Sua imagem foi exibida na TV e nas redes sociais sem autorização, gerando ofensas, ameaças e perda de clientela. Sustenta violação à honra, imagem e dignidade e imputa responsabilidade solidária aos réus pelos danos morais sofridos. O corréu Alexandre ajuizou reconvenção pleiteando a restituição das peças originais do veículo, sob pena de multa diária ou, alternativamente, o pagamento de R\$ 20.000,00, bem como indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, a devolução da quantia de R\$ 2.000,00 paga antecipadamente e a rescisão contratual, atribuindo à reconvenção o valor de R\$ 12.000,00. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que os réus se abstenham de divulgar vídeos ou matérias relacionadas ao autor, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, sob pena de multa, bem como para condenar a corré Rádio e Televisão Record S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 170.000,00 e o corréu Alexandre ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$ 30.000,00 e improcedentes os pedidos reconventionais. Inconformados, ambos os réus interpuseram recurso de apelação. O corréu Alexandre sustenta a inexistência de ato ilícito, culpa e nexo causal, atribuindo eventual sensacionalismo exclusivamente à emissora; requer a reforma integral da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; pleiteia, ainda, a restituição da quantia de R\$ 2.000,00 paga a título de entrada, com fundamento no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor. A corré Rádio e Televisão Record S/A, por sua vez, alega ter atuado no exercício regular da liberdade de imprensa, sustentando a inexistência de abuso e de nexo causal, bem como que foi oportunizada ao autor a apresentação de sua versão dos fatos na reportagem; requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução substancial do valor fixado a título de danos morais. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em se aferir acerca da responsabilidade civil decorrente da matéria televisiva exibida pela corré Record e das condutas imputadas ao corréu Alexandre, à luz das impugnações recursais que alegam ausência de ilicitude, inexistência de nexo causal e desproporcionalidade do valor indenizatório, em contraposição às contrarrazões do autor, que sustentam a correção da sentença, a divulgação sensacionalista sem adequada verificação dos fatos e a violação de seus direitos da personalidade. III. Razões de Decidir: O conjunto probatório evidencia a prática de ato ilícito consistente no abuso do exercício de direitos, com violação aos direitos da personalidade do autor (artigos 186 e 187 do Código Civil). O corréu Alexandre levou à mídia narrativa parcial e descontextualizada dos fatos, imputando ao autor condutas

desabonadoras sem respaldo probatório idôneo, em afronta aos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual (artigos 113, 422, 186 e 927 do Código Civil). A corré emissora veiculou versão unilateral dos acontecimentos em programa de grande alcance, sem a adoção das cautelas mínimas de apuração e sem assegurar contraditório efetivo, caracterizando abuso do direito de informar (art. 187 do Código Civil). A análise do conteúdo audiovisual evidencia abordagem jornalística inadequada, com ingresso abrupto no estabelecimento do autor e restrição concreta à exposição de sua versão, em prejuízo da diligência e do equilíbrio informativo. A prova testemunhal corrobora tal conclusão ao confirmar a ausência de contato prévio e a surpresa causada pela chegada da equipe, bem como ao afastar a alegação de abandono irregular do veículo. A divulgação da reportagem ocasionou lesão efetiva à honra e à imagem do autor, com ampla repercussão social, configurando dano moral indenizável. A liberdade de expressão e de informação não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos fundamentais à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. Estando configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, mantém-se a condenação por danos morais, rejeitando-se a pretensão de improcedência deduzida pelos recorrentes. Os valores arbitrados na origem (R\$ 200.000,00) mostram-se excessivos diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando redução equitativa (art. 944, caput e parágrafo único, do Código Civil). A adequação do quantum visa evitar enriquecimento indevido do ofendido, sem esvaziar as funções compensatória e pedagógica da indenização (art. 884 do Código Civil). A indenização é redimensionada para R\$ 20.000,00, sendo R\$ 15.000,00 atribuídos à emissora de televisão, em razão de sua maior capacidade de difusão, e R\$ 5.000,00 ao corréu Alexandre, considerada a menor intensidade de sua participação. O pedido recursal de restituição da entrada de R\$ 2.000,00 não merece acolhimento, pois restou comprovado o início da prestação dos serviços, interrompida por inadimplência do próprio requerido/reconvinte, que deu causa à rescisão contratual. **IV. Dispositivo e Tese: Recursos parcialmente providos apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-se a responsabilidade da corré Rede Record no montante de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) e do corréu Alexandre no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).** Tese de julgamento: 1. O conjunto probatório revela abuso no exercício de direitos, com violação aos direitos da personalidade do autor (artigos 186 e 187 do CC). 2. Veiculação de versão unilateral, sem cautela mínima de apuração e contraditório efetivo, configurando abuso do direito de informar. 3. A reportagem causou lesão efetiva à honra e à imagem do autor, com ampla repercussão social. 4. A liberdade de expressão não é absoluta e cede diante da honra, imagem e dignidade da pessoa humana. 5. O valor fixado na origem mostra-se desproporcional, admitindo redução equitativa (art. 944, caput e parágrafo único, CC). 6. O redimensionamento preserva as funções compensatória e pedagógica (art. 884 do CC). Ante o provimento parcial dos recursos, não se aplica o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.” (Apelação Cível nº [1004417-80.2019.8.26.0529](#), Rel. Mario Chiuvíte Junior, j. 10/03/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE IMAGEM. USO INDEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação indenizatória decorrente de divulgação, em contexto publicitário, de vídeo contendo imagem e voz da autora sem autorização válida. Sentença que condenou as rés ao pagamento de R\$ 360.000,00 por danos materiais e R\$ 30.000,00 por danos morais. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa por indeferimento de provas; (ii) ilegitimidade passiva das rés; (iii) ausência de autorização para uso do vídeo; (iv) inexistência de dano moral; e (v) inadequação do valor dos danos materiais. **III. Razões de Decidir** 3. Inexiste cerceamento de defesa

quando o conjunto documental é suficiente ao julgamento e as provas requeridas não se mostram imprescindíveis. 4. A legitimidade passiva subsiste quando a divulgação se insere em contexto empresarial vinculado à marca e à atividade econômica das rés, ainda que operacionalizada por perfis de unidades. 5. Em exploração econômica de imagem e voz, não se exige prova de "proibição" prévia, mas sim demonstração de consentimento válido e inequívoco, ônus que incumbia às rés, não atendido; o envio de vídeo em tratativas preliminares não configura autorização tácita para veiculação publicitária e replicação em rede. 6. O dano moral é reconhecido pela utilização não autorizada da imagem, sendo o valor da indenização razoável. 7. A quantificação dos danos materiais foi baseada em critérios objetivos e documentos constantes dos autos. **IV. Dispositivo e Tese** 5. Recurso desprovido. **Tese de julgamento:** 1. A utilização de imagem/voz sem autorização válida enseja reparação por danos morais e materiais. 2. A legitimidade passiva é configurada pela vinculação empresarial ao uso indevido. **Legislação Citada:** Código de Processo Civil, art. 370, art. 85, § 11." (Apelação Cível nº [1006535-76.2024.8.26.0004](#), Rel. Beretta da Silveira, j. 10/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO. RESOLUÇÃO OE Nº 963/2025 DO TJSP. REMESSA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL E JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PERANTE VARA CÍVEL, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, ONDE FOI FORMADO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. DISCUTE-SE (I) SE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PODE TRAMITAR PERANTE VARA CÍVEL DIVERSA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO E (II) SE, RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA, SERIA OBRIGATÓRIA A REMESSA DOS AUTOS, NÃO OBSTANTE A TRAMITAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS DISTINTOS (SAJ E E-PROC). **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. NOS TERMOS DO ART. 516, II, DO CPC, O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVE SER PROCESSADO PERANTE O JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU, TRATANDO-SE DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL, DE NATUREZA ABSOLUTA. 4. A RESOLUÇÃO OE Nº 963/2025 DO TJSP (ART. 11, § 2º) DETERMINA QUE O CUMPRIMENTO DEFINITIVO ORIUNDO DE PROCESSO QUE TRAMITOU NO SISTEMA LEGADO DEVE SER INICIADO NESSE MESMO SISTEMA, INCUMBINDO AO PETICIONANTE A CORRETA IDENTIFICAÇÃO DA PLATAFORMA (ART. 14). 5. A REMESSA ENTRE SISTEMAS DISTINTOS DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA PRESIDÊNCIA (ART. 13), AINDA NÃO EDITADA, INEXISTINDO MEIO JURÍDICO-OPERACIONAL PARA INSTRUMENTALIZAR A PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 64, § 3º, DO CPC. 6. INEXISTENTE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS (ART. 188 DO CPC), POIS O ATO PRATICADO EM SISTEMA INADEQUADO NÃO PRODUZ EFEITOS JURÍDICOS. **IV. DISPOSITIVO E TESE** 7. RECURSO DESPROVIDO. **TESE DE JULGAMENTO:** 1. A COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA É FUNCIONAL E PERTENCE AO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO EXECUTIVO (ART. 516, II, CPC). 2. O CUMPRIMENTO DEFINITIVO DEVE SER INICIADO NO SISTEMA ELETRÔNICO EM QUE TRAMITOU O PROCESSO ORIGINÁRIO (RESOLUÇÃO OE Nº 963/2025, ART. 11, § 2º). 3. A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL EM SISTEMA INCOMPATÍVEL NÃO PRODUZ EFEITOS JURÍDICOS (RESOLUÇÃO OE Nº 963/2025, ART. 14). **LEGISLAÇÃO CITADA:** CPC, ARTS. 516, II; 64, § 3º; 85, § 11; 188. RESOLUÇÃO OE Nº 963/2025 DO TJSP, ARTS. 11, § 2º; 13; 14. **JURISPRUDÊNCIA CITADA:** TJSP, CÂMARA ESPECIAL, CC Nº 0009000-53.2025.8.26.0000, REL. DES. ADEMIR BENEDITO, J. 08.04.2025. TJSP, CÂMARA ESPECIAL, CC Nº 0033098-39.2024.8.26.0000, REL. DES. TORRES DE CARVALHO, J.

25.09.2024. TJSP, CÂMARA ESPECIAL, CC Nº 0031289-14.2024.8.26.0000, REL. DESA. SILVIA STERMAN, J. 19.09.2024.” (Apelação nº [4059940-42.2025.8.26.0100/SP](#), Rel. Beretta da Silveira, j. 20/03/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGUROS MIP E DFI. ALEGADA VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. A autora ajuizou ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais em face do Banco do Brasil S/A, alegando abusividade na contratação dos seguros MIP (Morte e Invalidez Permanente) e DFI (Danos Físicos ao Imóvel), vinculados a contrato de financiamento imobiliário, sob o argumento de venda casada, violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação. Requereu a nulidade das cobranças, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade das contratações. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação dos seguros MIP e DFI configura venda casada; (ii) se houve violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação; (iii) se é cabível repetição de indébito e indenização por danos morais. **III. Razões de Decidir** 3. Os seguros MIP e DFI constituem instrumentos acessórios inerentes ao financiamento imobiliário, destinados à proteção do crédito e do próprio mutuário, sendo exigidos por imposição legal (art. 5º, IV, da Lei nº 9.514/97), não configurando prática de venda casada. 4. Ausente prova de coação, erro ou impedimento de escolha de seguradora diversa, não há violação à boa-fé objetiva nem ao dever de informação, tampouco afronta ao art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Inexistindo abusividade ou cobrança indevida, são incabíveis a repetição de indébito e a indenização por danos morais. **IV. Dispositivo e Tese** 6. Recurso desprovido. **Tese de julgamento:** 1. A contratação dos seguros MIP e DFI, por imposição legal e inerência ao financiamento imobiliário, não configura venda casada. 2. Não há violação à boa-fé objetiva ou ao dever de informação quando as coberturas securitárias decorrem de exigência legal e estão previstas no contrato. **Legislação Citada:** Lei nº 9.514/97, art. 5º, IV; Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 85, § 11. **Jurisprudência Citada:** TJSP, 10ª Câmara de Direito Privado, AC nº 1020591-13.2024.8.26.0361, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 11.11.2025. TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, AC nº 1001519-70.2024.8.26.0157, Rel. Des. Schmitt Corrêa, j. 03.10.2025. TJSP, 3ª Câmara de Direito Privado, AC nº 0018202-13.2015.8.26.0224, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 25.06.2017.” (Apelação Cível nº [1007373-70.2024.8.26.0278](#), Rel. Beretta da Silveira, j. 20/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. PROVIMENTO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP, ao BACEN/SISBAJUD e à sucessora da TELESP, exigindo comprovação do interesse de agir. A agravante, viúva do falecido, busca diligências informativas para apurar a existência de ativos securitários, bancários ou societários. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em determinar se é necessário comprovar previamente a existência de valores para a expedição de ofícios informativos, conforme previsto na Lei nº 6.858/80. **III. Razões de Decidir** 3. A Lei nº 6.858/80 visa simplificar o levantamento de valores não recebidos em vida, evitando inventário quando não há bens a partilhar. 4. As diligências requeridas são informativas e não implicam levantamento imediato de valores ou partilha antecipada. A exigência de comprovação prévia inviabiliza o procedimento, pois as informações estão protegidas por sigilo e são inacessíveis sem requisição judicial. **IV. Dispositivo e Tese** 5. Recurso provido. Determinada a expedição de ofícios à SUSEP, ao sistema SISBAJUD e à sucessora da TELESP, para fins informativos.

Tese de julgamento: 1. A expedição de ofícios informativos não requer comprovação prévia de valores. 2. O interesse de agir configura-se quando a própria apuração da existência do direito depende de requisição judicial. **Legislação Citada:** Lei nº 6.858/80.” (Agravado de Instrumento nº [2036891-78.2026.8.26.0000](#), Rel. Beretta da Silveira, j. 10/03/26).

4ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Agravado de instrumento – Plano de saúde – Obrigação de fazer - Decisão que defere a tutela de urgência para determinar a cobertura do tratamento multidisciplinar ao segurado menor de idade, diagnosticado com Síndrome de Down – Indicação de tratamento terapêutico pelo Método TREINI 0.7 – Recurso da requerida – Relatório do médico assistente que confirma a necessidade das terapias - Inclusão dos tratamentos para pacientes diagnosticados com transtorno global do desenvolvimento (RN 539/2022) – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC – Reversibilidade da medida - Escolha do tratamento médico mais adequado ao paciente que compete ao profissional médico – Determinação para que o atendimento se dê em clínica particular apenas se não disponibilizado tratamento em estabelecimentos da rede credenciada – Manutenção – Psicopedagogia que tem seu dever de cobertura reconhecido porquanto inserido no serviço de psicologia, sendo excluído, apenas, se ministrado fora do ambiente clínico por extrapolar o conceito de cuidado médico – Recurso não provido, com determinação. Agravado interno prejudicado.” (Agravado de Instrumento nº [2333211-46.2025.8.26.0000](#), Rel. Enio Zuliani, j. 04/03/26).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. FRATURA DE VÉRTEBRA (T12) NÃO IDENTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por beneficiária de plano de saúde em face de operadora. A autora sofreu acidente automobilístico (capotamento) e, em atendimento de urgência, recebeu diagnóstico equivocado apenas com exames de Raio-X, vindo a descobrir, meses depois, fratura na vértebra T12. A sentença fixou danos morais em R\$ 12.000,00 e reconheceu a sucumbência recíproca. A autora busca a majoração da indenização e o afastamento da sucumbência recíproca; a ré pleiteia a improcedência total, alegando ausência de falha e de nexo causal. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico consubstanciada em erro de diagnóstico inicial; (ii) saber se existe nexo de causalidade entre o diagnóstico tardio e o agravamento do quadro clínico da autora; (iii) verificar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; (iv) definir a correta distribuição dos ônus de sucumbência diante do desfecho da lide. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das operadoras de saúde e estabelecimentos hospitalares é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelo defeito na prestação do serviço independentemente de culpa. 4. O laudo pericial confirmou a negligência no diagnóstico inicial, destacando que, em traumas de alta energia (capotamento) com queixa de dor lombar, a literatura médica exige a realização de exames mais sensíveis (Tomografia Computadorizada), sendo insuficiente a mera radiografia. 5. A falha diagnóstica privou a paciente do acompanhamento e imobilização adequados, resultando na evolução da fratura para um quadro de dor crônica e instabilidade que demanda intervenção

cirúrgica futura (artrodese), o que configura o nexo de causalidade. 6. O quantum indenizatório de R\$ 12.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade da lesão e do prolongamento do sofrimento físico e psíquico da autora, comportando majoração para R\$ 20.000,00, valor que melhor atende às funções compensatória e punitiva da responsabilidade civil. 7. Mantém-se a sucumbência recíproca (50% para cada parte), uma vez que a autora decaiu de pedidos economicamente expressivos, como pensionamento vitalício e lucros cessantes, não havendo que se falar em decaimento de parte mínima. IV. Dispositivo e tese 8. **Recurso da autora provido em parte. Recurso da ré não provido.** Tese de julgamento: "1. A omissão na realização de exames de imagem de alta sensibilidade em casos de traumas de alta energia, quando resultantes em diagnóstico tardio de fratura vertebral, configura falha na prestação do serviço médico e gera o dever de indenizar. 2. O agravamento de lesão decorrente da ausência de monitoramento médico adequado por erro de diagnóstico enseja reparação por danos morais, cujos valores devem ser fixados com base na extensão do dano e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no Ag 1261145/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2014." (Apelação Cível nº [1013708-42.2022.8.26.0451](#), Rel. Marcia Dalla Déa Barone, j. 18/03/26).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em cumprimento de sentença de ação de cobrança. O recorrente, aposentado, alega insuficiência de recursos, com renda mensal de R\$ 4.000,00, insuficiente para cobrir despesas com casa de repouso e tratamento de saúde. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recorrente possui direito à gratuidade da justiça, considerando sua alegada insuficiência de recursos. III. Razões de Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal estabelece que a assistência jurídica gratuita é devida a quem comprovar insuficiência de recursos, mas a presunção de pobreza pode ser afastada por evidências em contrário. 4. No caso, a doação de imóveis de alto valor e o custeio de inúmeras despesas indicam capacidade financeira, por meio de outras fontes de renda que o benefício do INSS, ou compensação pelas doações feitas, afastando a presunção de insuficiência de recursos. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo de instrumento. Tese de julgamento: 1. A presunção de insuficiência de recursos pode ser afastada por evidências de capacidade financeira. Legislação Citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência Citada: STF, RE 204305, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05.05.1998." (Agravo de Instrumento nº [2065892-11.2026.8.26.0000](#), Rel. Alcides Leopoldo, j. 31/03/26).

5ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

"DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DIREITOS AUTORAIS. PRIMEIRA FASE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, afastou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e falta de interesse processual, e julgou procedente o pedido, para condenar o réu a prestar contas sobre valores auferidos com a exploração da obra musical em suas plataformas digitais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: i) a legitimidade ativa do autor para exigir contas; ii) a legitimidade passiva da operadora da plataforma digital; e iii) a possibilidade material do pedido de

prestação de contas na primeira fase da ação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada, pois o autor comprovou ser titular dos direitos autorais da obra musical por documento emitido pelo ECAD, o que é suficiente nesta fase processual. 4. A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, visto que o agravante é operador das plataformas onde a obra foi veiculada. 5. A decisão recorrida apenas determinou a prestação de contas, com o acesso aos dados que indiquem qual seria a remuneração devida ao autor, com base no número de visualizações dos vídeos constantes na plataforma do réu. 6. Somente na segunda fase do procedimento será apreciado se esses valores realmente lhe pertencem, considerando a Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais – LDA) e as atribuições do ECAD e das Associações de Gestão Coletiva. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A titularidade dos direitos autorais confere legitimidade ativa para exigir contas. 2. A operadora da plataforma digital é parte legítima para prestar contas sobre a exploração econômica dos conteúdos nela veiculados. 3. Na primeira fase da ação de exigir contas, reconhece-se apenas o direito de acesso às informações, sendo a apuração de valores reservada à segunda fase do procedimento especial. Legislação citada: CPC, arts. 550, § 5º, 551, 1.019; Lei 9.610/98; Lei 12.965/14. Jurisprudência citada: TJSP, Apelação Cível 1066341-45.2024.8.26.0100, Rel. Des. Eduardo Francisco Marcondes, j. 22.07.2025.” (Agravamento de Instrumento nº [2369539-72.2025.8.26.0000](#), Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 11/03/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E IMPROVIDO O DA RÉ. I. Caso em Exame Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R\$ 8.000,00 por ofensas morais. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em: (i) inexistência de sucumbência recíproca quando o dano moral é arbitrado em valor inferior ao pleiteado; (ii) cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral; (iii) ausência de conduta ilícita e dano moral indenizável; (iv) impugnação à gratuidade de justiça concedida à ré. III. Razões de Decidir O apelo do autor procede e improcede o da ré. Inexiste cerceamento de defesa, pois a questão prescinde de produção de provas além das documentais. A gratuidade de justiça é afastada, pois não há comprovação de insuficiência financeira da ré. Condenação por danos morais é pertinente, pois expressões ofensivas extrapolam limites da razoabilidade e atingem honra do autor. Valor de R\$ 8.000,00 é adequado, atendendo às funções compensatória e pedagógica. Verba sucumbencial carregada exclusivamente à ré, sem sucumbência recíproca. **Recurso do autor provido, para afastar a gratuidade deferida à parte contrária e improvido o apelo da ré.**” (Apelação Cível nº [1012869-78.2024.8.26.0602](#), Rel. James Siano, j. 18/03/26).

6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS** – Sentença de parcial procedência – **Insurgência do réu Daniel Alves da Silva** – Própria narrativa dos fatos pelo autor que leva à conclusão de coautoria da obra audiovisual – Demonstração de que as versões produzidas em coautoria basearam substancialmente a forma final da obra – Mensagens trocadas pelo réu com terceiros, arquivos nos computadores dos autores (com graus distintos de similaridade com a versão final), e testemunha atestando que um dos autores quem primeiro apresentou a obra ao irmão do réu – Ausência de qualquer elemento que comprovasse o início da concepção pelo autor

isoladamente em 2015, o que não excluiria a possibilidade de coautoria posterior – Ônus da prova de fato constitutivo ao qual se desincumbiram os autores – Ocorrência de violação a direitos morais de autor – Usurpação da autoria, com a ausência de indicação do nome do autor da obra – Art. 24, I, da Lei de Direitos Autorais – **Insurgência dos autores "Giuliano" e "Thyy"** – Perda de uma chance inaplicável ao caso – Pedido baseado em situações incertas e hipotéticas – Indenização por violação de direitos morais de autor, porém, que não pode ser fixada taxativamente, por critério aleatório – Necessidade de condenação igual ou superior à condenação por danos patrimoniais, aplicando-se multiplicador de acordo com a gravidade do caso e a condição econômica das partes – Condenação ora fixada no equivalente àquela que será apurada para os danos materiais – Apuração em liquidação de sentença – Impossibilidade de redução da obra audiovisual à obra musical, ou do benefício econômico à execução pública – Sentença reformada em parte – **Recurso do réu desprovido, e dos autores provido em parte.**” (Apelação Cível nº [1085289-40.2021.8.26.0100](#), Rel. José Carlos Costa Netto, j. 11/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA (RINOPLASTIA). RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIRETO ENTRE CONDUTA DAS RÉS E RESULTADO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL AFASTADA POR FALTA DE NEXO CAUSAL E AUSÊNCIA DE ILÍCITO. TRATAMENTO INTERROMPIDO PELA AUTORA NA ETAPA DO PÓS-OPERATÓRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA COM FUNDAMENTO NO LAUDO PERICIAL E PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recursos interpostos contra sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedente pedido de indenização formulado por paciente, condenando as rés ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, sob fundamento de obrigação de resultado não alcançada. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando majoração das indenizações e dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão: 2. Há três questões centrais: (i) saber se, em cirurgia estética, a responsabilidade do profissional é objetiva ou subjetiva; (ii) verificar se houve culpa técnica (imperícia, imprudência ou negligência) ou violação ao dever de informação; (iii) definir se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar e, em caso positivo, o quantum indenizatório. III. Razões de decidir: 3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade subjetiva para profissionais liberais (§ 4º). 4. O laudo pericial afastou imperícia, imprudência e negligência, consignando que as complicações apresentadas (laterorrinia, assimetria nasal e restrição respiratória) são inerentes ao procedimento cirúrgico, não configurando erro médico. 5. Constatou-se interrupção do tratamento pós-operatório por iniciativa da autora, circunstância que reforça a ausência de nexo causal direto entre conduta das rés e resultado insatisfatório. 6. Existência de termo de consentimento informado e contrato com orientações sobre riscos e deveres pós-operatórios, afastando alegação de falta de informação. 7. Revelia não implica presunção absoluta de veracidade, devendo prevalecer a prova pericial e documental. 8. Ausentes ato ilícito e nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, impondo-se a reforma integral da sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. **Recurso das rés provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Recurso adesivo da autora desprovido.** Inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade. Tese de julgamento: Em cirurgia estética, a responsabilidade do profissional é subjetiva, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC, exigindo prova de culpa. Complicações inerentes ao procedimento, sem demonstração de imperícia,

imprudência ou negligência, não geram dever de indenizar. A revelia não implica presunção absoluta de veracidade, devendo prevalecer a prova técnica e documental existente nos autos.” (Apelação Cível nº [1010147-39.2022.8.26.0506](#), Rel. Débora Brandão, j. 18/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Permanência de fragmento de dreno subcutâneo após procedimento cirúrgico para correção de hérnia abdominal. Sentença de parcial procedência. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Indeferimento de prova testemunhal que não comprometeu o exercício do contraditório, diante da suficiência da prova pericial produzida em ação de produção antecipada de provas. Laudo elaborado por perito oficial do IMESC que constatou falha na retirada do dreno, com permanência de fragmento por aproximadamente nove meses. Prova técnica que, contudo, afastou incapacidade laboral permanente, dano estético, repercussões psicológicas relevantes e nexo causal com recidiva da hérnia abdominal. Responsabilidade civil configurada, limitada às consequências efetivamente demonstradas. Danos materiais, estéticos e existenciais não comprovados. Indenização por dano moral mantida em R\$ 10.000,00, valor considerado adequado às circunstâncias do caso concreto, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSOS DESPROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1059736-20.2023.8.26.0100](#), Rel. Cesar Mecchi Morales, j. 30/03/26).

7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“CIVIL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL. APÓLICE NA MODALIDADE “CLAIMS MADE”. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. **I. Caso em Exame 1.** Ação de reparação de danos visando ressarcimento de prejuízos decorrentes de inconsistências no processamento de transações de cartões de crédito. Sentença de improcedência. Apelação da autora sustentando que o sinistro teria ocorrido quando os prejuízos foram comunicados pelas instituições financeiras. **II. Questão em Discussão 2.** Determinar o momento do “ato danoso” para fins de incidência da cobertura em apólice de responsabilidade civil profissional estruturada à base de reclamações, considerando a data limite de retroatividade. **III. Razões de Decidir 3.** Nos seguros de responsabilidade civil à base de reclamações (*claims made*), a cobertura depende de que o fato gerador do dano tenha ocorrido durante a vigência da apólice ou no período de retroatividade. Assim, ainda que o dano se manifeste durante a vigência, não haverá cobertura quando decorrer de fato gerador anterior aos limites temporais do contrato. 4. Demonstrado que a falha estrutural do sistema da segurada remonta a período anterior à data de retroatividade da apólice, inexistente risco segurável, ainda que os prejuízos tenham se manifestado posteriormente. **IV. Dispositivo 5.** Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1069939-07.2024.8.26.0100](#), Rel. Ademir Modesto de Souza, j. 25/03/26).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. **I. Caso em Exame 1.** Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais. Determinou-se que as rés se abstivessem de proibir a autora de usar seu nome verdadeiro em redes sociais e que utilizassem exclusivamente o nome verdadeiro da autora em menções ao projeto, sob pena de multa diária. Pedido de participação em eventos de lançamento foi julgado prejudicado por perda de objeto. **II. Questão em Discussão 2.** A

questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada, que impôs às rés a utilização do nome verdadeiro da autora e vedou o uso de pseudônimos, merece reforma. III. Razões de Decidir 3. A antecipação da tutela possui caráter excepcional, devendo atender aos requisitos do artigo 300 do CPC, que exige probabilidade do direito e perigo de dano. 4. É direito do autor ser reconhecido como queira e a tutela deferida, além de garantir tal direito, não afeta sobremaneira esfera de direito das rés. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2372991-90.2025.8.26.0000](#), Rel. Lia Porto, j. 25/03/26).

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Responsabilidade civil. Erro médico. Óbito de recém-nascido. Sepsis neonatal. Perda de uma chance. Dano moral. Recém-nascido de vinte e seis dias atendido em pronto-socorro com história de febre referida pela mãe. Médico que diagnostica cólica do lactente sem investigar a queixa febril e sem solicitar exames complementares. Cólica do lactente que é diagnóstico de exclusão, a exigir prévio afastamento de causas orgânicas, sobretudo em neonatos. Bebê que falece horas depois por choque séptico e pneumonia bilateral. Perita judicial que reconhece parcial inobservância das normas técnicas. Omissão diagnóstica que suprimiu chance real e séria de tratamento precoce. Teoria da perda de uma chance aplicável. Responsabilidade solidária do hospital mantida. Quantum indenizatório majorado para adequação aos parâmetros jurisprudenciais. Juros moratórios desde o evento danoso. Correção monetária desde o arbitramento. Apelações dos réus parcialmente providas e recurso adesivo dos autores provido.” (Apelação Cível nº [1001326-10.2016.8.26.0004](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 25/03/26).

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE SOCIAL. Alegação de que as postagens feitas pelo réu (escritório de advocacia) excederam os limites do direito de crítica, informação e liberdade de expressão, imputando condutas desonrosas, e inverídicas à empresa autora. Sentença de improcedência calcada na ausência de ilicitude na conduta do réu. Insurgência. Descabimento. O réu na qualidade de advogado atuou no limite do exercício de sua profissão e do direito de informação, orientando o público sobre questões jurídicas de interesse social relevante. Veiculação de informações verdadeiras. A mera menção do nome das empresas requerentes, ou a indicação de que foram objeto de demandas judiciais relacionadas à temática do IPTU, não constitui, por si só, ilícito. Ausência de comprovação de que a imagem da pessoa jurídica tenha sido abalada. DANO MORAL. Não ocorrência. Eventual infração ética deve ser arguida perante o respectivo órgão de classe. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1029887-51.2020.8.26.0506](#), Rel. Salles Rossi, j. 25/03/26).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. "REEMBOLSO ASSISTIDO". Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vestibular. Insurgência de ambas as partes. Não acolhimento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Parceria da clínica com empresa intermediadora para pagamento das notas fiscais apresentadas pelos pacientes por meio de mútuo. Riscos e ônus

do "empréstimo" que recaem exclusivamente sobre a prestadora de serviços. Pacientes que, na realidade, não arcaram com qualquer despesa relacionada ao tratamento. Prática denominada "reembolso assistido". Evidente desvirtuamento do sistema de reembolso. Inteligência do artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998. Abstenção por parte da ré da emissão de notas fiscais relativas aos atendimentos prestados aos beneficiários dos planos de saúde das autoras. Descabimento. Precedentes. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1168319-65.2024.8.26.0100](#), Rel. Daniela Cilento Morsello, j. 03/03/26).

“Direito Empresarial. Massa falida. Pedido de transferência nominal de cotas. Sentença de procedência. Extensa prova produzida, incluindo laudo contábil homologado, comprova que as cotas foram cedidas à autora com a transferência dos grupos de consórcios. Aplicação do artigo 373, I do CPC. Reconhecimento pelo STJ do direito da autora à transferência das cotas devido aos Instrumentos de Cessão de Grupos de Consórcios e aditivo firmados. Autora possui direito à cessão das cotas do fundo que foram indevidamente arrestados pelo apelante em execução ajuizada contra a massa falida. Falta de prestação de contas não altera a solução dada pela sentença. Correção ou não da liquidação das cotas e eventual rateio em favor dos consorciados beneficiários dos grupos administrados pela autora que dizem respeito à gestão administrativa interna dos grupos de consórcios cedidos. Fiscalização foge do âmbito desta ação. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [0022989-98.2017.8.26.0100](#), Rel. Edson Luiz de Queiroz, j. 10/03/26).

“DIREITO DE AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO E LACRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ALÉM DE MAJORAÇÃO DE MULTA, COM CONDENAÇÃO DA EXECUTADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA AVERIGUAÇÃO DE FALTA ÉTICA DO PATRONO. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA E INEXEQUIBILIDADE DA ORDEM JUDICIAL POR CULPA DO EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que majorou a multa por descumprimento de decisão judicial, autorizou a lacração e apreensão de equipamentos da rádio executada e condenou-a às penas de litigância de má-fé, determinando expedição de ofício à Seccional da OAB, para apuração de falta ética do patrono da executada. Recurso em que se alega desproporcionalidade das medidas inibitórias determinadas, ausência de má-fé e de falta ética. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as medidas inibitórias determinadas são proporcionais; (ii) se a expedição de ofício à OAB deve ser afastada; e (iii) se houve má-fé da executada. III. Razões de Decidir: 1. A tutela inibitória determinada é adequada, mas sua necessidade e proporcionalidade não estão presentes, considerando o impacto no direito de informação jornalística e na atividade empresarial da executada, ao menos por ora, no caso concreto. 2. A determinação de expedição de ofício à Seccional da OAB decorre de dever do magistrado. 3. A análise sobre a ocorrência de falha ética compete ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. 4. Não há que se falar em inexecuibilidade da determinação, que já é de conhecimento da executada, que teve tempo razoável para a regularização. 5. Não comprovada a negativa de negociação e o impedimento de regularização do mês atual. IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1015887-51.2025.8.26.0577, Rel. Márcio Boscaro, j. 25/11/2025.” (Agravo de Instrumento nº [2001629-67.2026.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 17/03/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DEVER LEGAL DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. JUROS LEGAIS. SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso dos réus contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança fundada em "Instrumento Particular de Venda e Compra de Estabelecimento Comercial com Cessão e Transferência de Direito Permissionário de Casa Lotérica junto à Caixa Econômica Federal". Alegações preliminares de ausência de interesse de agir e de prescrição. Discussão que abarca exceção de contrato não cumprido e discussão sobre a extensão de cláusula penal. Recurso que impugna, ainda, a rejeição do pedido de diminuição de multa contratual, em razão do parcial adimplemento, e juros e correção monetária pela tabela prática do TJSP. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há interesse de agir; (ii) aferir se há incidência de prescrição trienal ou quinquenal; (iii) conferir se a cláusula penal foi deturpada e se o valor cobrado é excessivo; (iv) examinar se houve legitimidade na retenção de valores pelos réus/apelantes, por alegado descumprimento contratual das autoras/apeladas; e (v) conferir se a correção monetária e os juros legais foram corretamente arbitrados. III. Razões de Decidir: 1. Há interesse de agir, na medida em que se trata de cobrança de valores líquidos e certos revistos em contrato, que foram inadimplidos. 2. Prescrição trienal que não se aplica ao caso, que trata de obrigação líquida e certa, extraída de contrato. 3. Prescrição quinquenal que não ocorre, tendo em vista que a determinação de citação interrompe e retroage o prazo prescricional à data da propositura da demanda, não havendo má-fé ou desídia das autoras/apeladas para a demora na citação. 4. O cumprimento parcial do contrato impõe a redução da multa contratual, conforme regra cogente de ordem pública, prevista no art. 413 do Código Civil. Autonomia das partes que se submete à ordem pública. Dever legal imposto ao julgador. 5. Juros legais correspondentes à SELIC, conforme entendimento atual do C. STJ. IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido. Jurisprudência Citada: STJ: Tema Vinculante 1368, REsp Nº 2199164 - PR, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 15.10.2025; REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/202; REsp 1.898.738/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021. TJSP: Agravo de Instrumento 2153434-04.2025.8.26.0000, Rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025, Apelação Cível 1013417-81.2024.8.26.0577, Rel. Des. Antonio Nascimento, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025; Apelação Cível 1006116-24.2017.8.26.0482, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 31/03/2025; Apelação Cível 1045024-27.2016.8.26.0114, Apelação Cível 1023995-16.2023.8.26.0100, Rel. Des. J.B. Paula Lima, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 14/06/2024.” (Apelação Cível nº [1001647-95.2022.8.26.0663](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 17/03/26).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RÉU QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA, PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. AUTORA QUE PLEITEIA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. I. Caso em Exame: Recursos interpostos contra sentença de parcial procedência que determinou a aplicação de índices integrais de reajuste sobre saldo das cadernetas de poupança, com pagamento das diferenças a serem apuradas, além de condenar o banco réu à apresentação de extratos das contas correntes dos consumidores. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há cerceamento de defesa; (ii) se há prescrição quinquenal;

(iii) se a demanda deve ser julgada improcedente; e (iv) se devem ser fixados honorários sucumbenciais. III. Razões de Decidir: 1. Não ocorrência de cerceamento de defesa. 2. Reconhecida a prescrição quinquenal, conforme jurisprudência do C. STJ. 3. Aplicação analógica do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei de Ação Popular. 4. Demanda que discute índices de cadernetas de poupança entre junho de 1987 e janeiro de 1989. 5. Protocolo da ação apenas em maio de 2007, muito após os cinco anos do prazo prescricional. 6. Hipótese de extinção da demanda, com julgamento de mérito. 7. Demais argumentos recursais do réu e recurso da autora prejudicados. 8. Ausente má-fé da autora, não se fixam honorários de sucumbência. IV. Dispositivo e Tese: Recurso do réu provido para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, prejudicado o apelo da autora. Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal é aplicável às Ações Cíveis Públicas que visam a cobrança de expurgos inflacionários. Legislação Citada: Lei nº 4.717/1965, art. 21; Lei nº 7.347/1985, art. 18; CPC/73, art. 269, IV; CPC/15, art. 487, II. Jurisprudência Citada: STF: ADPF N. 165, Ministro Ricardo Lewandowski, acordo homologado em 12/05/2020; RE n. 632.212/SP, Ministro Gilmar Mendes, j. em 17/06/2025; STJ: REsp n. 1.374.923, Ministro Raul Araújo, DJe de 20/09/2022; TJSP: Apelação Cível nº 0152379-73.2007.8.26.0100, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 24.10.2024.” (Apelação Cível nº [9186373-11.2008.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 24/03/26).

“DIREITO CIVIL. TUTELA ANTECEDENTE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso interposto contra sentença que julgou procedente a "ação de adjudicação compulsória". Réu que alega cerceamento de defesa, sentença "extra petita", inadequação do rito processual adotado e incorreção da análise de mérito. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em aferir: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se a r. sentença é "extra petita"; (iii) se o rito processual foi incorretamente adotado; (iv) se, no mérito, houve equívoco na decisão. III. Razões de Decidir: 1. Ausência de cerceamento de defesa. 2. Localização e intimação das testemunhas que cabem às partes interessadas, salvo se requerida sua intimação ao Poder Judiciário, em tempo hábil. 3. Inocorrência de sentença "extra petita". 4. Simulação que pode ser conhecida de ofício e que, no caso, foi trazida em depoimento pessoal da autora. 5. Rito processual corretamente seguido. 6. Tutela antecedente que prevê a emenda à inicial para dedução de pretensão definitiva. 7. Presentes os requisitos para a adjudicação compulsória. 8. Promessa de compra e venda entre as partes, pagamento pelo imóvel feito pela autora/apelada e transferência do bem para o réu/apelante, em simulação bem reconhecida. 9. Omissão na outorga de escritura pública. 10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo: Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1021565-63.2023.8.26.0562](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 31/03/26).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTAS ILÍCITAS – INJÚRIAS VERBAIS OU DIFAMAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS – REALIZAÇÃO DE TESTE DE PTERNIDADE GENÉTICO QUE NÃO GERA POR SI SÓ DEVER DE INDENIZAR – Autora que pretende indenização por danos morais devido a lesão à honra – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Rejeição das preliminares de ausência de dialeticidade e de inovação em grau recursal – Mérito – Alegação de ofensas verbais e de disseminação de inverdades sobre infidelidade conjugal por parte do réu – Atos ilícitos insuficientemente comprovados – Depoimento de amiga íntima da autora, desprovido

de detalhamento ou corroboração por indícios, que não cumpre o standard probatório para condenação – Publicações em redes sociais e fotografias entre as partes que indica reconhecimento público de vínculo afetivo com os filhos – Realização de teste genético para investigação da paternidade biológica que, por si só, não gera dever de indenizar ao genitor – Abuso do direito quanto ao exame não evidenciado – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000723-37.2025.8.26.0483](#), Rel. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 12/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AUTORAL. Disponibilização de cinco obras musicais do autor em plataforma de *streaming* administrada pela ré, sem atribuição dos respectivos créditos de autoria. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Violação aos direitos morais do autor. Inobservância do artigo 24, inciso II, da Lei nº 9.610/98. Dano moral *in re ipsa*. *Quantum* indenizatório fixado em R\$ 1.000,00 na origem. Majoração para R\$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à função punitivo-pedagógica da responsabilidade civil e aos parâmetros adotados por este E. Tribunal em casos análogos. Honorários advocatícios mantidos em 10% do valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1041419-03.2025.8.26.0100](#), Rel. Márcio Boscaro, j. 25/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO. Alegação de sobreposição de áreas e venda pretérita do imóvel posteriormente doado. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial regularmente produzida, acompanhada de levantamento topográfico, mapas e memoriais descritivos, além de esclarecimentos complementares. Laudo técnico minucioso e conclusivo quanto à inexistência de sobreposição de áreas. Antiga matrícula nº 241 posteriormente desmembrada, dando origem às matrículas nº 10.119 e nº 10.120. Área objeto da doação correspondente a remanescente que permaneceu sob titularidade dos doadores. Imóveis fisicamente distintos. Prova pericial corroborada pela prova testemunhal. Valoração adequada do conjunto probatório pelo juízo de origem. Ausência de vício no negócio jurídico impugnado. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002409-68.2017.8.26.0346](#), Rel. Coelho Mendes, j. 26/03/26).

DIREITO PRIVADO 2

TURMA ESPECIAL

“Direito Processual Civil. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Alienação fiduciária de bem imóvel. Execução extrajudicial. Suspensão de atos expropriatórios. Condicionamento a depósito judicial. Obrigações *propter rem*. Inadmissibilidade do incidente. Ausência de controvérsia unicamente de direito. Inexistência de risco à isonomia e à segurança jurídica. I. Caso em exame Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado contra decisão proferida em Agravo de Instrumento, que negou a concessão de efeito suspensivo, em ação desconstitutiva de mora cumulada com anulação de consolidação da propriedade, revisão contratual e tutela de urgência. Contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. Tutela de urgência que deferiu a suspensão dos atos expropriatórios sem imposição de depósito judicial da dívida ou atribuição ao devedor fiduciante do custeio das obrigações *propter rem*. O requerente sustenta divergência jurisprudencial quanto a necessidade de condicionamento da tutela à prestação de caução ou depósito e à responsabilização do possuidor direto pelas despesas do imóvel, postulando a uniformização do entendimento. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se, nas ações que envolvem a execução extrajudicial da alienação fiduciária de bem imóvel, a suspensão dos atos expropriatórios deve ser condicionada, ao depósito judicial da dívida; (ii) estabelecer se é possível uniformizar, por meio de IRDR, a imposição ao devedor fiduciante do custeio das despesas *propter rem*, independentemente da análise das circunstâncias fáticas de cada caso. III. Razões de decidir O IRDR exige, cumulativamente, a efetiva repetição de processos com controvérsia unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, requisitos que não se verificam quando a solução da controvérsia depende da análise das peculiaridades fáticas de cada demanda. A exigência de depósito judicial ou caução para concessão de tutela de urgência encontra fundamento no art. 300, § 1º, do CPC, constituindo faculdade do magistrado a ser exercida conforme o caso concreto, no âmbito do poder geral de cautela, o que impede sua padronização por precedente vinculante. A jurisprudência do STF e do STJ já enfrentou, em regime de repercussão geral e recursos repetitivos, aspectos relevantes do sistema de financiamento habitacional/imobiliário e da execução extrajudicial. A definição acerca da atribuição das obrigações *propter rem* ao devedor fiduciante igualmente depende da verificação da posse direta do imóvel e de outras circunstâncias fáticas, não sendo passível de uniformização abstrata por meio de IRDR. IV. Dispositivo e tese Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas inadmitido. Tese de julgamento: A admissibilidade do IRDR pressupõe controvérsia unicamente de direito, não sendo cabível quando a solução da matéria exige a análise das circunstâncias fáticas de cada caso concreto. A exigência de depósito judicial ou caução para suspensão de atos expropriatórios em contratos de alienação fiduciária de imóvel decorre do poder geral de cautela do magistrado e não pode ser imposta por precedente vinculante. A definição acerca da responsabilidade pelo pagamento de obrigações *propter rem* em contratos de alienação fiduciária depende da situação possessória e de outros elementos fáticos, inviabilizando sua uniformização por IRDR. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 1º, 976, I, II e § 4º, e 981; Lei nº 9.514/1997, arts. 22; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 10. Jurisprudência relevante: STF, RE nº 860.631, Tema 982 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.02.2024; STJ, REsp nº 1.067.237/SP, Tema 55, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23.09.2009; STJ, REsp nº 2.126.726/SP, Tema 1288, j. 17.12.2025; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27, j. 10.03.2009.”

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Acidente em parque aquático – Adolescente de 13 anos que sofreu fratura no pé ao pisar em vergalhão exposto durante gincana recreativa – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes – Relação de consumo – Responsabilidade objetiva – Defeito na prestação de serviços caracterizado pela presença de vergalhão em gramado acessível aos visitantes e sem sinalização – Inexistência de fato exclusivo ou concorrente da vítima – Dano moral configurado – *Quantum* indenizatório reduzido de R\$ 28.462,50 para R\$ 20.000,00 – Sucumbência integral das rés – Sentença reformada - Recursos parcialmente providos.” (Apelação Cível nº [1005527- 97.2023.8.26.0554](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 12/03/26).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - INOCORRÊNCIA – O indeferimento da diligência ocorreu em decisão saneadora não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão. Ademais, inexistente demonstração concreta de prejuízo, sendo certo que a controvérsia não depende da análise da movimentação financeira das empresas sucedidas, mas da natureza jurídica da operação empresarial realizada e dos seus efeitos no plano obrigacional. A sucessão empresarial, quando caracterizada pelos elementos objetivos do negócio, prescinde da investigação de fluxos internos da empresa alienante. Preliminar rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO ART. 447 DO CPC – INOCORRÊNCIA – As apelantes alegam que a testemunha Walter Cruz seria impedida, por supostamente atuar como sócio oculto ou administrador de fato da empresa Embracom, circunstância que terminaria por macular a prova oral produzida. O art. 447 do Código de Processo Civil distingue claramente a testemunha impedida daquela meramente interessada. O eventual vínculo profissional, comercial ou mesmo a participação em negociações não implica, por si só, impedimento legal para depor, podendo, quando muito, influir na valoração do depoimento. No caso concreto, a contradita foi devidamente suscitada, apreciada e rejeitada em audiência, inexistindo demonstração de violação às hipóteses legais de impedimento; ademais, o depoimento prestado não se apresenta isolado, encontrando amparo em outros elementos probatórios relevantes, notadamente documentos, comunicações eletrônicas e a própria dinâmica negocial demonstrada nos autos. Não há, portanto, no particular, qualquer nulidade a ser reconhecida. Preliminar rejeitada. EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - RECONHECIMENTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL ENTRE AS EMBARGANTES E TERCEIRAS EMPRESAS - PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Ficou evidenciado nos autos que a operação negocial havida entre as embargantes e a Embracom não se limitou à mera cessão de créditos ou de carteira de clientes, verificando-se aquisição de ativos essenciais, transferência de carteira, continuidade da atividade econômica, aproveitamento da clientela e manutenção da operação no mesmo ramo de atuação. Sucessão empresarial configurada (art. 1146 do CC). Responsabilidade da sucessora pelos débitos anteriores à transferência, inclusive aqueles decorrentes de cessão de recebíveis formalizada pela empresa sucedida. Inaplicabilidade, no caso, da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, visto se tratar de hipóteses distintas. Aquisição onerosa de operação econômica relevante, sem a realização das cautelas mínimas quanto

à situação financeira da sucedida e à existência de ônus sobre a carteira adquirida; inviabilidade de oposição da boa-fé para afastar a responsabilidade decorrente da sucessão empresarial. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1013680-70.2021.8.26.0011](#), Rel. Walter Fonseca, j. 12/03/26).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – PARCIAL PROVIMENTO - PRETENSÃO DE REFORMA POR AMBAS AS PARTES – Insuficiência do preparo do apelo do embargante que veio a ser objeto de determinação de complementação por meio de decisão proferida nesta sede recursal, oportunidade em que houve a advertência em relação à necessidade de atualização do valor do preparo recursal até a data do recolhimento complementar, nos termos do art. 4º, §12, da Lei Estadual nº 11.608/2003, inclusive sendo indicado naquele decisum o índice de correção monetária a ser utilizado para tal finalidade - O embargante recorrente, contudo, efetuou tal pagamento residual sem promover a atualização necessária, resultando no recolhimento de valor inferior ao efetivamente devido - Ausência de recolhimento integral do preparo recursal, com clara violação ao art. 1.007, §2º, do CPC - Deserção do recurso do embargante configurada - Com relação ao recurso da parte embargada, a legislação vigente estabelece que o bem utilizado como residência da entidade familiar é impenhorável, salvo exceções expressamente previstas, conforme dispõe a Lei nº 8.009/1990 - Os elementos dos autos demonstram que o imóvel penhorado e matriculado sob o nº 31.327 do 1º Registro de Imóvel de Camaçari-BA é aquele em que a coexecutada e o aqui embargante de terceiro, seu companheiro, utilizam como residência familiar, atendendo aos requisitos da impenhorabilidade, condição que não se verifica em relação ao outro imóvel penhorado em questão, registrado sob a matrícula nº 24.392 do aludido Cartório de Imóveis, de modo que, ao contrário do defendido pela empresa embargada, correta a r. sentença ao desconstituir a penhora sobre o primeiro imóvel mencionado, mantendo a constrição judicial somente em relação ao segundo - Alegação da embargada de que o imóvel declarado judicialmente como bem de família é de alto valor econômico - Irrelevância, no caso - Possibilidade de o imóvel de valor inferior ser aquele a responder pela dívida executada que é condicionada à demonstração da sua utilização como residência do devedor, hipótese não verificada no caso concreto, de forma que inaplicável, in casu, o previsto pelo parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.009/1990 - Sentença mantida - Recurso do embargante de terceiro não conhecido e recurso da embargada desprovido.” (Apelação Cível nº [1015689-58.2023.8.26.0100](#), Rel. Walter Fonseca, j. 12/03/26).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - Sentença de improcedência - Irresignação do embargante – Compromisso de compra e venda de bem imóvel – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada Mérito – Inadimplemento parcial configurado ante o atraso na transferência da posse direta do bem em relação à data contratualmente pactuada – Cláusula contratual que previa o pagamento de aluguéis pelo promitente vendedor, desde a quitação do preço até a transferência da posse direta do imóvel, em valor correspondente à média de mercado (lucros cessantes) – Pretensão de cumulação com cláusula penal moratória, cujo valor é objeto da execução ora embargada - Descabimento, sob pena de bis in idem em relação aos lucros cessantes - Tese consolidada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.635.428, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 970) - Multa fixa no importe de 20% que se mostra elevada e transparece finalidade compensatória – Recurso provido – Sentença reformada com inversão do ônus sucumbencial.” (Apelação Cível nº [1031418-93.2024.8.26.0196](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 12/03/26).

“REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO À EXPORTAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUESTÕES PREJUDICIAIS – Não é nula a decisão que resolveu os embargos de declaração, uma vez que o juiz não é obrigado a responder todas as questões da parte quando seu fundamento adotado afasta quaisquer outras conclusões – Inexiste cerceamento do direito de defesa relativamente ao laudo pericial, que também não é nulo, uma vez que o experto deve limitar o trabalho técnico ao que está sendo efetivamente discutido no processo – Preliminares rejeitadas. REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO À EXPORTAÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA TAXA CDI COMO ENCARGO REMUNERATÓRIO - IMPROCEDÊNCIA – Nos contratos bancários as partes podem pactuar a capitalização de juros em periodicidade inferior ao ano – De acordo com a recente jurisprudência do STJ, inclusive que culminou na anulação do primeiro julgamento, não é potestativa a cláusula contratual que estabelece encargos financeiros pela CDI, porque acompanha as oscilações do mercado financeiro – A CDI integra o custo do dinheiro emprestado pelo réu, e sobre ele pode ser acrescido um percentual de juros que remunere a instituição financeira – Hipótese em que os encargos totais pactuados não excedem a 1,5 vezes a média de preço divulgada pelo BACEN, inexistindo abusividade que autorize sua revisão – Tendo a autora realizado depósitos judiciais nos autos no intuito de garantir o juízo para suspender os efeitos da mora, deve ser autorizado ao banco réu o seu levantamento – Recurso da autora desprovido, e do réu provido.” (Apelação Cível nº [1007854-68.2018.8.26.0011](#), Rel. Walter Fonseca, j. 26/03/26).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – Prestação de serviços de transporte por aplicativo (99 Táxis) – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor e da corré – Preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir afastadas – Aplicabilidade do microssistema de defesa do consumidor – Empresa exerce atividade de aproximação e intermediação entre consumidores e motoristas, por meio de aplicativo, com o escopo de fornecer transporte privado, atuando na cadeia de fornecimento de serviços e comprometendo-se à sua fiel execução – Motorista de aplicativo que agrediu o autor com uma faca e uma barra de ferro – Infração aos Termos de Uso do aplicativo, que estabelece o dever de o motorista agir com profissionalismo e respeito perante os passageiros – Má prestação dos serviços evidenciada – Danos materiais configurados, referente às despesas médico-hospitalares – Danos morais caracterizados – Ato lesivo à integridade moral que não se restringe ao mero dissabor, aborrecimento ou sensibilidade exacerbada – *Quantum* indenizatório fixado em sentença, de R\$ 50.000,00 que não comporta alteração – Danos estéticos configurados em razão das cicatrizes no abdômen do autor – Manutenção do *quantum* indenizatório arbitrado (R\$40.000,00) – Lucros cessantes efetivamente demonstrados pelo autor em razão do período que ficou impossibilitado de exercer sua atividade laborativa – Sentença mantida – Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1005270-44.2022.8.26.0704](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 26/03/26).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Contrato de transporte aéreo – Alteração de voo doméstico – Sentença que julgou improcedente o pedido – Insurgência da requerente – Autora que insiste na condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral – Descabimento – Dano moral não configurado – Embora a responsabilidade da companhia aérea seja objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o dano moral em evento desta natureza não é presumido – Hipótese em que, apesar de a autora ter chegado ao seu destino cerca de 25 horas após o horário inicialmente contratado, não há nos autos indícios de que a requerente experimentou consequência negativa capaz de causar impacto em sua esfera pessoal –

Cancelamento do voo comunicado dias antes do embarque – Autora que usufrui do voo alternativo fornecido – Ausência de prova de frustração do motivo da viagem – Ausência de demonstração de que a autora sofreu danos psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem – Circunstâncias fáticas a indicar mero dissabor cotidiano – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002429-81.2025.8.26.0248](#), Rel. Renato Rangel Desinano, j. 27/03/26).

12ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES IMPROVIDA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recurso dos autores. Os autores sustentaram que, durante a viagem realizada com a empresa ré, a pessoa que acompanhava o autor (menor), teria passado mal e sido internada às pressas. Aduziram que a ré seguiu viagem sem prestar qualquer assistência aos autores, deixando o menor desamparado na cidade em que realizado o atendimento médico. A questão da responsabilidade da ré e a configuração dos danos morais são pontos acobertados pela coisa julgada material, tendo em vista a ausência de recurso da ré. O recurso dos autores cinge-se ao pedido de majoração da indenização por danos morais. O valor da indenização revelou-se adequado. Cabia aos autores singularizarem a situação e os riscos aos quais a criança foi exposta. Todavia, não se demonstrou sequer minimamente os riscos concretos, o que seria necessário para elevação dos honorários. Menor que esteve no hospital com a acompanhante eleita pela mãe, a qual foi imediatamente avisada e teve a oportunidade de para lá se dirigir ao local. Não se verificou situação de completo abandono. Autores que não individualizaram os transtornos experimentados. O valor de R\$ 3.000,00, arbitrado para cada uma das partes em primeiro grau, retratou harmonia com as circunstâncias provadas, na instrução processual. Ação julgada procedente. **SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1004567-10.2024.8.26.0554](#), Rel. Alexandre David Malfatti, j. 09/03/26).

“CONTRATO DE DEPÓSITO E ARMAZENAGEM DE CAFÉ. DANOS AOS PRODUTOS. PRETENSÕES DA AUTORA DE SE VER INDENIZADA QUE NÃO FORAM FULMINADAS PELA PRESCRIÇÃO. PROTESTO INTERRUPTIVO QUE PRODUZIU EFEITOS DE DIREITO EM RELAÇÃO A TODOS OS EVENTOS ELENCADOS NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE COM BASE NOS FATOS PROVADOS DELIMITOU A EXATA EXTENSÃO DO PREJUÍZO APURADO E REPARAÇÃO DEVIDA PELA RÉ. Conforme definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de ressarcimento pela perda de mercadoria depositada em armazém geral prescreve em três meses, nos termos do que dispõe o art. 11 do Decreto nº 1.102/1903". Pretensões da autora não fulminadas no caso concreto. Delimitação da indenização que decorreu da análise aprofundada das provas produzidas nos autos. Mantido o improvimento da apelação da ré-reconvinte.” (Apelação Cível nº [1074956-34.2018.8.26.0100](#), Rel. Sandra Galhardo Esteves, j. 18/03/26).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Oposição pelos ex-sócios do executado, que estavam em vias de serem incluídos na demanda executiva em decorrência do deferimento do IDPJ – Contudo, ao mesmo

tempo, interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, que acolheu sua pretensão, reformando a decisão que havia concedido a medida excepcional; situação que fez desaparecer sua capacidade para ser parte nos embargos à execução (art. 914/CPC), o que não foi observado – Revelia da ré que culminou no acolhimento dos embargos e no decreto de extinção da execução, já que a tese de exceção de contrato não cumprido não foi contraposta, evidenciando a existência de título ilíquido e, portanto, inexigível – Insurgência pela embargada-revel e exequente, pretendendo o chamamento do feito à ordem, já que referida ação sequer deveria ter existido – Acolhimento – Com o julgamento do AI os embargantes perderam sua capacidade como parte para esta ação, que é reservada aos executados (art. 914/CPC), além de não terem interesse processual para defenderem direito alheio (do SUPERMERCADO-executado) em nome próprio – Sentença anulada, para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade de parte e carência de interesse processual (art. 485, Inc. VI, do CPC), afastando-se a extinção da ação executiva, que deverá prosseguir em seus ulteriores termos – Custas e despesas que ficam a cargo dos embargantes-autores, sem honorários ao adverso, diante da revelia – Recurso provido para este fim.” (Apelação Cível nº [1048264-22.2023.8.26.0100](#), Rel. Jacob Valente, j. 18/03/26).

“INDENIZATÓRIA – Danos materiais e morais pela falha de transporte aéreo internacional – Cancelamento de embarque no trecho Nova York / Orlando, em função de 'apagão cibernético', ensejando acomodação apenas para dois dias após, obrigando os autores a concluírem o trajeto por outro modal (carro até Filadélfia, voo até Miami e carro até Orlando), com custos – Alegação, ainda, de pagamento de diferença de tarifa ao embarcar em Miami de volta ao Brasil pelo 'no show' em Nova York – Contestações com alegações de ilegitimidade passiva em função da responsabilidade pelo trecho operado (Delta), evento de 'força maior' e ausência de dano moral – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição para acolher o pedido de ressarcimento dos custos de mudança da rota e das passagens não usadas no trecho NY/Orlando, bem como indenização por danos morais de R\$ 10.000,00 para cada coautor – Irresignação recursal das corrés reiterando, em síntese, os mesmos argumentos das suas contestações, com pedido de afastamento da indenização por danos morais ou sua redução, bem como julgamento 'extra petita' em relação ao montante objeto de pedido de danos materiais – SENTENÇA – Condenação de ressarcimento por danos materiais dentro do escopo do pedido inicial para as despesas envolvendo locação de carro, estadia em hotel e passagens aéreas – Inexistência de julgamento 'extra ou ultra petita' - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Solidariedade e legitimação das corrés em função da venda das passagens sob o sistema de 'codeshare' – Circunstância em que o evento de 'apagão cibernético', fato notório, justifica o cancelamento do voo, mas não afasta a obrigação das corrés em darem suporte material ou alternativa de conclusão do trecho por outro modal, na forma do artigo 256, § 4º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, de modo que o ressarcimento das despesas para esse propósito são de rigor, como determinado na sentença – Cobrança de diferença de tarifas para o embarque em Miami, por 'no show', no caso em testilha, considerada abusiva, também ensejando ressarcimento - DANO MORAL - Não aplicação da fórmula 'in re ipsa' no caso do transporte aéreo, segundo estabelecido no artigo 251-A da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica) – Programação de férias que foi mantida com a permanência em mais dias em Orlando, para diversão em parques temáticos - Ausência de elemento objetivo de perda de compromisso ou situação de 'dor psíquica intensa' – Indenização negada – Sentença ajustada nesse particular - Julgamento que não afronta ordem Superior de suspensão em virtude de não haver discussão a respeito de critério para fixação de danos morais, 'in casu', inexistentes - Apelações

parcialmente providas.” (Apelação Cível nº [1085973-60.2024.8.26.0002](#), Rel. Jacob Valente, j. 18/03/26).

13ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento de reservas de passagens aéreas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o cancelamento da reserva de passagens aéreas, alegadamente por erro de sistema, configura falha na prestação de serviço que justifica indenização por danos materiais e morais. III. Razões de Decidir 3. Não se verifica falha na prestação do serviço ou dano moral a ser indenizado, pois o cancelamento da reserva não afetou a reputação ou abalou significativamente aos autores, sendo considerado mero dissabor cotidiano. IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso não provido. Sentença mantida. Honorários advogados majorados para 20% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: 1. Cancelamento de reserva por erro de sistema não configura falha na prestação do serviço e tampouco causa dano moral. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 487, eu; arte. 85. Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35. Código Civil, art. 186.” (Apelação Cível nº [1190575-02.2024.8.26.0100](#), Rel. Heraldo de Oliveira, j. 18/03/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES E INVESTIMENTOS. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer para compelir o Banco réu a transferir ações e investimentos conforme plano de partilha do inventário de Antonio Paviotti. O requerente, Dirceu, filho do falecido e inventariante, apresentou a escritura pública de inventário e partilha ao banco, que recusou a transferência dos valores e ações listados. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Banco réu deve cumprir a obrigação de transferir as ações e saldos bancários conforme a escritura pública de inventário, e se a sentença foi omissa quanto à forma de atualização dos valores. III. Razões de Decidir 3. A sentença reconheceu a validade da escritura pública de inventário como documento suficiente para autorizar a transferência dos bens, conforme art. 610, §1º, do CPC. 4. A obrigação de fazer possui natureza jurídica executiva-mandamental, visando a execução específica da transferência dos bens, conforme art. 497 do CPC. Banco deve cumprir a obrigação de transferir as ações e saldos bancários conforme escritura pública de inventário - Impossibilidade de acolhimento dos cálculos indicados na inicial por englobar juros de mora, somente exigíveis na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, apurada em sede de eventual cumprimento de sentença (arts. 389 e 395 do Código Civil). IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que determinou a transferência das ações e saldos bancários conforme o plano de partilha, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. Tese de julgamento: 1. A escritura pública de inventário é documento hábil para transferência de bens. 2. A obrigação de fazer deve ser cumprida nos termos do plano de partilha, com incidência de consectários de mora a incidir apenas na hipótese de descumprimento da obrigação apurada em eventual cumprimento de sentença. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 610, §1º; art. 487, I; art. 497. Código Civil, art. 389; art. 395.” (Apelação Cível nº [1003618-81.2023.8.26.0372](#), Rel. Francisco Giaquinto, j. 18/03/26).

“Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Desacolhimento – Duplicatas mercantis levadas a protesto – Regularidade da contratação não comprovada – Ausência da prova da efetiva prestação dos serviços ao sacado, nos termos do art. 20, §3º da Lei nº 5.474/68 – Inexigibilidade da dívida bem reconhecida pelo douto Magistrado sentenciante – Autora que faz jus à indenização por danos morais – Sentença mantida – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1042579-26.2022.8.26.0114](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/03/26).

“RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1129671-50.2023.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 11/03/26).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO. I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo as requeridas no polo passivo da execução. A decisão reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas, com liame subjetivo e comunhão de interesses. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a tempestividade da contestação devido à alegada falha na citação; (ii) a inexistência de requisitos para caracterização de grupo econômico entre as empresas envolvidas. III. Razões de Decidir: 3. A citação foi considerada inválida devido à assinatura por terceiro, mas o vício foi superado pelo comparecimento espontâneo, tornando tempestiva a defesa. 4. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é necessária a demonstração de abuso de personalidade e confusão patrimonial, conforme o artigo 50 do Código Civil. 5. Não há evidências de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação coordenada entre as empresas André Basile Empreendimentos Ltda e Residencial Firenze SPE Ltda. com a devedora originária. A relação contratual entre as empresas não indica litisconsórcio ou grupo econômico. IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido para afastar a extensão da responsabilidade em relação às agravantes André Basile Empreendimentos Ltda e Residencial Firenze SPE Ltda. Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração de abuso de personalidade e confusão patrimonial. 2. A configuração de grupo econômico requer demonstração de atuação coordenada e comunhão de interesses.” (Agravo de Instrumento nº [2299361-98.2025.8.26.0000](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/03/26).

“Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Suspensão da execução determinada pelo MM. Juiz da causa, com base no art. 134, § 3º, do CPC – Inadmissibilidade - Suspensão que deve ser limitada às questões que dependam da solução da controvérsia relativa à instauração do incidente, devendo prosseguir os atos executórios com relação à devedora original, em homenagem ao princípio da celeridade processual – Decisão reformada - Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2377665-14.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 11/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Contrato de Compra e Venda de Imóvel – Extinção do Feito pelo reconhecimento da prescrição - Insurgência que não prospera – Notificação enviada pela Exequente, estabelecendo os Executados em mora, ainda nos idos de 2019 – Repetição do ato, de igual natureza, sem qualquer alteração significativa em seu teor – Conduta que não tem o condão de suspender, interromper, ou alterar, o reconhecimento do termo inicial de contabilização – Notificação concedendo o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o cumprimento da obrigação – Pretensão que passa a ser resistida com o término deste interregno – Aplicação da teoria "actio nata" – Sequenciais respostas dos Executados, fortemente resistindo à pretensão da Exequente – Inviabilidade de qualquer possibilidade de configuração do reconhecimento da dívida ou do direito pleiteado – Existência de condição suspensiva – Omissão – Inocorrência – Tema devidamente enfrentado – Reconhecimento de tal que inquinaria o próprio objeto da Ação, remetendo a Credora às vias da Ação de Conhecimento para o reconhecimento do crédito – Dívida que perderia as características de exequibilidade - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1008978-32.2025.8.26.0079](#), Rel. Penna Machado, j. 11/03/26).

“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APOSTAS E JOGOS ON-LINE. EMPRESA OPERADORA AUTORIZADA (LEI 14.790/2023). INCIDÊNCIA DO CDC. HIPERVULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. ACIDENTE DE CONSUMO. JOGO RESPONSÁVEL. DEVER DE CUIDADO. PORTARIA SPA/MF Nº 1.231/2024. INOBSERVÂNCIA. SESSÃO ININTERRUPTA DE 25 HORAS. 7.784 TRANSAÇÕES. RELATÓRIOS NÃO IMPUGNADOS. REVELIA. INDÍCIOS DE COMPULSÃO (TRASTORNO DE PARTICIPAÇÃO PREJUDICIAL EM JOGOS E APOSTAS) REVELADOR DE HIPERAVULNERABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETORNO FINANCEIRO DESPROPORCIONAL. EXTRAÇÃO DE LUCRO EM DESVIO DA FINALIDADE LÚDICO. REPETIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Relação de consumo configurada entre apostadora e operadora de jogos on-line (arts. 2º e 3º do CDC e art. 814, §2º, CC). Aplicação do regime protetivo próprio, inclusive da responsabilidade objetiva (arts. 8º e 12 do CDC). Provas documentais revelam que a autora realizou cerca de 7.784 apostas durante aproximadamente 25 horas ininterruptas, fato não impugnado pela ré revel e suficiente para caracterizar hipervulnerabilidade agravada, com sugestão de transtorno de participação prejudicial em jogos e apostas, nos termos da CID-11. 2. A Portaria SPA/MF nº 1.231/2024 impõe ao fornecedor deveres específicos de cuidado, monitoramento, alerta, limitação e intervenção para prevenção de dependência e riscos de jogo patológico. Inexistem evidências de que tais mecanismos tenham sido acionados, embora o comportamento da consumidora revelasse inequívoco acidente de consumo, com evidente superação da periculosidade inerente ao serviço. Violação do dever de segurança (art. 8º do CDC). 3. A adesão voluntária ao jogo não afasta a incidência da responsabilidade do fornecedor, pois a hipervulnerabilidade manifestada integra o próprio defeito do serviço, cuja dinâmica – controlada pela fornecedora – potencializa riscos e exige atuação preventiva. Ganho econômico substancial pela ré durante a sessão de fluxo financeiro superior a R\$ 1.600.000,00, indica exploração abusiva e ruptura do equilíbrio contratual. 4. Repetibilidade dos valores gastos no período crítico (R\$ 139.500,00), diante da falha do serviço e da revelia, acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros desde a citação (arts. 389 e 406 do CC). Dano moral configurado diante da sujeição, abalo emocional e degradação da dignidade da consumidora, comprovados inclusive pelas comunicações eletrônicas juntadas aos autos. 5. Quantum

indenizatório arbitrado em R\$ 20.000,00. 6. Sentença de parcial procedência reformada. Ação ora julgada inteiramente procedente. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007134-57.2025.8.26.0011](#), Rel. Luís Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 11/03/26).

“Apelação – Embargos à Execução – Confissão de dívida – Procedência parcial – Homologação dos cálculos do perito judicial – Impugnação apresentada pela parte exequente ao laudo pericial – Inconformismo quanto ao valor apurado – Descabimento – Laudo técnico que apurou o saldo devedor com base na documentação acostada e nos títulos efetivamente comprovados - A cláusula de vencimento antecipado não autoriza a inclusão unilateral de encargos sem o devido lastro na origem, cuja análise restou prejudicada pela ausência do contrato de cessão de crédito não fornecidos pelo credor - Prevalência do laudo pericial - Manutenção do quantum fixado na sentença - Recurso da parte executada pleiteando a extinção da execução em relação à empresa recuperanda em virtude da novação (art. 59 da Lei 11.101/05) - Pedido rejeitado - A novação prevista na Lei de Recuperação e Falência é "sui generis" e condicional - Novação prevista na Lei nº 11.101/2005 condicionada ao cumprimento do plano de recuperação - Sentença mantida - Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1000256-16.2020.8.26.0004](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 23/03/26).

“Agravo de Instrumento – Agravo de Instrumento – Incidente de desconconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Pretensão indeferida – Requisitos do art. 50 do Código Civil não evidenciados no caso – Dados apresentados pelo agravante que se afiguram insuficientes para tanto – Encerramento irregular da pessoa jurídica ou falência que não se afiguram suficiente para o deferimento da pretensão, tampouco o fato de não ter sido citado o sócio da empresa executada no endereço indicado por ele em outras ações – Honorários advocatícios – Fixação – Possibilidade no caso de rejeição de incidente de desconconsideração de personalidade jurídica - Entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.072.206/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuerva, j. 13.02.2025) e nesta Corte - Percentual arbitrado que deve ser baseado no valor da execução – Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2359667-33.2025.8.26.0000](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 23/03/26).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO APÓS RÉPLICA, SEM ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E SEM SANEAMENTO. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE ALEGADAS "DIFERENÇAS DE FRETE" LANÇADAS UNILATERALMENTE POR PLATAFORMA. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERTINENTES. SENTENÇA ANULADA, COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO, ABERTURA DE PRAZO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E PRODUÇÃO DO QUE SE MOSTRAR NECESSÁRIO. MULTA POR MÁ-FÉ AFASTADA. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1010542-44.2024.8.26.0576](#), Rel. César Zalaf, j. 25/03/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR E PESQUISA SISBAJUD DEFERIDOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA, DE URGÊNCIA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2010545-90.2026.8.26.0000](#), Rel. César Zalaf, j. 25/03/26).

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais – Procedência parcial – Irresignação do corréu Mercado Pago – Extorsão mediante sequestro – Vítima forçada a entregar o celular aos sequestradores durante o cativeiro – Registro policial da ocorrência - Uso indevido por terceiros que realizaram operações em nome do autor – Operações negadas pelo demandante e incondizentes com seu perfil – Existência e legitimidade destas operações não evidenciadas – – Súmula 479 do STJ – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11º, do CPC/15 - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1004700-41.2025.8.26.0320](#), Rel. Thiago da Siqueira, j. 25/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Cancelamento de Contrato c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais. Telefonía. Inconformismo. Parcial acolhimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança de multa por quebra do prazo de fidelidade. Descabimento. Multa contratual que fixou a fidelização em 24 (vinte e quatro) meses. Renovação automática do contrato que não implica na necessidade de cumprimento de novo prazo de fidelização. Abusividade. Multa afastada. Danos morais não configurados. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a multa contratual.” (Apelação Cível nº [1004407-66.2025.8.26.0451](#), Rel. Penna Machado, j. 25/03/26).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÕES CÍVEIS. Violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Ação de cobrança. Parceria comercial e prospecção de negócios. Demanda julgada parcialmente procedente. Apelaram as partes. 1. Fase Sorocaba (2013-2018). Autora que pleiteia comissão de 10% sobre faturamento de contratos públicos. Hipótese em que o sócio da empresa autora mantinha vínculo celetista com a ré para o exercício das mesmas funções de coordenação e gerência. Princípio da primazia da realidade. Atividades de prospecção que se inserem no feixe de atribuições do cargo de confiança exercido pelo integrante do quando social da requerente. Ausência de instrumentos escritos, de prova de atuação extracontratual e de compartilhamento de riscos financeiros afastam a natureza de parceria comercial autônoma. Incidência dos institutos da *supressio* e do *non venire contra factum proprium* ante a aceitação de pagamentos pontuais e ausência de ressalvas por longo período. 2. Fase Banco Itaú (2019-2020). O direito à comissão é legítimo, fundamentado no princípio do resultado útil e na boa-fé objetiva. A aproximação eficaz promovida pela Autora foi determinante para o negócio celebrado entre a Ré e a instituição financeira. Celebração do negócio jurídico poucos meses após o esaurimento do prazo de exclusividade previsto em anexo contratual. Irrelevância. A cláusula de barreira temporal não pode ser interpretada de modo a anular o objeto do contrato ou torná-lo puramente potestativo, sob pena de permitir o enriquecimento sem causa da Ré, que se beneficiou da prospecção realizada pela Requerente. Condenação ao pagamento de comissão mantida. 3. Julgamento ultra petita. É vedado ao julgador condenar a parte em percentual superior ao expressamente deduzido na petição inicial. Ofensa ao princípio da congruência. O julgado fixou a comissão em 5% sobre o faturamento bruto, ao passo que a pretensão autoral limitou expressamente o pedido ao percentual de 3%. Necessidade de extirpação do excesso para adequação ao pedido certo e determinado. Sentença

reformada parcialmente apenas para reduzir o percentual da comissão referente ao contrato com o Banco Itaú de 5% para 3% sobre o faturamento bruto dos serviços prospectados pela Autora, majorados os honorários impostos em desfavor da Requerente, observada a gratuidade. Recurso da Ré provido parcialmente e desprovido o apelo da Autora.” (Apelação Cível nº [1106685-73.2021.8.26.0100](#), Rel. Mendes Pereira, j. 31/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. Pessoa jurídica de pequeno porte que demonstra vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor de serviços de análise de crédito. Caracterização de relação de consumo. Incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90. Preliminar rejeitada. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO. Contrato social da empresa apelada enviado à apelante no momento da contratação, o qual delimita expressamente que apenas o sócio administrador detém poderes para contratar em nome da sociedade. Funcionária que realizou a contratação não possuía procuração ou outorga de poderes para representar a pessoa jurídica. Negligência manifesta da apelante ao não verificar o contrato social que estava em sua posse antes de formalizar o negócio e proceder à inscrição do nome da apelada em cadastro restritivo. Ausência das cautelas mínimas exigíveis de fornecedor profissional especializado em análise de crédito. Inteligência do art. 373, II, do CPC. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. Boa-fé que pressupõe a adoção de diligências necessárias para verificar a regularidade da representação. Apelante que dispunha do contrato social desde o início da negociação e deixou de consultá-lo. Mera utilização de e-mail corporativo não configura, por si só, outorga de mandato ou poderes de representação. Impossibilidade de invocar aparência de regularidade que a própria apelante deixou de verificar quando dispunha dos meios necessários. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e da efetiva prestação de serviços. Relação jurídica que não se aperfeiçoou validamente. Débito inexigível. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. Inscrição indevida do nome da empresa em cadastro de proteção ao crédito. Ofensa à honra objetiva. Dano moral presumido (in re ipsa). Súmula nº 227 do STJ. Negativação que compromete a reputação comercial, credibilidade e capacidade operacional da empresa junto a fornecedores, clientes e sistema financeiro. Responsabilidade civil da apelante configurada nos termos do art. 14 do CDC. Nexo de causalidade evidente entre o ato ilícito e o dano sofrido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Valor de R\$ 5.000,00 fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observância dos critérios previstos nos arts. 944 e 945 do Código Civil: extensão do dano, condições econômicas das partes, grau de culpa e caráter punitivo-pedagógico da medida. Montante adequado para compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração de condutas lesivas. Redução que implicaria em minimizar a gravidade do ato ilícito e cancelar práticas abusivas no mercado de consumo. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1014498-87.2024.8.26.0602](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 31/03/26).

“Apelação cível. Ação de reparação de danos materiais. Responsabilidade civil. Golpe do "Falso Empréstimo". Transferências via PIX. Sentença de improcedência. Mérito. Instituição financeira que permitiu a abertura de contas correntes utilizadas por estelionatários para o recebimento do

produto do crime. Falha na prestação de serviços evidenciada. Apesar da juntada de documentos em Produção antecipada de provas (Ação nº 1006104-21.2024.8.26.0011) (documentos de identificação e selfies), o banco apelado não comprovou a efetiva validação e confrontação dos dados, conforme exigido pela Resolução nº 4.753/2019 do BACEN. *Fragilidade probatória*. Elementos nos autos indicam inconsistências cadastrais (e-mail e telefones não condizentes com o titular – duplicidade de cadastro do mesmo número) que deveriam ter sido detectadas pelos sistemas de segurança. A mera coleta formal de documentos não supre o dever de segurança e compliance (KYC - *Know Your Customer*). Abertura de contas sem as devidas cautelas que foi a mola propulsora do golpe. Responsabilidade Objetiva. Recurso repetitivo (Tema 466/STJ). Súmula 479 do STJ. Nexo Causal. As contas fraudulentas foram instrumentos necessário e determinantes para o sucesso da empreitada criminosa. Se o banco tivesse agido com a diligência exigida na abertura e monitoramento, o dano não teria ocorrido. Ausência de culpa exclusiva da vítima. O fato de o consumidor ter realizado as transferências não rompe o nexo causal quando a estrutura bancária fornece o meio para a fraude. Fortuito interno caracterizado. Dever de ressarcimento reconhecido. Condenação à restituição do valor de R\$ 21.334,49. Precedentes desta C. Câmara. **Sentença reformada. Recurso provido.**” (Apelação Cível nº [1021172-11.2024.8.26.0011](#), Rel. Carlos Ortiz Gomes, j. 31/03/26).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Ação de reparação de danos materiais e morais - promessa de cura de doença por meio de tratamento espiritual - ato ilícito que, na espécie, passa pela tipificação penal da conduta do réu - ação penal ajuizada - sobrestamento do feito determinado nos termos dos arts. 64 do Código de Processo Penal e 315 do Código de Processo Civil - sobrevinda do V. Acórdão da ação penal - absolvição decorrente da insuficiência de provas, dada a impossibilidade de relacionar os depósitos recebidos pelo réu à conta da autora - art. 66 do Código de Processo Penal - ausência de óbice à ação indenizatória civil - sobrevinda de juntada, neste feito, dos extratos da conta da autora indicando saques realizados na data e nos valores recebidos pelo réu - independência entre as esferas civil e criminal - art. 935 do Código Civil - revelia - presunção de veracidade dos fatos - pagamentos satisfatoriamente comprovados - uso de ardil evidenciado nos autos - art. 927 do Código Civil - responsabilidade civil - condenação à reparação dos danos materiais - danos morais não configurados - ação julgada parcialmente procedente - recurso provido, em parte, para esse fim.” (Apelação Cível nº [1068282-40.2018.8.26.0100](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 10/03/26).

“Ação de indenização por danos materiais - "golpe do falso emprego" - whatsapp - transferências realizadas pela vítima - contas destino abertas pela via digital, não tendo a recorrida demonstrado que adotou as cautelas cabíveis - risco inerente à atividade exercida - Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça - reparação pelos danos materiais se mostra devida - restabelecimento da gratuidade de justiça - cabimento - ação julgada procedente - recurso da autora provido, e não provimento ao recurso do réu.” (Apelação Cível nº [1020542-52.2024.8.26.0011](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 10/03/26).

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AVARIA DE CARGA. SEGURADORA. Rejeitada preliminar de nulidade da sentença por ausência de

fundamentação. Decisão suficientemente fundamentada, com enfrentamento das questões essenciais à controvérsia. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Aplicação da teoria da asserção. Afastamento da alegação de ilegitimidade ativa da seguradora. Comprovação do pagamento da indenização securitária e da sub-rogação. Matéria que, de toda forma, não poderia ser conhecida pois aduzida apenas em sede de apelação. Inovação recursal. Decadência. Inaplicabilidade do prazo decadencial de dez dias do art. 754, parágrafo único, do Código Civil à seguradora sub-rogada. Incidência do prazo prescricional anual para a ação regressiva, contado do pagamento da indenização. Mérito. Transporte aéreo internacional de mercadorias. Registro de múltiplas avarias no momento do desembarque e em etapas subsequentes da cadeia logística. Extrato de conhecimento eletrônico, ficha de importação, protocolo de entrada, relatório de vistoria e registros fotográficos que evidenciam a existência dos danos. Inexistência de prova apta a afastar o nexo causal. Ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor que incumbia aos réus, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Limitação da indenização prevista pelo art. 22.3 da Convenção de Montreal inaplicável. Conhecimento prévio do valor da carga transportada. Precedentes desta E. 16ª Câmara de Direito Privado. Sentença de procedência mantida. Recursos não providos.” (Apelação Cível nº [1052956-96.2025.8.26.0002](#), Rel. Alexandre Batista Alves, j. 24/03/26).

“AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS INDENIZATÓRIOS - Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre particulares – Alegação dos autores (promissários compradores) de descumprimento contratual pelos réus (promitentes vendedores) – Fundamentos para pretensão resolução não demonstrados – Posse - Transmissão que se deu no ato da celebração do contrato consoante expressamente contido no instrumento - Autores que não fizeram prova de que não a tenham recebido, tampouco fizeram prova que tenham notificado os promitentes vendedores quanto ao não cumprimento segundo acordado e que estes tenham se oposto à pretensão – Propriedade – Transferência vinculada ao pagamento total do preço ajustado – Embora não indicada data para o pagamento da entrada (arras ou sinal), a quitação se constituiu à obrigação a termo, porquanto estabelecido o prazo final para o pagamento do preço total pactuado – Incidência dos arts. 389 e 397 do CC com afastamento da tese de indevida cobrança de juros de mora e de correção monetária - Fato superveniente de falecimento do coproprietário que não retira a eficácia do negócio jurídico celebrado livremente entre as partes com a observância dos preceitos estabelecidos no art. 104 do CC – Aplicação do princípio da "saisine", consagrado no ordenamento jurídico pelo art. 1.784 do CC, procedendo-se a imediata transferência da herança aos herdeiros legítimos e testamentários desde o momento da abertura da sucessão, cuja consequência principal é a sub-rogação subjetiva dos herdeiros na posição jurídica do "de cujus" – Nada obstava que os autores efetuassem o pagamento das cotas-partes pertencentes às coproprietárias supérstites nos exatos termos em que obrigados contratualmente com o pagamento ao espólio da cota parte do coproprietário falecido, inclusive, com eventual consignação para hipótese de incerteza ou recusa, conforme dispõe o art. 335, especialmente seu inciso IV, do CC – Mora dos autores, deixando de efetuar a quitação do preço ajustado no instrumento contratual - Situação que legitima a recusa dos promitentes vendedores na outorga da escritura pública para transferência da propriedade do bem imóvel – Aplicação da regra prevista no art. 476 do CC - *Exceptio non adimpleti contractus*, segundo a qual o demandado recusa a sua prestação, sob argumento de não ter aquele que a exige dado cumprimento à parte que lhe cabe, hipótese dos autos – Não demonstrada causa que motive a pretensão resolução do contrato, pois

não houve o alegado descumprimento pela parte contrária - De rigor a manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos, com consequente majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) – **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1003334-13.2022.8.26.0565](#), Rel. Marcelo Ielo Amaro, j. 24/03/26).

17ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E TARIFAS BANCÁRIAS. Contrato de financiamento firmado entre as partes. Sentença de improcedência mantida. Taxa de juros pactuada não abusiva, por se situar em patamar compatível com as condições de mercado e com a taxa média divulgada pelo BACEN. Possibilidade de capitalização mensal dos juros, conforme MP 2.170-36/2001 e Súmulas 539 e 541 do STJ. Tarifa de cadastro válida quando inexistente relação anterior entre as partes. Tarifa de registro admitida diante da comprovação da efetiva prestação do serviço. Ausência de onerosidade excessiva. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1049388-09.2024.8.26.0002](#), Rel. Eduardo Velho, j. 26/03/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. CONTRATO DE LICENÇA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA. Relação empresarial. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Software adquirido para incremento da atividade empresarial da contratante. Ausência de destinação final e de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação da teoria finalista mitigada. Prova pericial técnica corretamente deferida para apuração de eventual inadimplemento contratual. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2384890-85.2025.8.26.0000](#), Rel. Afonso Bráz, j. 30/03/26).

18ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais. RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte de passageiros. Queda de usuária no momento do desembarque. Fratura de fêmur. Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil. Falha na prestação do serviço evidenciada. Violação ao dever de incolumidade. Ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito). Dever de indenizar mantido. DANOS MORAIS. Configuração "in re ipsa". Lesão física grave, necessidade de cirurgia. Quantum indenizatório. Majoração devida. Valor arbitrado na origem que se mostra insuficiente. Fixação em R\$ 35.000,00, adequado às circunstâncias do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1031707-44.2021.8.26.0224](#), Rel. Ernani Desco Filho, j. 04/03/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Decisão que determinou a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato de financiamento, condicionando o prosseguimento do procedimento à intimação pessoal do devedor na unidade prisional. Insurgência do credor fiduciário. ADMISSIBILIDADE: Procedimento extrajudicial regido pela Lei nº 9.514/97 que possui disciplina específica quanto à constituição em mora, intimação para purga e consolidação da propriedade, bem como quanto à realização do leilão

extrajudicial. Elementos que indicam a adoção de modalidades legalmente previstas de intimação e ciência inequívoca do devedor acerca do procedimento, que ajuizou pedido de sustação antes das datas designadas. Inadmissibilidade de imposição de condicionante não demonstrada como exigência legal necessária no caso concreto. Circunstância de encarceramento que, por si só, não impõe ao credor fiduciário dever de diligenciar no interior de estabelecimento prisional. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2314294-76.2025.8.26.0000](#), Rel. Israel Góes dos Anjos, j. 09/03/26).

19ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Golpe de engenharia social. Transações não autorizadas. Pedidos improcedentes. Pleito de reforma. Impossibilidade. Acesso a site fraudulento que imitava a interface da instituição financeira. Fornecimento voluntário de dados pessoais pelo consumidor. Informações coligidas, de forma parcial, aos autos. Autor engenheiro. Esperada prudência compatível com o homem médio. Conversa que aborda produtos e serviços estranhos ao inicialmente pretendido. Realização de múltiplas transações com uso legítimo de credenciais. Tratativa iniciada por canal não oficial. Culpa exclusiva da vítima aliada à atuação de terceiro. Ausência de falha na prestação do serviço. Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [1011627-59.2025.8.26.0405](#), Rel. Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 04/03/26).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Reparação de danos. Interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade, impossibilitando o desenvolvimento normal de sua atividade empresarial no período [três dias, em outubro de 2024]. Alegação da ré de evento climático imprevisível e alheio ao seu controle. Responsabilidade objetiva da concessionária do serviço público de energia elétrica, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Consideração de que as tempestades, ainda que intensas, são fatos previsíveis e inerentes à atividade de fornecimento de energia elétrica, tratando-se de fortuito interno. Circunstância de que, ainda que se entendesse como de força maior um evento climático extremo [o que não é o caso], ainda assim houve demora injustificável no restabelecimento do serviço (três dias). Lucros cessantes e danos emergentes. Probabilidade objetiva e circunstâncias concretas. Dados que estão restritos a elementos racionalmente controláveis que possibilitam aferir as perdas sofridas e a queda no faturamento. Apuração dos lucros cessantes e dos danos emergentes em liquidação de sentença. Danos morais configurados. Notório o sério contratempo ocasionado ao normal desenvolvimento das atividades da parte ativa por período relevante, em virtude da má prestação de serviço, tudo importando em desprestígio no meio comercial em que atua, de molde a vulnerar sua honra objetiva. Indenização arbitrada na sentença em R\$ 5.000,00, mantida. Pedido inicial julgado procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1005142- 96.2025.8.26.0161](#), Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, j. 18/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA PENHORA, DE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS E DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECISÃO DE REJEIÇÃO. AGRAVO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Alega a executada que sua intimação quanto à penhora se deu de forma irregular, que seus vencimentos são impenhoráveis e que se consumou a prescrição intercorrente. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação acerca da penhora se deu de forma regular, se a discussão quanto à penhorabilidade dos vencimentos se encontra preclusa e se houve prescrição intercorrente. III. Razões de Decidir 3. Pedido de concessão de tutela recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta Câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2º do RITJSP). 4. A intimação acerca da penhora foi regular, porquanto realizada no endereço constante dos autos, tendo sido validada nos termos do art. 841, §§ 2º e 4º, do CPC, ante a ausência de constituição de patrono na fase cognitiva e de comunicação de alteração de domicílio pela executada. 5. A impenhorabilidade não constitui matéria de ordem pública, consoante o Tema Repetitivo nº 1.235 do C. STJ, aplicável por analogia, razão pela qual a insurgência quanto à constrição, ao tempo da exceção de pré-executividade, encontrava-se preclusa. 6. Por outro lado, por se tratar de modalidade de constrição de trato sucessivo, é possível pleitear sua modificação a qualquer tempo, desde que demonstrada alteração da condição econômico-financeira, o que não ocorreu no caso concreto. 7. O prazo prescricional aplicável à débitos oriundos de instrumento particular é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil 8. A parte credora não permaneceu inerte, tendo realizado diversas diligências para localizar bens, o que afasta a prescrição intercorrente. 9. As alterações da Lei nº 14.195/2021 não se aplicam retroativamente a atos praticados antes da sua vigência. IV. Dispositivo e Tese 10. Efeito antecipatório denegado e, desde já, desprovido o recurso. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não se configura quando o credor realiza diligências contínuas para satisfazer o crédito. 2. As alterações legislativas posteriores não retroagem para afetar processos em curso. Legislação Citada: Código Civil de 2002, art. 206; Código de Processo Civil, art. 921, § 4º; art. 14. Lei nº 14.195/2021; e Jurisprudência Citada: TJSP, AC nº 1006332-61.2016.8.26.0565; STJ, Tema Repetitivo nº 566; e STF, Súmula nº 150.” (Agravo de Instrumento nº [2011641-43.2026.8.26.0000](#), Rel. Roberto Maia, j. 11/03/26).

“Execução. Pretensão de expedição de ofício à várias usinas objetivando o bloqueio de valores eventualmente pertencentes aos executados, sem nenhuma demonstração de vínculo jurídico entre as usinas e os executados. Inviabilidade. Exequente que supervenientemente requer a realização de diligência específica em imóveis de alegada titularidade dos executados para a constatação de existência de lavouras no local. Deferimento superveniente pelo juízo a quo da pleiteada diligência de constatação. Contexto dos autos que leva ao improvimento do recurso.” (Agravo de Instrumento nº [2157635-73.2024.8.26.0000](#), Rel. Luis Carlos de Barros, j. 27/03/26).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AUTORES ENFRENTARAM ATRASO SIGNIFICATIVO EM VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM, RESULTANDO EM PREJUÍZOS FINANCEIROS E PESSOAIS DURANTE VIAGEM DE LUA DE MEL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER PROPORCIONAL À LESÃO, COMPENSANDO O DANO E IMPONDO SANÇÃO AO OFENSOR. 4. CONSIDERANDO A CULPA DA RÉ, REPERCUSSÃO E DURAÇÃO DO EVENTO DANOSO, O VALOR DE R\$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR É INSUFICIENTE, COMPORTANDO MAJORAÇÃO PARA R\$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. RECURSO PROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: 1. O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER PROPORCIONAL À LESÃO E SUFICIENTE PARA DISSUADIR O COMPORTAMENTO ILÍCITO. 2. NÃO CABE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LEGISLAÇÃO CITADA: LEI 14.905/2024 JURISPRUDÊNCIA CITADA: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA, TEMA 1.059.” (Apelação Cível n. [1011428-78.2025.8.26.0068](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 03/03/26).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS E LUCROS CESSANTES C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Transporte marítimo internacional – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção – Contratação da ré, na qualidade de agente de carga, para realizar o transporte internacional da mercadoria (maquinário) importado pela autora, que fora acondicionado em 35 contêineres – Dever da requerida de informar nos sistemas da Receita Federal do Brasil (SISCOMEX/MERCANTE) todos os dados dos embarques, no prazo de 48 horas antes da atracação do navio – Equívocos nas informações prestadas pela ré, notadamente a divergência entre os valores de frete entre os BL Master e o House, em relação ao Conhecimento de Embarque nº 1057116482 que impediu a autora de realizar o desembaraço aduaneiro das cargas, resultando em custo extraordinário de armazenagem, abusividade na cobrança da demurrage, além de lucros cessantes decorrentes do atraso para início do funcionamento da máquina - Legitimidade passiva da ré reconhecida – Precedentes desta C. Corte – Prejuízos suportados pela autora no período compreendido entre 07/03/2024 (data da chegada da última parte da máquina) até 15/04/2024 (data da correção do erro) que devem ser atribuídos à ré – Pretensão de limitação da responsabilidade da requerida quanto aos gastos com armazenagem e demurrage ao período compreendido entre 08/04/2024 (suposta data da constatação do frete incorreto declarado) e 15/04/2024, bem como limitá-la especificamente aos cofres relacionados ao BL nº 1057116482 – Descabimento – Apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação de sentença, inclusive com eventual produção de prova pericial para aferir os lucros líquidos da empresa autora nos primeiros 40 dias de efetivo funcionamento da máquina - A inércia da requerente em proceder com o desembaraço da carga logo após a correção documental, deixando de mitigar o próprio prejuízo, por si só, não tem o efeito de afastar a responsabilidade pelos prejuízos do atraso atribuído à ré - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, apenas para determinar que o cálculo da demurrage observe estritamente as condições pactuadas no Termo de Responsabilidade, que os juros de mora incidam a partir do vencimento de

cada fatura, bem como que a apuração de eventual majoração de lucro com o início do funcionamento do maquinário no período de 40 dias leve em consideração o lucro líquido auferido pela empresa autora, além de inverter a alocação da sucumbência na reconvenção - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1000247-66.2024.8.26.0375](#), Rel. Fábio Podestá, j. 23/03/26).

“Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda em corredor de shopping center em razão de piso molhado sem sinalização. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Prova audiovisual e fotográfica que evidencia a dinâmica do acidente. Responsabilidade civil configurada. Danos materiais comprovados. Danos morais caracterizados. Valor arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1008470-19.2025.8.26.0554](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 23/03/26).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Tutela antecipada antecedente. Extinção do processo sem resolução do mérito. Descumprimento de prazo para aditamento da petição inicial. Suspensão dos prazos processuais determinada pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça em razão do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Decisão CNJ de 10/5/2024. Aplicabilidade a feito cujo patrono possui escritório único em São Leopoldo/RS, município notoriamente atingido pelas enchentes. Inscrição do advogado em outras seccionais da OAB que não afasta o espírito protetivo da norma. Petição de requerimento de suspensão de prazo apresentada tempestivamente, já computado o período de suspensão determinado pelo CNJ. Ausência de certidão cartorária de decurso do prazo. Extinção indevida. Sentença anulada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [0003009-16.2023.8.26.0405](#), Rel. Mario Sergio Leite, j. 12/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de extinção. Insurgência do apelante. Interesse processual evidenciado. Necessidade da medida a fim de obter dados cadastrais das contas destinatárias dos valores provenientes de golpe. Dados cadastrais que não se confundem com transações financeiras. Sigilo bancário que se aplica apenas às movimentações financeiras. Eventual uso Precedentes deste Tribunal e C.STJ. Exibição dos documentos não exonera o interessado da responsabilização civil e penal de seu uso indevido. Sentença anulada. Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1008565-84.2024.8.26.0004](#), Rel. Mario Sergio Leite, j. 12/03/26).

“APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL. NEGATIVA DE EMBARQUE NA CABINE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. 1. A PORTARIA ANAC Nº 12.307/2023 DELEGA ÀS TRANSPORTADORAS AÉREAS A DEFINIÇÃO DE CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DE ANIMAIS NA CABINE DA AERONAVE. 2 IRDR Nº 2071538-36.2025.8.26.0000 DESTE TRIBUNAL QUE RECONHECEU QUE A AVALIAÇÃO DO TRANSPORTE DE ANIMAIS DE SUPORTE EMOCIONAL DEVE CONSIDERAR FATORES INDIVIDUALIZADOS, COMO RAÇA, PORTE, SAÚDE, COMPORTAMENTO E ADESTRAMENTO. 3. PONDERAÇÃO CASUÍSTICA QUANDO PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, SOBRETUDO EM SITUAÇÕES ENVOLVENDO PASSAGEIROS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS. 4. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A

NECESSIDADE TERAPÊUTICA DO AUTOR E RAÇA BRAQUICEFÁLICA DE "BENJAMIN", COM RISCO AUMENTADO DE REALIZAR A VIAGEM NO PORÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O ANIMAL POSSUI COMPORTAMENTO ADEQUADO E DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA REGULAR. CARÁTER NÃO RECREATIVO DA VIAGEM, MAS DE MUDANÇA FAMILIAR DEFINITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM TRATAMENTO EXCEPCIONAL. 5. A FLEXIBILIZAÇÃO DO LIMITE DE PESO NÃO IMPLICA AFASTAR REGRAS DE SEGURANÇA, MAS COMPATIBILIZAR DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À DIGNIDADE (ARTS. 1º, III, 6º E 196, CF) COM A ATIVIDADE REGULADA DE TRANSPORTE AÉREO, DESDE QUE CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO RIGOROSO DAS DETERMINAÇÕES OPERACIONAIS PREVISTAS NO ART. 9º DA PORTARIA ANAC Nº 12.307/2023. SOLUÇÃO ADEQUADA AO CASO. 6. PERMITIDO O EMBARQUE DO ANIMAL PARA PASSAGENS ADQUIRIDAS PELO AUTOR OU AQUISIÇÃO DE NOVAS, SE NÃO REMARCADA A VIAGEM. 7. PASSAGEIRO QUE DEVE SE SUJEITAR ÀS ORIENTAÇÕES E DETERMINAÇÕES DA TRIPULAÇÃO QUANTO À CONTENÇÃO, ACONDICIONAMENTO, EMBARQUE E PERMANÊNCIA DO ANIMAL, SEM AFASTAR A PRERROGATIVA DA COMPANHIA AÉREA DE IMPEDIR O EMBARQUE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO OU RISCO OPERACIONAL. 8. NÃO É POSSÍVEL CONCEDER AUTORIZAÇÃO GENÉRICA OU PERMANENTE PARA VOOS FUTUROS, DADA A VARIABILIDADE TÉCNICA E FÁTICA INERENTE AO TRANSPORTE AÉREO. 9. SENTENÇA REFORMADA. 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1055123-83.2025.8.26.0100](#), Rel. Júlio César Franco, j. 12/03/26).

“APELAÇÃO. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS. PROCEDÊNCIA DECRETADA EM 1º GRAU. DECISÃO MANTIDA. 1. INCIDÊNCIA DO REGIME DA LEI 8.078/90. 2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE O ACIDENTE NARRADO ACARRETOU LESÕES À INTEGRIDADE FÍSICA DA AUTORA. DANO EXTRAPATRIMONIAL E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS. 3. VERBA INDENIZATÓRIA PAUTADA POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000718-57.2024.8.26.0157](#), Rel. Campos Mello, j. 13/03/26).

“APELAÇÃO. Ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços de agente consignatário. Alegação de desistência injustificada pela contratante que gera o devedor de pagamento da remuneração prevista no contrato. Reconvenção . Sentença de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo das partes: da autora, insurgindo-se exclusivamente contra a limitação da condenação a 50% da remuneração contratual; da ré, suscitando preliminar de nulidade da sentença por considerá-la extra petita e do cerceamento de defesa, alegando, no mérito, a ocorrência de impossibilidade superveniente do objeto contratual em razão de suposto estelionato, que não houve efetiva prestação de serviços pela consignatária, razão pela qual não seria devida qualquer remuneração e, ainda, a procedência da reconvenção, sob o argumento de que a consignatária teria praticado ato ilícito ao comunicar terminais portuários, ocasionando prejuízos operacionais. Descabimento. Preliminares afastadas. Rescisão imotivada do ajuste pela contratante que alterou o porto de descarga. Dever de indenizar. Indenização fixada em 50% da remuneração contratual que se mostra adequada. Improcedência da reconvenção por ausência de nexo causal e de prova do alegado ato ilícito. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1139579-97.2024.8.26.0100](#), Rel. Mario Sergio Leite, j. 26/03/26).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame Ana Paula Santos Cruz ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais contra Uber do Brasil Tecnologia Ltda., alegando que foi vítima de fraude durante a entrega de produtos, resultando em débito indevido de R\$ 4.500,00 em sua conta. A sentença de primeira instância julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva da Uber, (ii) a responsabilidade da ré pelos danos causados por terceiros, e (iii) a adequação do valor da indenização por danos morais fixado em sentença. III. Razões de Decidir 3. A Uber é considerada parte legítima, pois integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados por seus parceiros, conforme o Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilidade objetiva da ré é confirmada pela falha na prestação de serviços, uma vez que a autora foi constrangida e sofreu coação durante a entrega. 5. O valor da indenização por danos morais foi reduzido para R\$ 4.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme pleiteado inicialmente pela autora. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor abrange atos de seus parceiros na cadeia de fornecimento. 2. A indenização por danos morais deve ser proporcional ao dano sofrido e ao pedido inicial. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1002771-47.2022.8.26.0006, Rel. Marco Fábio Morsello, 11ª Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2023. TJSP, Apelação Cível 1015854-35.2019.8.26.0007, Rel. Lavinio Donizetti Paschoalão, 14ª Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2021.” (Apelação Cível nº [1071341-60.2023.8.26.0100](#), Rel. Nuncio Theophilo Neto, j. 26/03/26).

“Apelação Cível. Ação de reparação de danos materiais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Compra e venda de veículo. Autor atraído para anúncio de site. Alegação de que fora vítima de golpe por falha na prestação dos serviços bancários. Não acolhimento. Negociação de compra de veículo anunciado em "site" Webmotors. Golpe perpetrado por terceiro. Ausência de qualquer elemento que possa caracterizar a falha nos serviços prestados pelo réu. Veículo anunciado em valor 40% abaixo do previsto na Tabela FIPE. Tratativas realizadas exclusivamente via aplicativo de mensagens. Autor que não tomou mínima cautela para aferir a legitimidade do procedimento adotado para o negócio jurídico realizado. Inteligência do Art. 14, § 3º, II, do CPC. Excludente de responsabilidade. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1031155-52.2024.8.26.0005](#), Rel. João Carlos Calmon Ribeiro, j. 26/03/26).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MEIO DE DEFESA ADMITIDO EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, RESTRITA À DISCUSSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU AOS CASOS EM QUE A NULIDADE SE VERIFICA DE PLANO – DISCUSSÃO SOBRE COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA – VIA INADEQUADA – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº [2011193-70.2026.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 30/03/26).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Cobrança de Tarifa de "Carga Poluidora" (Fator K) - Ausência de critérios que fundamentam a classificação quanto ao estabelecimento da autora - Cobrança da tarifa que depende de estudos técnicos que comprovem a toxicidade dos efluentes, bem como de prévia comunicação acerca da cobrança - Elementos indispensáveis não observados pela concessionária - Inexigibilidade dos valores que se impõe - Precedentes jurisprudenciais - Sentença parcialmente reformada, todavia, para o fim de determinar à requerida a apresentação das cópias das faturas dos últimos dez anos, em liquidação de sentença - Ação procedente - Sucumbência a cargo da ré - Recurso da autora provido, improvido o da requerida, com observação.” (Apelação Cível nº [1010788-94.2025.8.26.0482](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 11/03/26).

“Agravos de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que excluiu verba sucumbencial anteriormente fixada, diante do reconhecimento de equívoco cartorário no cadastramento/inclusão indevida de parte no polo passivo – Insurgência da executada (excluída do polo passivo) – Não acolhimento – Cabimento dos embargos de declaração para eliminação de contradição interna e adequação do decisum à fundamentação adotada – Inocorrência de preclusão, coisa julgada ou inovação indevida, tratando-se de correção de inexatidão/contradição do provimento judicial – Ausência de demonstração de culpa processual das exequentes pela inclusão indevida – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Agravos de Instrumento nº [2020135-91.2026.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 18/03/26).

“Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Negativação – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Descabimento – Ausência de comprovação idônea de negativação – Relatórios de "Acerta Essencial Positivo" e "Fenx do Brasil" que não se confundem com registros em órgãos oficiais de proteção ao crédito, nem geram publicidade ou afetam score – Ademais, a ré demonstrou relação jurídica, contratação digital válida, uso do crédito com compras e inadimplemento – Origem dos débitos comprovada (CCB com aceite eletrônico e logs) – Exercício regular de direito na inscrição – Dano moral não configurado – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004002-76.2024.8.26.0156](#), Rel. Jorge Tosta, j. 18/03/26).

“APELAÇÃO – Ação de indenização por danos morais – Alegação de injúria racial praticada por motorista de aplicativo – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Prova oral consistente e convergente no sentido de que a corré dirigiu ao autor expressão associando sua condição racial à ideia de sujeira, em tom exaltado e em via pública – Análise orientada pelo protocolo para julgamento com perspectiva racial do CNJ – Expressão utilizada em contexto de repulsa e recusa de transporte que revela mobilização de marcador racial com carga depreciativa – Configuração de injúria racial, ato ilícito indenizável – Dano moral presumido – Situação vexatória que atenta contra a honra subjetiva e objetiva do autor – Responsabilidade solidária da plataforma intermediadora, integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento – Indenização fixada em R\$ 15.000,00, em observância aos princípios da

proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1012866-81.2022.8.26.0477](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 19/03/26).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DA AUTORA/APELADA FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA (SOFTWARE) - PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS À RÉ, EMPRESA ORIGINALMENTE CONTRATADA PARA DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE, BEM COMO REEMBOLSO DOS VALORES DISPENDIDOS NA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO MESMO SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO "SUB JUDICE" - RELAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO É DE CONSUMO PORQUE O SOFTWARE, RESULTANTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ, É DE GESTÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL EXPLORADA PELA AUTORA, OU SEJA, VERDADEIRO INSUMO DA ATIVIDADE PRINCIPAL DA APELADA - PRAZO CONTRATUAL, DE OUTRO LADO, NÃO OBSERVADO PELA RÉ - INCONTROVERSA A ENTREGA COM ATRASO - ALEGAÇÃO PELA AUTORA DE INADEQUAÇÃO DO PRODUTO - ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À RÉ, QUE NÃO REQUEREU A PROVA PERICIAL - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC - RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM A CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - ART. 475, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação nº [1013503-94.2025.8.26.0002/SP](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 19/03/26).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**EFEITO SUSPENSIVO – APELAÇÃO** – Pretensão do réu recorrente, de atribuição de efeito suspensivo à apelação – Inadmissibilidade – A apelação interposta contra sentença que confirma, concede ou revoga a antecipação dos efeitos da tutela deve ser recebida, na parte compreendida na antecipação da tutela, no efeito devolutivo, a teor do artigo 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil – Hipótese, ademais, que o réu apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer circunstância processual excepcional que justificasse a atribuição de efeito suspensivo a esta apelação – **Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE** – Prescrição quinquenal – Inocorrência - Suspensão do prazo em razão da recuperação judicial da empresa devedora principal e de decisões judiciais impeditivas até a autorização da retomada do procedimento da Lei 9.514/97 - Contrato de trato sucessivo – Prescrição cujo termo inicial deve ser contado do vencimento da última parcela, ainda que haja cláusula prevendo vencimento antecipado da dívida – Não ficaram verificadas irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade - Ciência inequívoca dos devedores e garantidores quanto a todos os atos praticados – Sentença mantida – **Recurso improvido, neste aspecto. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ** – Inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, do CPC – Recorrida que apenas utilizou os meios processuais postos à sua disposição, como reflexo do direito de defesa – Pretensão deduzida pela apelante afastada. **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS** – Sentença mantida – Aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), em prol dos advogados da ré, ficam majorados para R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1001040-22.2021.8.26.0274](#), Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 12/03/26).

“**CERCEAMENTO DE DEFESA** – Inocorrência – Prova pericial voltada à apuração de haveres societários alegada na reconvenção – Matéria que não guarda conexão com a ação – Pedido de regresso lastreado em título quitado – Desnecessidade de perícia – Preliminar rejeitada – **Recurso improvido, neste aspecto.** **AÇÃO REGRESSIVA** - Nota promissória – Vinculação a contrato de confissão de dívida – Alegação de perda automática de autonomia – Inocorrência – A nota promissória foi paga e resgatada, legitimando a sub-rogação e o regresso contra o codevedor - A alegada nulidade do instrumento de quitação não desconstitui a eficácia liberatória cartular – Sub-rogação configurada – Direito de regresso preservado – Alegadas nulidades do instrumento particular de quitação alegadas não invalidam a quitação da cártula – **Recurso improvido, neste aspecto.** **EXCESSO DE COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE** – Inexistência – Confissão de dívida prevendo, na cláusula terceira, emissão de nota promissória no valor de R\$ 220.000,00 como garantia – Conformidade entre contrato e título – Dívida assumida solidariamente em cártula assinada pelas partes – Pagamento integral comprovado – Sub-rogação do pagante – Demais codevedores que ressarciram suas quotas, restando a do apelante – Regresso devido – Não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 285 do Código Civil - **Recurso improvido, neste aspecto.** **RECONVENÇÃO** – Apuração de haveres e dano moral – Falta de conexão com a ação regressiva – Matérias societárias e de responsabilidade civil com instrução própria – Via inadequada – Improcedência mantida - **Recurso improvido, neste aspecto.** **HONORÁRIOS RECURSAIS** - Honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação e 10% do valor da reconvenção, ficam majorados para 15% (quinze por cento) destas verbas, observada, a gratuidade da justiça de que é beneficiário. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1009863-68.2019.8.26.0269](#), Rel. Plínio Novaes de Andrade Júnior, j. 26/03/26).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO APRECIÇÃO DAS TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NULIDADE – AÇÃO MONITÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE - I –** Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve a decisão que acolheu o pedido de desconconsideração de personalidade jurídica e determinou a inclusão da ora agravante no polo passivo da ação - II - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou sua decisão, expondo claramente as suas razões – Ausência de afronta ao art. 93, IX, da CF – Estando os autos devidamente instruídos, cabível a apreciação da matéria no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Alegação de nulidade da decisão por ausência de apreciação das teses de ilegitimidade da agravante, inadequação da via eleita e falta de interesse de agir – Hipótese em que tais matérias foram expressamente apreciadas na decisão agravada – Nulidade não verificada – Incidente de desconconsideração adequadamente manejado, não se confundindo com ação pauliana, que tem objeto diverso - Via adequada a interesse de agir presente - Hipótese em que os elementos dos autos apontam para a irregularidade na atuação da devedora originária – Desconconsideração cabível – Preliminares afastadas – III – Reconhecido que o credor, ora agravado, instaurou incidente de desconconsideração simples da personalidade jurídica, e não desconconsideração inversa, como constou da decisão recorrida - Cooperativa agravante, correquerida no incidente, que incorporou a empresa alegadamente envolvida na fraude narrada no incidente - Reconhecido que

a cooperativa incorporadora responde pelas obrigações da cooperativa incorporada – Inteligência do art. 59 da Lei nº 5.764/1971 – Legitimidade da agravante reconhecida – Reconhecido que é possível a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a atingir bens particulares dos sócios em razão de dívidas contraídas pela pessoa jurídica, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma – Aplicação do art. 50 do NCCB – Documentos que revelam que a empresa executada transferiu todos os seus bens para a cooperativa SICOOB Credicoonai, incorporada pela ora agravante, para pagamento de suposta dívida – Ausência de documento indicativo da suposta dívida a justificar a transferência da integralidade de seu patrimônio – Documentos que sugerem o uso, pela cooperativa incorporada, de laranjas, também requeridos nos autos principais, na operação de transferência do patrimônio em questão – Permuta, realizada com a SICOOB, de imóvel adquirido por R\$2.000.000,00, mas permutado sob o valor de R\$26.000.000,00 no mesmo ano – Imóvel permutado pela SICOOB que foi anteriormente lhe dado em pagamento pela empresa executada – Relação de 58 imóveis integralizados no patrimônio de empresa correqueira nos autos principais – Bens aos quais foram atribuídos valores evidentemente inferiores aos valores reais de mercado – Sucessão empresarial fraudulenta configurada - Hipótese em que estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica – Elementos dos autos que apontam para a irregularidade na atuação da empresa devedora, em razão da falta de regular quitação de seus débitos – Indícios de insolvência - Ausência de bens em nome da pessoa jurídica capazes de responder pelo débito, que se encontra sem pagamento desde janeiro de 2024 – Indícios de sucessão empresarial fraudulenta que levam à conclusão de confusão patrimonial entre os bens da sociedade e da sucessora – Pretensão de responsabilização limitada aos beneficiários da suposta fraude – Agravante que não demonstrou concretamente o envolvimento dos terceiros por ela indicados como beneficiários da suposta fraude que resultaram no desvio e blindagem patrimonial da executada Campezina - Pedido subsidiário de limitação da responsabilidade ao benefício auferido pela incorporadora da empresa devedora originária – Descabimento – Sucessão empresarial que implica na assunção do ativo e passivo da empresa incorporada - Precedentes – Decisão mantida – Agravo improvido.” (Agravo de Instrumento nº [2257723-85.2025.8.26.0000](#), Rel. Salles Vieira, j. 26/03/26).

37ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais – Transferência (PIX) – Alegação de fraude – Sentença de improcedência – Golpe do "falso advogado" – Recebimento de telefonema de suposto advogado, que informa a existência de ação judicial ganha e pede que o cliente "click, copie e cole" um link em seu aplicativo bancário, para recebimento do crédito – Vítima que seguindo orientações do falso advogado disponibiliza informações sigilosas – Conjunto probatório demonstra que não houve falhas na prestação de serviços por parte da instituição financeira, e nem fortuito interno, e sim desídia do autor na guarda das informações bancárias – Culpa exclusiva da vítima configurada – Excludente do CDC, art. 14, § 3º, II – Inaplicabilidade da Súmula STJ 479 - Precedentes desta Corte - Indenização indevida – A alegação de falha da instituição financeira decorrente da ausência da adoção dos cuidados necessários na abertura da conta utilizada para a consecução da fraude – Matéria não articulada na exordial e/ou durante a instrução processual – Inovação recursal – Não conhecimento - Sentença mantida – **Recurso desprovido, na**

parte conhecida, e majorados honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3º.” (Apelação Cível nº [1000418-15.2025.8.26.0334](#), Rel. José Wagner Oliveira Melatto Peixoto, j. 20/03/26).

“Apelações. Prestação de serviços bancários. Ação de indenização por danos materiais e morais. Preliminar de revogação da gratuidade deferida ao autor. Rejeição. Autor que foi vítima de golpe praticado por terceiros. Ausência de falha na prestação do serviço bancário do corréu Nu Pagamentos. De outro lado, falha na prestação do serviço do corréu Banco Mercantil constatada, tendo em vista que permitiu a realização de transações financeiras fora do perfil de consumo do autor. Culpa concorrente reconhecida entre o autor e o Banco Mercantil. Indenização moral afastada, já que o autor contribuiu para a ocorrência da fraude. Sentença de procedência alterada. Recurso do corréu Nu Pagamentos provido e parcialmente provido o do corréu Banco Mercantil.” (Apelação Cível nº [1005710-86.2025.8.26.0590](#), Rel. Pedro Kodama, j. 25/03/26).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução com efeito suspensivo, considerando a averbação premonitória em imóveis como garantia. A exequente agravante busca a reforma da decisão, alegando que a averbação tem natureza meramente publicitária e não constitui garantia. **II. Questão em Discussão** 2. A questão em discussão consiste em determinar se a averbação premonitória pode ser considerada garantia suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. **III. Razões de Decidir** 3. Os embargos à execução, como regra, não possuem efeito suspensivo, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 919, §1º, do CPC, que exige garantia da execução por penhora, depósito ou caução. 4. A averbação premonitória não constitui garantia idônea, pois não representa constrição patrimonial efetiva. A decisão agravada foi reformada para indeferir o efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento da execução na ausência de garantia suficiente. **IV. Dispositivo e Tese** 5. Recurso provido. *Tese de julgamento*: 1. A averbação premonitória não é garantia suficiente para efeito suspensivo dos embargos à execução. 2. A garantia do juízo é requisito indispensável para a concessão de efeito suspensivo. **Legislação Citada**: CPC, art. 919, §1º.” (Agravo de Instrumento nº [2339389-11.2025.8.26.0000](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 11/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO PESSOAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COLEGIALIDADE PRESERVADA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do réu para anular sentença, por cerceamento de defesa, determinando a reabertura da instrução com designação de audiência para depoimento pessoal. 2. A agravante sustenta nulidade da decisão singular por ausência de previsão legal, deficiência de fundamentação, violação à colegialidade e inexistência de cerceamento. **II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO** 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática afronta o art. 932 do CPC e o princípio da colegialidade; (ii) saber se houve decisão surpresa ou

fundamentação insuficiente; e (iii) saber se o indeferimento do depoimento pessoal configurou cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do CPC, sendo eventual alegação de ofensa à colegialidade superada pelo julgamento do agravo interno, conforme entendimento consolidado do STJ e orientação da Súmula 568. 5. A fundamentação mostrou-se idônea, com indicação concreta da necessidade de prova oral, atendendo aos arts. 11 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 6. Não se configura decisão surpresa, pois o reconhecimento do cerceamento constitui matéria de ordem pública e não houve inovação fática. 7. O indeferimento de prova oral necessária à elucidação de controvérsia fática caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença, nos termos do art. 385 do CPC e da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não provido, mantendo-se a decisão monocrática que anulou a sentença. Tese de julgamento: É válida a decisão monocrática fundamentada que, com base no art. 932 do CPC, reconhece cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral essencial, não havendo violação à colegialidade nem configuração de decisão surpresa.” (Agravo Interno Cível nº [1015128-63.2025.8.26.0003/50000](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 11/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO, INOCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. **Caso em exame** Agravo de instrumento interposto por Libbs Farmacêutica Ltda. contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, reconheceu a incidência de multa (10%) e honorários (10%) previstos no art. 523, § 1º, do CPC. A agravante sustenta que o depósito integral e tempestivo para garantia do juízo afasta as penalidades e que o levantamento dos valores pela parte contrária depende de caução idônea (art. 520, IV, do CPC). II. **Questão em discussão** Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, saber se o recurso pode ser conhecido quanto ao pedido de indeferimento de levantamento de valores sem caução, matéria não apreciada na decisão agravada; (ii) no mérito, saber se o depósito judicial efetuado estritamente para garantia do juízo, com oposição ao levantamento imediato pelo credor, configura "pagamento voluntário" apto a elidir a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC. III. **Razões de decidir** O recurso não deve ser conhecido no que tange à exigência de caução para levantamento de valores, uma vez que a decisão recorrida limitou-se à incidência de encargos moratórios, sob pena de indevida supressão de instância. No mérito, a aplicação da multa de 10% e dos honorários de 10% é consequência ope legis e automática do não pagamento voluntário no prazo de 15 dias (art. 523, § 1º, CPC). O depósito realizado para fins de garantia do juízo e resistência à execução não se confunde com o pagamento voluntário, pois não disponibiliza o numerário ao exequente, mantendo a pretensão resistida e o estado de mora. A sistemática do cumprimento provisório (art. 520, § 2º, CPC) remete expressamente ao regime do cumprimento definitivo no que tange às multas e honorários por falta de pagamento voluntário. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP para ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, devidamente motivada. IV. **Dispositivo e tese** **RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. Tese de julgamento:** "1. No cumprimento provisório de sentença, o depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo, sem autorização de levantamento imediato pelo credor, não configura pagamento voluntário e não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios do art. 523, § 1º, do CPC. 2. A mora apenas é elidida pela disponibilidade efetiva do valor ao exequente dentro do prazo legal." **Dispositivos relevantes citados:** CPC/2015, arts. 520, § 2º, 523, § 1º, e 525, § 6º; RITJSP, art.

252. **Jurisprudência relevante citada:** STJ, AgInt no AREsp n. 2.176.981/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 26.05.2025; TJSP, Apelação nº 0000878-13.2024.8.26.0218, Rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, 38ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2025.” (Agravado de Instrumento nº [2378216-91.2025.8.26.0000](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 11/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E DANOS MATERIAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, autorizou o levantamento do valor depositado em juízo, independentemente da prestação de caução. A agravante sustenta a necessidade de caução face à vultosidade do montante, à pendência de Recurso Especial perante o STJ e ao risco de irreversibilidade da medida, dada a ausência de prova da solvência da exequente. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a totalidade do crédito exequendo possui natureza alimentar para fins de dispensa de caução, nos termos do art. 521, I, do CPC; (ii) verificar a possibilidade de levantamento imediato de valores relativos a danos materiais e pensão mensal na pendência de recurso sem efeito suspensivo. III. Razões de decidir O art. 521, I, do CPC permite a dispensa de caução quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, entendendo este consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No caso concreto, o montante exequendo é composto por parcelas de naturezas distintas: danos materiais e pensão mensal. A pensão mensal ostenta nítido caráter alimentar, subsumindo-se à hipótese de dispensa de caução prevista no art. 521, I, do CPC. A indenização por danos materiais, por outro lado, não possui natureza alimentar, submetendo-se à regra geral do art. 520, IV, do CPC, que exige caução idônea para o levantamento de vultosa quantia em sede de cumprimento provisório, especialmente quando há risco de irreversibilidade financeira. IV. Dispositivo e tese Recurso provido em parte. Tese de julgamento: “1. A dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, prevista no art. 521, I, do CPC, restringe-se às verbas de natureza estritamente alimentar. 2. O levantamento de valores referentes a danos materiais, por carecerem de natureza alimentar, permanece condicionado à prestação de caução idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, I; 937; 995. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.524.942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.302.986/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.11.2023.” (Agravado de Instrumento nº [2363774-23.2025.8.26.0000](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 11/03/26).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Resilição por culpa do adquirente ante o inadimplemento caracterizado. Reconhecimento. Retorno das partes ao *status quo ante*. Relação de consumo. Reintegração da autora na posse do bem. Cláusula contratual prevendo multa de 30% sobre valor total do contrato. Inadmissibilidade. Condição que implica desvantagem excessiva ao consumidor. Direito de retenção da vendedora no percentual de 20% dos valores pagos, suficiente para ressarcir eventuais prejuízos. Devolução em parcela única, nos termos do artigo 53 do CDC e Súmulas nº 01 e 02 desta Corte. Sentença mantida. TAXA DE FRUIÇÃO. Indenização pela ocupação do imóvel na forma de aluguel mensal. Admissibilidade. Fixação em 0,5% sobre o valor do negócio jurídico. Termo inicial que deve corresponder à data da efetiva entrega das chaves ao adquirente, quando passou a exercer a posse sobre o imóvel. Reconhecimento. Sentença reformada, no ponto. INDENIZAÇÃO POR BENFEITÓRIAS. Ausência de prova mínima de sua existência e necessidade.

Remessa à liquidação não supre a falta total de prova do fato. Condenação afastada. Sentença reformada. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. Condenação carreada integralmente ao réu. Possibilidade. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1001961-89.2021.8.26.0529](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 11/03/26).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO. Fraude perpetrada por terceiros. Empréstimo e transferências bancárias incompatíveis com o perfil da consumidora. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Ausência de culpa concorrente. Inexigibilidade das operações reconhecida. Sentença reformada. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO, PROVIDO O ADESIVO DA AUTORA.” (Apelação Cível nº [1002792-03.2025.8.26.0011](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 25/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA NO DESPACHO INAUGURAL SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. POSTERGAÇÃO JUSTIFICADA EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POSTERIOR COM FUNDAMENTO NO CPC/2015. A fixação provisória de honorários advocatícios no despacho inaugural da execução, proferido sob a vigência do CPC/1973, condicionada expressamente à ausência de embargos, revela deliberação judicial válida e eficaz sobre a matéria, afastando a alegação de omissão. A interposição de embargos à execução impede a consolidação imediata dos honorários, deslocando sua definição para a sentença a ser proferida no julgamento desses embargos, conforme expressamente previsto no despacho inaugural. A superveniência do CPC/2015 não tem o condão de retroagir para modificar o regime jurídico de ato processual já praticado e eficaz, nos termos do princípio *tempus regit actum*. A tentativa de fixação de honorários em momento posterior ao despacho inaugural, com base em nova sistemática legal, encontra óbice na preclusão por existência de regime fixado previamente pelo juízo. A pretensão de fixação imediata da verba na execução, sem prejuízo da futura definição nos embargos, acarreta risco de duplicidade, violando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2341663-45.2025.8.26.0000](#), Rel. Flávia Beatriz Gonzalez da Silva, j. 25/03/26).

“APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide que se mostrava adequado. Matéria controvertida essencialmente de direito, passível de prova estritamente documental. Desnecessidade de dilação probatória para colheita de depoimentos. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis – Inteligência dos arts. 370 e 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada. 2. PRESCRIÇÃO. Prejudicial de mérito arguida em contrarrazões. Inocorrência. Incidência do prazo quinquenal previsto no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 4.886/65. Norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código Civil. Barreira temporal não atingida no caso concreto. 3. MÉRITO. ESTORNO DE COMISSÕES. Alegada nulidade por configurar cláusula “*del credere*”. Inexistência. Descontos fundamentados no cancelamento, insucesso das vendas intermediadas ou inadimplemento de condições contratuais específicas. Hipóteses em consonância com o art. 33, § 1º, da Lei nº 4.886/65. Diferença técnica

entre a garantia de solvência de terceiros ("del credere") e o não aperfeiçoamento da venda por motivos alheios à vontade das partes. Licitude dos estornos reconhecida. 4. BOA-FÉ OBJETIVA. "SUPRESSIO" E "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". Autora que anuiu com a sistemática de descontos por longo período (mais de quatro anos) sem qualquer insurgência ou ressalva formal. Consolidação da situação jurídica no tempo. A insurgência tardia fere a confiança legítima e a segurança das relações contratuais. Vedação ao comportamento contraditório. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO." (Apelação Cível nº [1012968-21.2019.8.26.0506](#), Rel. Flávia Beatriz González da Silva, j. 25/03/26).

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA ENGENHARIA SOCIAL NA TENTATIVA DE OBTENÇÃO IRREGULAR DE CNH. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA BANCÁRIA OU DEVER DE RESTITUIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição e indenização decorrente de golpe sofrido quando o autor, ao tentar adquirir CNH por meio NÃO OFICIAL, efetuou transferência via Pix a terceiros fraudadores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. DISCUTE-SE: (I) A RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS POR GOLPES DE ENGENHARIA SOCIAL; (II) A EXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA; (III) EVENTUAL FALHA NO USO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED); E (IV) O CABIMENTO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR3. TRANSFERÊNCIA EFETUADA VOLUNTARIAMENTE PELO CONSUMIDOR EM CONTEXTO ILÍCITO E SEM CAUTELA MÍNIMA, CONFIGURANDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.4. FRAUDE CARACTERIZADA COMO FATO EXTERNO, INAPLICÁVEL O FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU NO MONITORAMENTO DAS OPERAÇÕES.5. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED) DEVERIA SER ACIONADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ORIGEM, QUE NÃO FOI INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PELO PRÓPRIO AUTOR.6. INEXISTINDO ILÍCITO, SÃO INDEVIDOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. IV. DISPOSITIVO E TESE7. RECURSO DESPROVIDO. TESE DE JULGAMENTO: "A TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA VIA PIX REALIZADA PELO CONSUMIDOR EM CONTEXTO DE MANIFESTA IRREGULARIDADE CARACTERIZA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS."" (Apelação nº [4004774-41.2025.8.26.0224/SP](#), Rel. Spencer Almeida Ferreira, j. 25/03/26).

DIREITO PRIVADO 3

25ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS VETERINÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – A responsabilidade do veterinário, como profissional liberal, é apurada mediante a verificação de culpa, exceção à regra da responsabilidade objetiva (art. 14, § 4º, do diploma consumerista) – Embora a autora atribua ao réu falha na realização do procedimento de castração de sua cadela, não foi produzida prova pericial, meio técnico indispensável para aferir se a conduta do veterinário destoou dos protocolos científicos e das boas práticas da medicina veterinária, bem como para verificar se as intercorrências alegadas decorrem efetivamente de erro profissional ou de riscos inerentes ao próprio procedimento cirúrgico – Negado provimento.” (Apelação Cível nº [1012528-59.2022.8.26.0008](#), Rel. Hugo Crepaldi, j. 09/03/26).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACIDENTE EM ELEVADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autores pretendem a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente ocorrido em maio de 2.024, quando, ao utilizar o elevador com seus cachorros a porta se fechou abruptamente, prendendo a coleira dos cachorros que estavam fora do aparelho, subindo de andar e causando queda de uma altura de cerca de dois metros, ocasionando ferimentos aos animais e abalos aos envolvidos. Sentença de improcedência em relação ao condomínio e procedência parcial em relação à mantenedora dos elevadores. Apelo da ré mantenedora. 1. Cerceamento de defesa. Documentos juntados aos autos que eram suficientes para a solução do litígio. Prova pericial pretendida que não teria o condão de afastar a responsabilidade da fornecedora frente aos consumidores pelo fechamento imediato da porta. Fornecedora dos serviços a quem cabia implementar mecanismos de segurança adequados para evitar que oscilações de energia causassem risco à incolumidade física de seus usuários, ainda que em detrimento de eventuais "danos ao equipamento", como defende. Questão atinente a eventual ação de regresso em face da empresa de energia. Responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25º, § 1º, ambos do CDC). Preliminar afastada. 2. Mérito. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Serviço que se mostrou defeituoso, pois oferecendo a segurança que o consumidor dele pode esperar. Vídeos de câmeras de segurança que demonstram patente existência do defeito na prestação dos serviços. Funcionamento anormal, inesperado e irrazoável do equipamento que evidencia, inequivocamente, a falha na prestação do serviço, pois o elevador não forneceu a segurança que dele legitimamente se esperava, nos exatos termos do art. 14, § 1º, do CDC. Culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor não demonstrada. Oscilações de energia. Fortuito interno, risco inerente à própria atividade desenvolvida pela prestadora de serviços de manutenção de elevadores incapaz de romper o nexo causal. Reação programada do equipamento que evidencia inadequação à segurança dos usuários. Situação ocorrida independentemente de qualquer conduta da autora. Danos materiais. Indenização devida. Nexo causal verificado entre a consulta veterinária e a queda abrupta de altura considerável evidenciada a partir dos vídeos colacionados. Valores constantes de nota fiscal que comprova o desembolso com serviços veterinários em data próxima ao acidente. Danos morais. Indenização devida. Situação que extrapola, em muito, o conceito de mero aborrecimento cotidiano. "Quantum" indenizatório

mantido por ausência de recurso da parte interessada. Valor fixado em montante suficiente à compensação da vítima pelos abalos sofridos, além de inibir a ré e desencorajá-la a ostentar futuramente comportamento semelhante, proporcional aos prejuízos experimentados, sem incorrer em locupletamento ilícito por parte da requerente. Sentença mantida. 3. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1010418-75.2024.8.26.0248](#), Rel. Mary Grün, j. 09/03/26).

“RECURSOS DE APELAÇÃO - Prestação de serviços - Administração de rede social - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência - Restrições de visibilidade, alcance e monetização, caracterizadas como shadowban, impostas à conta profissional na plataforma Instagram, sem aviso específico, sem motivação concreta, sem individualização de conduta supostamente infratora - Perfil utilizado como instrumento de trabalho por influenciador digital, com repercussão direta em visibilidade, engajamento, recomendações, transmissões ao vivo e receitas vinculadas à monetização e a contratos publicitários - Relação de consumo configurada nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC - Aplicação dos artigos 4º, inciso III, 6º, inciso III e 20 da Lei nº 12.965/2014 - Exigência de comunicação prévia e específica, com justificativa acessível e elementos técnicos mínimos - Violação dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva - Conduta da plataforma configurada como falha na prestação do serviço - Ilegalidade das restrições da conta demonstrada - Precedentes desta E. Corte - Ré que se limita a invocar, de modo abstrato, Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, sem individualizar qual publicação, ato ou comportamento do autor deu causa às restrições - Documentos juntados após a sentença, relativos a conteúdos preexistentes e sob plena disponibilidade da ré, inadmissíveis para suprir ônus probatório em fase recursal - Pedido recursal da ré voltado ao afastamento ou à redução de astreintes não conhecido, diante da inexistência de fixação de multa cominatória - Afastada a alegação de inexistência de causalidade - Resistência processual da ré, manifestada na contestação e na interposição de recurso, que atrai a incidência do princípio da sucumbência previsto no artigo 85 do CPC, e torna a condenação consectário lógico da falha na prestação do serviço - Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC) - Ausência de excludente de responsabilidade - Dano moral caracterizado, decorrente do serviço defeituoso prestado, cujo prejuízo é presumido - Indenização arbitrada em R\$ 5.000,00 que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e atende às peculiaridades do caso - Sentença reformada em parte - Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, e recurso do autor provido.” (Apelação Cível nº [1075759-70.2025.8.26.0100](#), Rel. Ana Luiza Villa Nova, j. 10/03/26).

26ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de procedência. Plataforma digital de marketplace. Cancelamentos reiterados de vendas sob alegação de indisponibilidade de estoque. Contradição caracterizada pela cobrança simultânea de tarifas de armazenagem. Falha na gestão de estoque imputável às rés. Lucros cessantes caracterizados, diante da queda abrupta e comprovada do faturamento e da reputação comercial do vendedor, demonstrada por relatórios da própria plataforma. Retenção injustificada de valores por 28 dias. Juros compensatórios devidos. Dano moral à pessoa jurídica configurado pelo abalo à imagem e comprometimento da atividade comercial. Quantum indenizatório mantido em R\$ 8.000,00 que se

mostra razoável, proporcional e condiz com a extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Sentença mantida. Honorários majorados. Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1030918-79.2024.8.26.0405](#), Rel. Carlos Dias Motta, j. 16/03/26).

“APELAÇÃO – “AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS” – Seguro – Discussão acerca da natureza da morte do segurado – Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - O seguro contratado pelo falecido, genitor da parte autora, prevê expressamente a cobertura por morte, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e assistência funeral familiar - Segurado que faleceu por doença (evento natural) – Inocorrência de morte acidental - Morte acidental e morte natural não se confundem – Indevido pagamento complementar – Danos morais não caracterizados - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1026617-97.2025.8.26.0100](#), Rel. Ana Catarina Strauch, j. 16/03/26).

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. Prestação de serviços. Redes sociais (WhatsApp). Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Invasão de conta por terceiros. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Não acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Empresa que integra o mesmo grupo econômico (Meta). Responsabilidade solidária e teoria da aparência. Mérito. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Fortuito interno caracterizado. Invasão de perfil e prática de estelionato que constituem risco inerente à atividade explorada. Falha no sistema de segurança e ineficácia do suporte administrativo. Dever de indenizar configurado. Danos morais. Ocorrência. Exposição da imagem perante rede de contatos. Quantum mantido em R\$ 7.000,00. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1166022-85.2024.8.26.0100](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 20/03/26).

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE PRODUTO USADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. Recurso interposto pelas autoras contra respeitável sentença de improcedência. Suscitam nulidade da sentença. Buscam a procedência da ação. Preliminares afastadas. Inversão do ônus da prova regularmente deferida. Produção de prova pericial. Apreciação da prova com base no livre convencimento motivado do magistrado. Artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil. Fundamentação suficiente. Inexistência de julgamento inferior ao pedido. Aquisição de equipamento usado (Raio X – Portátil – para uso veterinário) por valor inferior a um terço do produto novo. Deterioração e desgaste natural de componentes, inclusive bateria, que são previsíveis. Impossível exigir que o bem estivesse com todos os seus sistemas e componentes novos e em perfeito estado. Inexistência de comprovação de vício oculto preexistente à contratação e de omissão maliciosa pelo vendedor. Produto que permaneceu apto ao uso por aproximadamente cinco meses. Expectativa legítima do consumidor deve ser compatível com a natureza de bem usado. Ausência de violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Inexistente o vício do produto, não há dever de indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1011028- 95.2023.8.26.0048](#), Rel. Dario Gayoso, j. 23/03/26).

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços. Consumidor demandante que alega ter sido atropelado por carro repositório conduzido por funcionário do Supermercado réu, no dia 16 de dezembro de 2024, que culminou com a fratura de um dedo de seu pé direito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no pedido inicial. EXAME: Relação contratual de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que não isenta o autor de demonstrar o fato constitutivo do alegado direito. "Boletim de Ocorrência Interna" do Supermercado réu, assinado pela esposa do autor, com o relato de que quem atropelou o autor causando a lesão indicada foi outro cliente com carrinho de compra (e não um carro repositório), constando ainda que o demandante recebeu os primeiros socorros na Enfermaria do estabelecimento, mas recusou-se a ir ao Hospital. Ficha de "Consulta [de] Pronto Atendimento" do dia 18 de dezembro de 2024, juntada pelo próprio demandante, com o relato de que o paciente afirmou na ocasião que um "carrinho de supermercado passou no [seu] dedo". Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivo do alegado direito no tocante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ausência de participação do réu na conduta ilícita de terceiros. Excludente de responsabilidade civil evidenciada em relação ao réu. Aplicação do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Desfecho de improcedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono do Supermercado réu que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1013101-50.2024.8.26.0292](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 27/03/26).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL PARA FIM COMERCIAL. Inconformismo contra decisão saneadora que fixou como ponto controvertido a verificação de eventual descumprimento contratual. Alegação de existência de débitos locatícios pretéritos suscitada por uma das rés, fundada em acórdão proferido em ação de execução envolvendo as mesmas partes. Requisito legal para a renovação compulsória previsto no art. 71, da Lei nº 8.245/1991. Necessidade de delimitação da controvérsia nos termos do art. 357 do CPC. Argumentos da agravante relativos à iliquidez do débito, garantia da execução e eventual novação decorrente da recuperação judicial que se inserem no mérito da causa e não afastam a pertinência da instrução probatória. Inexistência de prejuízo. Decisão que apenas organiza a fase instrutória, sem antecipar o julgamento da causa. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2381847-43.2025.8.26.0000](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 11/03/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIREITO DE VIZINHANÇA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A PROVA TÉCNICA REQUERIDA, NOMEANDO PERITO DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DO LAUDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO E À PRIVACIDADE AFASTADA. INGRESSO AUTORIZADO JUDICIALMENTE, DURANTE O DIA, COM FINALIDADE TÉCNICA DELIMITADA E SOB CONTROLE DO JUÍZO. HIPÓTESES DO ART. 381 DO CPC CONFIGURADAS. INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO DIANTE DA NECESSIDADE DE PRÉVIA VERIFICAÇÃO TÉCNICA PARA EVENTUAL AÇÃO FUTURA. NATUREZA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROCEDIMENTO, SEM CARÁTER CONTENCIOSO. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA INDIRETA.

IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO MEIO TÉCNICO ADEQUADO INSERIDA NO PODER DE CONDUÇÃO DO PROCESSO PELO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [4008268-04.2025.8.26.0000/SP](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 10/02/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA, DEVIDAMENTE ADAPTADO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILOMETRO QUE, DESDE OS PRIMEIROS MESES DE USO, APRESENTOU MÚLTIPLOS VÍCIOS DE ELEVADA GRAVIDADE, COM REITERADAS ENTRADAS EM CONCESSIONÁRIA E AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO EFETIVA, CONFIGURANDO VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E POSSÍVEL ENQUADRAMENTO NO ART. 18, § 1º, DO CDC. CONSUMIDORA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, DEPENDENTE DE VEÍCULO COM ERGONOMIA E ADAPTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA LOCOMOÇÃO SEGURA. CARRO RESERVA FORNECIDO EM MODELO INCOMPATÍVEL COM SUAS LIMITAÇÕES E COM AS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DA CNH ESPECIAL. PERIGO DE DANO MANIFESTO, DIANTE DA PRIVAÇÃO PROLONGADA DO BEM ESSENCIAL E RISCO DE AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO FÍSICA DA AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA QUE NÃO ANTECIPA O MÉRITO, MAS PRESERVA A UTILIDADE DO PROCESSO E CONCRETIZA OS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI 13.146/2015). DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO PROCESSUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE LEGITIMA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [4021499-98.2025.8.26.0000/SP](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 19/02/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. UTILIZAÇÃO DE RASTREADOR DIGITAL (“SPY LINK”). INSURGÊNCIA DA AUTORA CONTRA A R. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL ILÍCITO PENAL E INFRAÇÃO ÉTICA DOS CAUSÍDICOS. UTILIZAÇÃO DE ENGENHARIA SOCIAL, IDENTIDADE FICTÍCIA E RASTREADOR DIGITAL PARA OBTENÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO E DO ENDEREÇO “IP” (INTERNET PROTOCOL) DO RÉU. BUSCA PELA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DE PRIVACIDADE E SIGILO DE DADOS À MARGEM DO CONTROLE JURISDICIONAL. DEVER DO JULGADOR DE COMUNICAR A OCORRÊNCIA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES SE HÁ INDÍCIO DE ILÍCITO PENAL OU DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR (ART. 40 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). LOCALIZAÇÃO IRREGULAR DO RÉU, CONTUDO, QUE NÃO IMPEDE A REALIZAÇÃO DO ATO, PARA PROMOVER O ANDAMENTO PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE, APENAS PARA AUTORIZAR A TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DECLINADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [4015599-03.2026.8.26.0000/SP](#), Rel. Dimas Rubens Fonseca, j. 24/03/26).

29ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Prestação de serviços. Plataforma/Rede social. Perfil falso criado em rede social utilizando dados da autora. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Recursos de ambas as partes. CDC. Inaplicabilidade ao caso concreto. Com

efeito, ao que se tem nos autos, a autora, ex vi do que dispõe o art. 2º. do CDC, não se enquadra no conceito de destinatária final dos serviços prestados pela ré. De fato, na medida em que a suplicante é criadora de conteúdo digital e se utiliza da plataforma da ré na internet (TIKTOK) como ferramenta de trabalho, já que através dela compartilha conteúdos relativos à sua atividade profissional, com o objetivo, notadamente, de auferir lucro. Destarte, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes deve ser examinada sob a ótica do Código Civil e, derradeiramente, pela Lei Federal nº. 12.965/2014 - "Marco Civil da Internet", que estabelece os princípios, garantias, direitos e deveres aos usuários da internet no País. Obrigação de fazer. Manutenção da determinação de remoção do perfil fraudulento e fornecimento dos registros de acesso à aplicação e dados cadastrais eventualmente existentes, nos limites técnicos do serviço. Alegação de impossibilidade de cumprimento sob o argumento de criação da conta no exterior ou armazenamento de dados em servidores estrangeiros que não afasta a jurisdição brasileira. Plataforma que presta serviços ao público nacional e se submete ao ordenamento jurídico pátrio. Aplicação dos arts. 11, 19 e 22 da Lei nº 12.965/2014. "Shadowban" não demonstrado. Redução de alcance das publicações entre 20% e 30% que não evidencia restrição artificial da plataforma, sendo plausível a influência de fatores externos e oscilações naturais de engajamento em redes sociais. Danos materiais na modalidade lucros cessantes. Não evidenciados. Ausência de comprovação. Planilha unilateral desacompanhada de documentos contábeis idôneos aptos a demonstrar a efetiva queda de faturamento ou perda concreta de oportunidades profissionais. Impossibilidade de reconhecimento de lucros cessantes. Danos morais. Não configurados. Situação que não ultrapassa o mero dissabor decorrente de fraude praticada por terceiro. Ausência de demonstração de efetivo abalo à honra, à reputação ou à imagem da autora. Inexistência de prova de prejuízo extrapatrimonial relevante. Indenização extrapatrimonial imposta na sentença recorrida afastada. Sentença parcialmente reformada para julgar parcialmente procedente a ação. Redistribuição do ônus da sucumbência. Sucumbência recíproca. Aplicação do disposto no art. 86, caput, do CPC. Litigância de má-fé. Não caracterizada. Recurso da autora improvido e recurso da ré parcialmente acolhido." (Apelação Cível nº [1184938-70.2024.8.26.0100](#), Rel. Neto Barbosa Ferreira, j. 10/03/26).

"Prestação de serviços – Comunicação tardia de roubo, furto e incêndio de veículos - A falta de comunicação do sinistro, no prazo estabelecido contratualmente, determinou, conforme cláusulas contratuais, a exoneração da ré ao pagamento da indenização securitária. Assim, a ré não responde pelas consequências dos incidentes - Recurso não provido." (Apelação Cível nº [1017297-67.2023.8.26.0011](#), Rel. Silvia Rocha, j. 10/03/26).

"Apelação cível. Promessa de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por perdas e danos. Rescisão contratual decorrente da não obtenção de financiamento bancário necessário à quitação do saldo devedor. Pretensão de restituição integral dos valores pagos. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores. Negativa de financiamento que constitui ato exclusivo da instituição financeira, não podendo ser imputada à incorporadora. Alegação de promessa verbal de aprovação do financiamento ou de restituição integral dos valores pagos não comprovada. Conversas informais mantidas por aplicativo de mensagens entre interlocutores que se apresentam como corretores, insuficientes para infirmar as disposições expressamente previstas no contrato celebrado entre as partes, não se prestando a modificar cláusulas contratuais regularmente pactuadas. Prevalência do instrumento contratual. Validade da retenção parcial das quantias pagas em hipótese de resolução do contrato pelo adquirente, em conformidade com a Lei nº 13.786/2018. Precedentes desta

Câmara. Pedido de indenização por danos morais formulado apenas em sede recursal. Inovação recursal vedada. Não conhecimento do pedido. Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.” (Apelação Cível nº [1052803-97.2024.8.26.0002](#), Rel. Mario Gaiara Neto, j. 24/03/26).

30ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Apelação – Condomínio – Ação anulatória de multa condominial por sublocações de cômodos dos imóveis – Sentença de improcedência – Recurso dos autores – Locação atípica que configura desvirtuamento da finalidade residencial – Modalidade de locação que depende de previsão expressa na convenção de condomínio – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1021716-22.2024.8.26.0068](#), Rel. Monte Serrat, j. 13/03/26).

31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais movida alegando os autores vazamento de esgoto proveniente dos imóveis dos réus, causando mau cheiro e exposição a doenças. Buscam indenização por danos materiais e morais, além da remoção das tubulações de esgoto do subsolo de seu imóvel. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a ocorrência de danos morais devido ao vazamento de esgoto; (ii) a obrigação dos réus de removerem as tubulações de esgoto do subsolo dos autores. III. Razões de Decidir 3. As circunstâncias fáticas não configuram gravame que supere o mero dissabor, não justificando indenização por danos morais. 4. A autorização de passagem de tubulação concedida há cerca de 35 anos, mesmo sem registro formal, é válida. 5. Nos termos do art. 1.286 do CC, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem de tubulações de esgoto em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa não havendo obrigação dos réus de removerem as tubulações. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para determinar que os réus realizem manutenção na tubulação a cada seis meses. Tese de julgamento: 1. A ausência de gravame significativo impede a indenização por danos morais. 2. A autorização de passagem de tubulação é válida, não havendo obrigação de remoção. Legislação Citada: CC, arts. 1.277, 1.286. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 4007488-89.2013.8.26.0451, Rel. Carlos Nunes, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2018. TJSP, Apelação Cível 0032934-88.2012.8.26.0196, Rel. Armando Toledo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14.10.2014.” (Apelação Cível nº [1028554-45.2024.8.26.0564](#), Rel. Luis Fernando Nishi, j. 06/03/26).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA E DENUNCIAÇÃO À LIDE JULGADAS PROCEDENTES – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. A prescrição deve ser entendida como penalidade ao titular de direito que age com comportamento desidioso. No caso, verifica-se que a seguradora, credora, permaneceu inerte em deflagrar o início do cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da ação de

conhecimento, vez que o fez após o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 25, II, da Lei nº 8.906/94 (cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais), razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de extinção do feito com fulcro no art. 924, V, do CPC.” (Apelação Cível nº [0077916-45.2012.8.26.0114](#), Rel. Paulo Ayrosa, j. 06/03/26).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO INTERNACIONAL CUMULADA COM PEDIDOS INDENIZATÓRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. **I. CASO EM EXAME** 1. Apelação interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindidos contratos de pacote de viagem internacional e condenar solidariamente as rés à restituição integral dos valores pagos, rejeitados os pedidos de multa contratual e indenização por dano moral. A corrê sustenta a inaplicabilidade do CDC, por atuar no modelo empresarial "business-to-business", e a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que apenas processou e repassou valores a operadora estrangeira. Requer, subsidiariamente, a limitação da condenação ao montante recebido e a redistribuição do ônus sucumbencial. **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO** 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a apelante integra a cadeia de fornecimento do serviço turístico e responde solidariamente pela restituição dos valores pagos; e (ii) há sucumbência recíproca a justificar a redistribuição proporcional das custas e honorários. **III. RAZÕES DE DECIDIR** 3. Tratando-se de relação de consumo, o art. 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) adota conceito amplo de fornecedor, que inclui todos os que compõem a cadeia de prestação do serviço. A intermediação de pagamentos, com recebimento direto de valores dos consumidores e repasse ao exterior, revela a inserção funcional da apelante no fornecimento do pacote turístico. 4. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º, do CDC, todos os fornecedores respondem solidariamente pela reparação integral dos danos. A solidariedade afasta a limitação da condenação ao valor individualmente recebido, assegurado o direito de regresso entre corresponsáveis. 5. Quanto à sucumbência, houve improcedência dos pedidos de multa contratual e de indenização por dano moral. Configura-se sucumbência recíproca, com decaimento preponderante dos réus, sendo de rigor a redistribuição proporcional. **IV. DISPOSITIVO E TESE** 6. Recurso parcialmente provido. *Teses de julgamento:* "1. Todos os fornecedores da cadeia de consumo respondem solidariamente por falhas nos serviços prestados, independentemente de culpa; 2. A improcedência de pedidos autônomos, como multa contratual e dano moral, caracteriza sucumbência recíproca, a autorizar a distribuição proporcional das custas e honorários, vedada a compensação." ____ *Dispositivos relevantes citados:* CDC, arts. 3º, 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 11 e 14, e 86; Lei nº 14.046/2020, art. 2º; CC, arts. 389 e 406. *Jurisprudência relevante citada:* TJSP, Apelação Cível nº 1025844-83.2020.8.26.0114, Rel. Des. Mourão Neto, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2023, publ. 30.03.2023.” (Apelação Cível nº [1010639-70.2020.8.26.0451](#), Rel. Adilson de Araujo, j. 16/03/26).

“**APELAÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. INEXIGIBILIDADE DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.** Locação por curta temporada por meio de plataformas digitais. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. **LOCAÇÃO POR TEMPORADA. UNIDADE RESIDENCIAL.** O direito de propriedade não é absoluto e deve se harmonizar com os deveres inerentes à convivência condominial e à destinação residencial do edifício. Natureza atípica de hospedagem por meio de plataformas digitais que se assemelha a

atividade comercial, desvirtuando a finalidade residencial da unidade dos autores, consoante entendimento consolidado pelo C. STJ. Vedação confirmada pelo Regimento Interno. Validade da norma interna aprovada em assembleia (realizada em 11.06.2024). Desnecessidade de registro em cartório para vinculação dos condôminos. Ciência inequívoca dos autores quanto à proibição expressa contida no regulamento. Multa mantida. Penalidade aplicada de forma regular em decorrência de descumprimento de norma interna. Ausência de conduta abusiva ou ilícita por parte do réu, inexistindo suporte para a pretensão indenizatória por danos morais. Decisão mantida. Majoração da verba sucumbencial (art. 85, § 11, do CPC). **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1037408-62.2024.8.26.0003](#), Rel. Rosangela Telles, j. 23/03/26).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICATIVO "LALAMOVE". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO ABUSIVO E INJUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DA PRESTADORA DE NÃO MANTER O CONTRATO EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DE APONTAMENTO CRIMINAL DA MOTORISTA PARCEIRA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA QUE PREVALECE. ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre motoristas parceiros e a plataforma digital não se configura como de consumo, pois não há aquisição de serviços na qualidade de destinatário final, mas sim parceria comercial regida por contrato de prestação de serviços de intermediação digital. 2. A desativação da conta da motorista parceira, quando realizada dentro dos limites contratuais e com fundamento em regras de segurança estabelecidas pela empresa ré, configura exercício regular de direito, não havendo falar em ilicitude ou violação de dever contratual. 3. A liberdade de contratar compreende não apenas o direito de estabelecer relações jurídicas, mas também o de resilir unilateralmente contratos, desde que respeitadas as disposições contratuais e legais aplicáveis. 4. Não demonstrada a ocorrência de conduta arbitrária ou discriminatória por parte da plataforma digital, não há fundamento para admitir a pretendida manutenção do contrato. 5. Diante do não provimento do recurso e considerando a atuação acrescida, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial para R\$ 1.300,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, mantida a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.” (Apelação Cível nº [1000484-14.2025.8.26.0554](#), Rel. Antonio Rigolin, j. 25/03/26).

32ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“Multa condominial imposta a condôminos - Ação anulatória e indenizatória rejeitada em sentença - Regimento interno da entidade que expressamente exige prévia advertência, antes da aplicação de penalidade pecuniária - Disposição não atendida pelo Condomínio - Penalidade anulada - Ação acolhida em parte, não havendo reiteração nas razões recursais em relação ao pedido indenizatório - Sentença reformada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1090548-45.2023.8.26.0100](#), Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 24/03/26).

“AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO - Lesão de natureza grave sofrida pela autora durante luta de muay thai na academia ré - Autora que, durante luta, sofreu golpe de adversária, vindo a sofrer queda, da qual resultou fratura em braço - Legitimidade passiva da academia reconhecida ante os fatos e documentos juntados aos autos – Preliminar de cerceamento de defesa devidamente afastado - Nexo de causalidade entre a luta e a lesão sofrida pela autora

comprovado por documentos e depoimentos - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Circunstância que, no entanto, não afasta a necessidade de verificação da existência de nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos - Promovente que era praticante daquela arte marcial e se dispôs a lutar, enfrentando adversária iniciante, já sabendo, pois, cuidar-se luta que vai além do mero contato físico, já que se realiza mediante golpes no corpo do adversário - Ausência de comprovação de que tenha havido qualquer culpa do professor pelo ocorrido, já que a queda resultou de um golpe da adversária durante a luta - Caso fortuito esportivo - Culpa não reconhecida - Danos morais, estéticos e pensionamento que devem ser afastados - Sentença reformada - Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1063256-67.2024.8.26.0224](#), Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 31/03/26).

33ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Monitoramento e alarme – Negócio subscrito por funcionário da empresa – Sem resistência – Condições de pagamentos claras – Teoria da aparência – Validade do negócio – Aplicação do princípio da segurança jurídica – Caso concreto que não revela o vício de vontade, mas o arrependimento da contratação após a instalação dos equipamentos – Parcelas em aberto devidas, inclusive a multa livremente ajustada, sob pena de enriquecimento sem causa – Requerida que não se desincumbiu do seu ônus, nos termos do artigo 373, II, CPC – Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Apelação não provida, com observação.” (Apelação Cível nº [1001648-31.2024.8.26.0495](#), Rel. Sá Moreira de Oliveira, j. 16/03/26).

“Apelação. Cobrança de taxas condominiais. Insurgência da ré incorporadora. Sentença de procedência. Cotas referentes aos meses de junho, julho, agosto e parcialmente outubro de 2021. Alegação de inexigibilidade sob o argumento de que a "Torre 3" ainda se encontrava em construção. Descabimento. Condomínio edilício que nasce com o registro do memorial de incorporação, e não com a conclusão da obra. Inteligência dos arts. 1.332 do Código Civil e 7º da Lei nº 4.591/64. Unidades e frações ideais da Torre 3 abrangidas pelo ato constitutivo, integrando o regime condominial desde a instituição. Obrigação de concorrer para o rateio das despesas comuns, na proporção da fração ideal. Natureza *propter rem*. Responsabilidade da construtora/incorporadora pelas cotas até a entrega das chaves e imissão na posse dos adquirentes. Tema 886 do C. STJ. Prova dos autos revelando a regular aprovação da previsão orçamentária na assembleia de instalação e a inadimplência das cotas correspondentes. Inviabilidade de excluir a Torre 3 do rateio sob pena de transferência indevida dos encargos aos demais condôminos. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1003532-51.2022.8.26.0597](#), Rel. Ana Lúcia Romanhole Martucci, j. 19/03/26).

“GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS (SEM PARAR) – Pretensões declaratória de inexistência de débito e condenatória ao pagamento de indenização de dano moral julgadas procedentes - Solução que deve prevalecer - Preliminar de não observação do princípio da dialeticidade desacolhida - Ausência de comprovação da dívida - Débito inexigível - Dano moral caracterizado - Indenização arbitrada a esse título em R\$ 6.000,00 que não comporta modificação – Sentença mantida -

Apelação conhecida e não provida.” (Apelação Cível nº [1006809-92.2024.8.26.0019](#), Rel. Sá Duarte, j. 24/03/26).

34ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA ON-LINE – PRODUTO NÃO ENTREGUE. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER DE RESTITUIR. Restituição do valor pago que se impõe. Reembolso administrativo realizado pela ré somente após o ajuizamento da demanda. Fato que não elide o inadimplemento ao tempo da propositura, mas confirma a falha na prestação do serviço e a necessidade da intervenção judicial. 2. DANOS MORAIS E TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. Configuração. A desídia da fornecedora em solucionar o imbróglia por mais de dois meses forçou a consumidora a desperdiçar tempo útil e recursos para ver satisfeito direito inequívoco. Situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera extrapatrimonial. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução necessária. Valor fixado na origem (R\$ 10.000,00) que se mostra excessivo frente aos precedentes desta Colenda 34ª Câmara de Direito Privado em casos análogos. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Minorado o montante para R\$ 3.000,00 (três mil reais). 4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução em dobro (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor). Cabimento. Violação à boa-fé objetiva e ausência de engano justificável. Orientação firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Reforma parcial do julgado que impõe o realinhamento da sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados por equidade (artigo 85, §§ 2º, 8º e 11, do Código de Processo Civil), em atenção à dignidade do trabalho profissional. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.” (Apelação Cível nº [1001163-87.2025.8.26.0562](#), Rel. Issa Ahmed, j. 27/03/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – Partes que, com base em pareceres técnicos divergentes, atribuem umas às outras irregularidades de construção, com escavação e movimentação do solo (talude), de muro de arrimo, interrupção de esgoto de águas pluviais e avanço de divisa de imóvel – Necessidade de prova pericial submetida ao contraditório – Paralisação da obra e da execução de serviços pelos litigantes, com fixação de multa diária de R\$ 1.000,00, em caso de descumprimento – Requisitos presentes – Cabimento – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.” (Agravo de Instrumento nº [2179368-61.2025.8.26.0000](#), Rel. Antonio Nascimento, j. 30/03/26).

35ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de inclusão, sem autorização, de dados pessoais e 'sensíveis' do autor nas plataformas digitais denominadas 'ACERTA Cadastral', 'ACERTA Básico', 'ACERTA Intermediário', 'ACERTA Completo', oferecidos pela requerida Boa Vista Serviços (SCPC). Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Não acolhimento. Disponibilização de dados do consumidor em plataforma digital mantida pela ré. Sistema de proteção ao crédito. 'Credit scoring'. Serviço prestado pela ré que não encontra

vedação legal no tocante aos dados disponibilizados para a aferição de concessão de crédito por pessoas jurídicas que os consultam mediante pagamento pelos serviços. Tema nº 710 e Súmula STJ nº 550. Matéria julgada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pelo regime dos recursos repetitivos. Dados não sensíveis, em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018) e Código de Defesa do Consumidor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1007348-28.2024.8.26.0223](#), Rel. Carlos Eduardo Borges Fantacini, j. 06/03/26).

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Fraude digital em plataforma de vendas envolvendo número de celular do autor. Golpe perpetrado fora da plataforma, mediante técnicas de engenharia social ("phishing"). Ausência de prova de invasão da conta na plataforma de vendas ou troca de chip SIM na linha telefônica. Fortuito externo caracterizado. Rompimento do nexo causal. Precedentes desta Corte. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1013570-18.2023.8.26.0006](#), Rel. Gilson Delgado Miranda, j. 09/03/26).

“Apelação. Ação indenizatória. "Golpe do delivery" ou "golpe da maquininha". Relação de consumo. Legitimidade passiva "ad causam" configurada. Golpe que somente se concretizou em razão do acesso pelo fraudador às informações da vítima e do pedido efetuado, por intermédio do aplicativo da ré. Inobservância do dever de proteção aos dados da parte autora (art. 5º, VI, e art. 42 da LGPD). Falha na prestação do serviço de intermediação, na medida em que não foi assegurada a proteção mínima que o consumidor legitimamente espera de sua utilização. Responsabilidade civil configurada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1033050-26.2024.8.26.0562](#), Rel. Marrone Sampaio, j. 13/03/26).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício às empresas indicadas pelos Exequentes ("Uber Brasil", "99 Táxi", "Indrive", "Ifood", "Lalamove Brasil", e "Rappi Brasil") para que "informem se o Executado possui cadastro como parceiro nas plataformas digitais" – A medida pretendida transborda do razoável – Cabe aos Exequentes adotar as medidas cabíveis para a localização e a indicação de bens de propriedade do Executado passíveis de expropriação – **RECURSO DOS EXEQUENTES IMPROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2309264-60.2025.8.26.0000](#), Rel. Flavio Abramovici, j. 23/03/26).

36ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Ausência de indícios de atuação ilegal do réu, que prestava assessoria às empresas do ramo na condição de integrante de associação civil de bronzeamento artificial. Manifestações proferidas no âmbito de evento e grupo de mensagens que não excederam os limites da liberdade de expressão e do exercício profissional. Réu que concedeu opiniões e orientações jurídicas legítimas acerca de aspectos contratuais e legais da implantação de franquias em diferentes estados da federação, ressaltando a necessidade de obtenção de licença em cada local. Tom crítico à atuação da autora que não configura, por si só, ato ilícito. Inexistência de conduta dolosa com intuito difamatório. Dano moral não configurado na hipótese. Pessoa jurídica que não sofre dano moral estrito, sendo passível de ser indenizada pelo dano moral

decorrente da violação de sua honra objetiva. Ausência de prova da repercussão do fato na imagem e negócios da autora. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1141833-77.2023.8.26.0100](#), Rel. Milton Carvalho, j. 04/03/26).

“Plataforma digital de intermediação de serviços – Prestadora de serviços de hospedagem animal – Desligamento/Descredenciamento de usuária. Autora que utilizava a plataforma desde 2017, tendo seu cadastro desativado em 2023, inicialmente sob a justificativa de "baixa demanda regional", depois substituída por "performance insatisfatória", ajuizando ação para reativação do perfil e indenização por danos morais. Relação contratual atípica, de intermediação, regida por "Termos e Condições" livremente aceitos e possibilidade de suspensão ou desligamento em caso de descumprimento das diretrizes fixadas. Exercício regular de direito, inexistência de ilicitude contratual, indevida reativação compulsória do cadastro e não configuração de dano moral indenizável. Autora, que tinha ciência prévia das regras de uso e da possibilidade de descredenciamento, previstas nos "Termos e Condições" da plataforma, inexistindo ilicitude na conduta da Ré. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1095776-04.2023.8.26.0002](#), Rel. Pedro Baccarat, j. 12/03/26).

“Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Possibilidade. Ausência de localização de patrimônio nas pesquisas realizadas na ação executória que não condizem com o alto padrão de vida da executada verificada em suas redes sociais, com viagens nacionais e internacionais. Declarações de IRPF da executada que informam vultosas retiradas de rendimentos do caixa financeiro da EIRELI, além do pró-labore previsto no contrato social (R\$ 650.000,00, e mais R\$ 255.800,00 no ano seguinte), para sustentar o alto padrão de vida da executada, em detrimento dos credores. Características do caso concreto que configuram abuso de personalidade e confusão patrimonial. Requisitos do artigo 50, do CC preenchidos. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento nº [2005787-68.2026.8.26.0000](#), Rel. Walter Exner, j. 29/03/26).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA. PUBLICIDADE COMPARATIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedentes os pedidos nos autos do processo nº 1139236-09.2021.8.26.0100 e procedentes os pedidos nos autos nº 1008979-32.2022.8.26.0100. A primeira ação visa à abstenção do uso indevido das marcas "VR" e "VA" e indenização por perdas e danos. A segunda ação requer a exclusão de campanha publicitária com o personagem "Vicente Reginaldo" e indenização por danos morais. No processo nº 1139236-09.2021.8.26.0100, a Justiça Estadual é competente, pois a demanda não envolve nulidade de registro de marca. As marcas "VR" e "VA" são consideradas fracas e de uso comum, permitindo coexistência com outras semelhantes. Improcedência do pedido mantida. No processo nº 1008979-32.2022.8.26.0011, a campanha publicitária extrapolou os limites da publicidade comparativa lícita, depreciando e difamando a imagem da autora, configurando concorrência desleal. Procedência do pedido mantida. Recursos desprovidos.” (Apelação Cível nº [1008979-32.2022.8.26.0011](#) e Apelação Cível nº [1139236-09.2021.8.26.0100](#), Rel. J.B. Paula Lima, j. 25/02/26).

“Concorrência desleal - Ação inibitória e indenizatória julgada parcialmente procedente – Afirmada prática de atos em violação do art. 188, I do Decreto 10.854/2021 – Nova regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) – Alegado óbice à atuação de qualquer arranjo de pagamento aberto enquanto não houver terminado "vacatio legis" especialmente instituída – Questões preliminares rejeitadas – Fundamentação idônea da sentença – Cerceamento de defesa não concretizado – Ilegitimidade passiva arguida descaracterizada – Mérito - Mesmo previsto o aguardo de dezoito meses para o início da vigência do §2º do art. 174 do Decreto 10.854, não há uma proibição específica quanto ao uso de arranjos abertos antes de 11 de maio de 2023 e o Decreto 3, de 14 de janeiro de 1991, que vigorava anteriormente, nada dispunha acerca de arranjos de pagamentos, o que torna inviável ter como irrazoável uma interpretação no sentido de que o novo regulamento impõe, tão somente, um limite temporal especial para a introdução da interação com arranjos abertos ("interoperatividade") e para que seja possibilitada a implementação da portabilidade pelo trabalhador - Inexistência prática de concorrência desleal pelas rés – Sentença reformada – Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1070054-96.2022.8.26.0100](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 11/03/26).

“AÇÃO REVOCATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL À MASSA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. PARCIAL PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NULIDADE DA SENTENÇA. REFORMA EM PARTE. I. CASO EM EXAME. Ação revocatória visando à reintegração de imóvel à massa. Sentença que homologou acordo firmado entre Schahin Borges de Figueiredo Incorporadora Ltda. e Massa Falida de Base Engenharia e Serviços de Petróleo e Gás S.A., de um lado, e Massa Falida de MJK Empreendimentos e Participações Ltda., de outro, prevendo divisão igualitária do produto da arrematação do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da homologação do acordo. III. RAZÕES DE DECIDIR. Competência da Assembleia Geral de Credores, nos termos do art. 35, II, "c" e "d", da Lei 11.101/2005, para deliberar sobre modalidades de realização do ativo e matérias que afetem os interesses dos credores. Vedação legal para que o administrador judicial transija sobre direitos e obrigações da massa falida (art. 22, § 3º, da Lei 11.101/2005). Nulidade da homologação sem prévia deliberação assemblear. IV. DISPOSITIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Legislação citada: Lei

11.101/2005, arts. 22, I, "j", § 3º, e 35, II, "c" e "d". (Apelação Cível nº [1123789-88.2015.8.26.0100](#), Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 25/03/26).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL E DIREITO AUTORAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. BONECA – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória – Sentença de improcedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação rejeitada – Mérito – Proteção ao design de produto industrializado que se dá pelo regime da propriedade industrial (desenho industrial), e não pelo direito autoral – Ausência de registro perante o INPI – Concorrência desleal não configurada – Laudo pericial que afastou a aptidão para causar confusão no consumidor – Alegações recursais incapazes de infirmar a conclusão a que chegou o juízo originário – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível nº [1000230-50.2023.8.26.0315](#), Rel. Rui Cascaldi, j. 25/03/26).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“Apelação. Ação indenizatória proposta por Assobrav em face de Volkswagen, pretendendo indenização em quantia correspondente aos valores que a Volkswagen recuperou ou poupou, por meio de mandado de segurança impetrado em 2008, a título de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Improcedência. Inconformismo. Recurso que comporta conhecimento. Ausência de fundamentação e cerceamento de defesa não caracterizados. Inexistência de nulidade na sentença. Prescrição não caracterizada. Quanto à questão de fundo, o art. 166, do CTN, é inaplicável, dadas as particularidades das normas tributárias incidentes ao caso (art. 1º, *caput*, e o art. 3º, *caput*, e § 2º, da Lei Federal n. 10.485/2002), que resultam na conclusão de que PIS/COFINS são tributos diretos, inexistindo, sob a perspectiva jurídica, repasse do encargo financeiro. Inexistência de dever legal ou contratual, por parte da Volkswagen, de repassar ou indenizar suas concessionárias pelos valores recuperados ou poupados a título de PIS/COFINS com o ICMS na base de cálculo. Enriquecimento sem causa, violação do equilíbrio contratual e violação da boa-fé objetiva por parte da Volkswagen que não ficaram caracterizados. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1028586-84.2023.8.26.0564](#), Rel. Grava Brazil, j. 03/02/26).

“DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE MARCA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de abstenção de uso de marca e pedido indenizatório movida por César Peduti Filho em face de Leandro Andrade Coelho Rodrigues e Sport Club Corinthians Paulista. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais para determinar que os réus se abstenham de comercializar veículos e/ou motocicletas e/ou promover a aquisição de motocicletas através de consórcios utilizando a expressão "Kasinski" como nome de domínio e marcas, com ou sem acréscimos, em qualquer meio, sob pena de multa diária, e para condená-los ao pagamento de indenização, por danos materiais, a ser apurada em liquidação de sentença, e por danos morais arbitrada em R\$ 60.000,00. Em razão da sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, fixados em 10% sobre o valor da causa. Inconformismo do autor César Peduti Filho. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em determinar se a expressão "Kasinski" utilizada pelos réus configurou uso indevido de marca e prática de concorrência desleal. III. Razões de Decidir O corréu Sport Club Corinthians Paulista se associou à sociedade Kasinski Administradora de Consórcio Ltda. somente para a criação de consórcio denominado "Corinthians Premia+", para o sorteio de bens e prêmios em dinheiro. Para divulgação do consórcio, não houve uso da marca, mas

apenas e tão somente menção ao nome empresarial da administradora do consórcio divulgado "Kasinski", ou com sua forma reduzida "KSK". Afastada a responsabilidade do corréu Leandro Andrade, por ser titular do endereço eletrônico <https://corinthianspremiamaais.com.br.>, por meio do qual eram divulgadas essas premiações, porque a divulgação foi realizada para beneficiar o corréu Corinthians, que nem sequer utilizou a marca. Sentença mantida. IV. Dispositivo Recurso desprovido." (Apelação Cível nº [1132896-44.2024.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 03/02/26).

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COOPERATIVA DE MÉDICOS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E RESILIÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME O autor ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de vínculo jurídico, alegando cobrança indevida por parte da cooperativa de médicos, referente ao rateio de perdas do exercício de 2022. A r. sentença julgou "procedente o pedido para condenar a requerida a promover os atos administrativos destinados à formalização da demissão da autora de seus quadros" e improcedentes os demais pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários de advogado arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa Sustentou o autor (i) cerceamento de defesa; (ii) a inexigibilidade dos valores; (iii) a inexistência de vínculo cooperativo desde 2017, após alienação da carteira de clientes pela ré; e (iv) a irregularidade na emissão das duplicatas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar o alegado (i) cerceamento de defesa pela não produção de provas pericial e documental; (ii) a validade da cobrança de rateio de perdas aprovada em assembleia geral; (iii) a extinção do vínculo cooperativo após alienação da carteira de clientes. III. RAZÕES DE DECIDIR Não houve cerceamento de defesa, pois as partes tiveram oportunidade de juntar documentos ratificadores de suas alegações, sendo desnecessária a produção de provas adicionais. A cobrança de rateio de perdas foi aprovada em assembleia geral ordinária, conforme preceitos legais da Lei nº 5.764/71, vinculando todos os cooperados, inclusive o apelante. Autor que não se dissociou formal e previamente da sua qualidade de cooperado. O direito de demissão (resilição unilateral) do cooperado é potestativo (art. 10 do Estatuto Social), mas produz efeitos a partir da ciência inequívoca da cooperativa (citação), devendo o ato de desligamento seguir as formalidades estatutárias, sendo incabível a retroatividade à data da propositura da ação. É irregular o saque de duplicata mercantil para cobrança de rateio de perdas de cooperativa, dada a ausência de relação jurídica subjacente de compra e venda ou prestação de serviços, não se confundindo, todavia, o vício formal do título com a inexigibilidade do débito subjacente. Recente precedente desta Câmara Reservada. Reforma pontual da r. sentença. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1020478-96.2023.8.26.0554](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 03/02/26).

"Societário. Sociedade limitada. Empresas de consultoria contábil e tributária. Dissolução parcial cumulada com apuração de haveres. Direito de retirada de sócio minoritário. Sentença de procedência. Reconvenção. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais, fundada em alegada prática de concorrência desleal. Sentença de improcedência. Inconformismo das rés-reconvintes exclusivamente quanto à reconvenção. Impertinência. Quadro probatório que não indica qualquer ato de concorrência desleal praticado pelo autor-reconvindo, como o aliciamento indevido de clientes. Mera circunstância da atuação em nova sociedade (de sua esposa), no mesmo ramo, que pode configurar concorrência, mas sem o qualificativo da ilicitude. Opção de clientes pela nova empresa, em razão de laços de confiança para com o autor-reconvindo, que não traduz abuso. Perda de clientes das pessoas jurídicas rés, no caso, não atribuível a qualquer conduta do autor-

reconvindo, podendo ser explicada, a partir do conjunto probatório, sobretudo pela insatisfação para com os serviços das rés e os problemas internos das sociedades, especialmente ditados pelo distanciamento da reconvinte Viviane das atividades sociais. Indenização descabida. Sentença de improcedência da reconvenção confirmada. Apelo das rés-reconvintes desprovido.” (Apelação Cível nº [1019305-75.2022.8.26.0003](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 03/02/26).

“Processual. Propriedade industrial. Violação a direito de propriedade decorrente de patente de modelo de utilidade. Demanda condenatória em obrigação de não fazer, cumulada com pedidos indenizatórios, julgada procedente. Fase de cumprimento de sentença. Notícia, pela ré-executada, da superveniente declaração de nulidade da patente em demanda declaratória movida na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Sentença ora recorrida que, em face disso, reconheceu a produção de efeitos ex nunc por semelhante causa extintiva, com afetação do direito objeto da execução. Transamento, por conseguinte, dessa, tendo em vista a inexigibilidade superveniente do direito que lhe servia de base. Inadmissibilidade. Conhecimento de fatos supervenientes modificativos, extintivos ou impeditivos de direito, no curso de execução, possível, desde que comprometedores do próprio crédito objeto da execução. Hipótese totalmente diversa, e inconfundível com essa, quando a pretensa afetação não diz respeito ao direito em si, mas a alguma premissa lógica tomada em consideração para o reconhecimento por decisão transitada em julgado. Alteração de situação jurídica tomada como fundamento decisório que não determina como consequência imediata e automática o desaparecimento do direito afirmado por decisão definitiva. Crédito que, no caso, persiste, ressalvada a desconstituição do título a partir de ação rescisória. Sentença terminativa reformada, para que tenha prosseguimento a execução. Apelação do exequente-impugnado provida.” (Apelação Cível nº [0001245-52.2021.8.26.0344](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 03/02/26).

“Processual. Propriedade industrial. Conflito entre patente de invenção e desenho industrial, ambos registrados perante o INPI. Demanda declaratória ora considerada, ajuizada pela titular do desenho industrial, voltada ao reconhecimento de seu direito de continuar atuando no mercado com base em produtos fabricados segundo seu desenho industrial; cumulativamente, pede-se a condenação dos réus à cessação da conduta de veicular informações ao mercado desabonadoras dela, autora. Decisão de trancamento do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, dado o reconhecimento de coisa julgada emergente de anterior demanda ajuizada pelo aqui réu Elias, com base na patente de invenção, com pedido de imposição à Travi de dever de abstenção. Inconformismo dessa última. Pertinência. Hipótese que nada tem a ver com a chamada exceção de coisa julgada. Inexistência de demandas idênticas. Partes em posições invertidas e objetos, não obstante claramente imbricados e potencialmente conflitantes, inequivocamente distintos. Incorrência, outrossim, de ajuizamento de demanda idêntica a outra já julgada em definitivo. Ações que foram ajuizadas praticamente em termos simultâneos, sendo o outro processo, contudo, concluído em termos antecedentes. Situação, de toda forma, que não justifica o reconhecimento da incidência de pressuposto processual negativo obstativo do julgamento do mérito da segunda demanda. Quadro agravado pelo fato de que, no primeiro julgamento, a decisão foi de procedência parcial, com reconhecimento de que um dos dois equipamentos produzidos pela Travi com base em seu desenho industrial não violaria a patente de Elias. Necessidade de distinção entre os chamados efeitos negativo e positivo da coisa julgada. Hipótese em que a acomodação de ambas as demandas deve se dar não pela vedação à solução de mérito da segunda, mas da compatibilização entre o conteúdo de ambas as decisões, de modo que a segunda decisão respeite a coisa julgada material

emergente da primeira. Decreto terminativo afastado, para que tenha o processamento regular retomada junto à origem. Sentença reformada para tal fim. Apelação da autora provida.” (Apelação Cível nº [0002861-42.2021.8.26.0189](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 03/02/26).

“Agravado de Instrumento. Produção Antecipada de Provas. Deferimento de prova pericial. Recurso provido. **I. Caso em Exame.** Agravado de instrumento interposto contra decisão que deferiu a produção de prova pericial em ação de produção antecipada de provas, proposta por Primavera Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda. contra Christopher Fries e Outros, para apurar ajuste de preço previsto em contrato de compra e venda de ações. **II. Razões de Decidir. II.1.** Em ação de produção antecipada de provas, cabem defesa e recurso que versem sobre as condições da ação. Interpretação conforme a Constituição do art. 382, § 4º, do CPC. Jurisprudência do STJ e desta SCRDE. **II.2.** No caso, a prova pericial requerida, cuja finalidade seria fazer as vezes da avaliação por terceiro expert escolhido pelas partes, entre aqueles apontados no contrato, não preenche nenhuma das hipóteses do art. 381, do CPC. Isso porque, independentemente do resultado da perícia, isso, por si só, não evidenciaria direito da autora ao ajuste de preço pactuado, a par das demais controvérsias existentes entre as partes em torno do tema. Discussões sobre questões jurídicas que afetam o próprio direito ao ajuste de preço, e, conseqüentemente, a eventual necessidade e parâmetros da perícia pretendida. Valoração e decisão sobre essas questões são descabidas em ação de produção antecipada de provas. Evidenciada ausência de interesse processual para a ação de produção antecipada de provas. Conseqüente extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 381, do CPC. **III. Dispositivo.** Decisão agravada reformada, para afastar o deferimento da prova, e, ato contínuo, extinção do processo, com fulcro no art. 485, VI, c/c art. 381, do CPC. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2261157-82.2025.8.26.0000](#), Rel. Grava Brasil, j. 24/02/26).

“Societário. Sociedade em conta de participação, constituída para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário (loteamento fechado), figurando como sócia ostensiva a autora, empresa responsável pelo desmembramento, regularização e implantação do loteamento, além da comercialização dos lotes, e como sócios participantes os proprietários do imóvel a ser desmembrado, integrantes da mesma família. Obras de implantação concluídas. Iminência da constituição de associação de moradores pelos adquirentes dos lotes, para a gestão dos interesses comuns relativos à utilização da área. Divergência entre a sócia ostensiva e os sócios participantes, em torno da "representação, perante terceiros, dos lotes em estoque", bem como do poder de voto relativo a cada um deles junto à associação de moradores. Autora, sócia ostensiva, que afirma ser a responsável pela administração dos lotes não vendidos, e tê-los sobre sua disponibilidade, a despeito de constarem em nome dos réus, junto ao Cartório de Registro de Imóveis, tanto que incumbiria a ela, autora, a respectiva comercialização. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Impertinência. Objeto da sociedade em conta de participação que se exaure na implementação do empreendimento e negociação dos lotes, a isso se resumindo os interesses da autora. Administração do cotidiano do empreendimento que diz respeito a momento posterior, alheio à atividade da empreendedora. Titularidade ou controle dos imóveis que não foi transmitida formalmente à autora, nem sequer limitadamente à sociedade em conta de participação, não integrando o patrimônio especial dessa última. Contribuição dos réus, sócios participantes, consubstanciada na vinculação da área ao empreendimento e na atribuição à sócia ostensiva de poder de disposição sobre os lotes, com direito à repartição da receita correspondente. Direitos

discutidos no presente caso, quanto aos imóveis, de natureza política, tocando aos efetivos proprietários. Sentença de improcedência. confirmada. Apelação da autora desprovida.” (Apelação Cível nº [1018118-75.2024.8.26.0451](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 24/02/26).

“SOCIEDADE LIMITADA – Alteração contratual – Readequação das cotas sociais – Matriarca titular de 97% das cotas sociais – Doação de cotas sociais aos três filhos, em partes iguais, com instituição de usufruto vitalício – Doação às Rés realizada dois meses antes da doação ao Autor – Alteração contratual dispondo acerca do aumento da participação social das Rés no capital social, retratando somente a doação efetuada às demandadas – Alteração realizada meses após os atos de disposição, quando as Rés já tinham ciência da doação em favor do demandante – Ausência de documento escrito demonstrando consenso de todos os sócios acerca da alteração contratual levada a registro – Imprescindibilidade de reunião de sócios – Inteligência do art. 1.071 do CC e da Cláusula 18 do contrato social – Reunião não realizada – Formalidade não cumprida – Violação do exercício de direito essencial do sócio minoritário, que é o voto – Constatação, ademais, de que foi falsificada assinatura do sócio minoritário no DBE da alteração contratual – Arquivamento já cancelado pela Junta Comercial, estendendo-se ao registro acerca da eleição e destituição dos administradores, por força do princípio da continuidade registral – Nulidade da alteração contratual de 18 de maio de 2023 reconhecida – Consequente insuficiência de quórum para deliberar sobre a eleição e destituição dos administradores, da qual participaram apenas as Rés – Nulidade, igualmente, da reunião de sócios de 15 de fevereiro de 2023 – Declaratória procedente – Apelação provida. Dispositivo: dão provimento.” (Apelação Cível nº [1081870-41.2023.8.26.0100](#), Rel. Ricardo Negrão, j. 24/02/26).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO DOS RÉUS. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. RECURSOS PROVIDOS. **I. Caso em Exame.** Recursos interpostos contra sentença que acolheu em parte as pretensões, condenando a ré Mara Cristina a pagar valor equivalente de bem dado em pagamento e os demais réus a pagarem multa de 10% do valor do contrato. **II. Questão em Discussão.** A questão em discussão consiste em (i) a legitimidade passiva de Mara Cristina e a ausência de interesse de agir; (ii) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou decisão extra petita; (iii) a aplicação do prazo prescricional trienal; (iv) a imposição de cláusula penal não pactuada; e (v) higidez do recibo de entrega do bem dado em pagamento. **III. Razões de Decidir.** A sentença contém fundamentação satisfatória, não havendo nulidade e nem cerceamento de defesa. A legitimidade passiva de Mara Cristina é indiscutível, pois os pedidos deduzidos contra ela se referem ao contrato celebrado com o autor. A prescrição trienal não se aplica, prevalecendo o prazo decenal para responsabilidade contratual. A imposição de cláusula penal (quanto aos réus Mantovani) não pactuada não tem propósito, à luz da intervenção mínima e do princípio do *pacta sunt servanda*. Os elementos de convicção são favoráveis à defesa de Mara Cristina, razão pela qual também não se justifica a condenação imposta na sentença. **IV. Dispositivo.** Sentença reformada. Recursos providos.” (Apelação Cível nº [1003158-70.2020.8.26.0414](#), Rel. Grava Brazil, j. 24/02/26).

“APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. **I. Caso em Exame** Ação de produção antecipada da prova movida por Luis Filipe dos Santos Ribeiro e outros em face de João Augusto Serra Fugiwara e outros. A sentença extinguiu o processo sem julgamento de mérito. Inconformismo dos autores. **II. Questão em**

Discussão A questão em discussão consiste em verificar se a produção antecipada da prova é adequada e se há interesse de processual por parte dos autores. III. Razões de Decidir A produção antecipada da prova exige o preenchimento dos requisitos do artigo 381 do CPC. A pretensão que visa exclusivamente quantificar prejuízos (quantum debeatur), quando a parte já demonstra convicção sobre o ilícito, revela a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual. A produção antecipada da prova não se presta a substituir a fase instrutória de um futuro processo de conhecimento nem a servir como ferramenta de investigação probatória. Sentença mantida, com a condenação dos autores ao pagamento das verbas de sucumbência em razão da angularização processual em grau recursal. IV. Dispositivo Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1082965-72.2024.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 10/03/26).

“Recuperação judicial. Decisão que autorizou a deliberação, em conclave já instalado, acerca de plano alternativo apresentado por credor. Insurgência de outro credor, fundada em alegada inexistência de respaldo legal para apresentação de plano alternativo por credor e vício de convocação. Inocorrência. Autonomia privada coletiva legitimamente exercida em assembleia regularmente convocada para deliberar providências decorrentes do descumprimento do plano, com o escopo de evitar quebra que, de outro modo, se faria inevitável. Ordem do dia que abrangia modificações ao plano ou providências cabíveis em face do inadimplemento, respeitada. Assembleia que se instalou em março de 2025, com expressiva participação de credores, e que foi sendo subsequentemente suspensa, com designação de datas para o prosseguimento, sempre por deliberação majoritária dos credores presentes, com novos conclaves realizados em abril e maio (aqui, em duas datas), até que, no último, aprovado plano alternativo apresentado pelo credor Brasil Crédito. Possibilidade de modificação do plano original aprovado, da recuperanda, esboçada desde o início. Atuação da assembleia de credores no exercício de suas prerrogativas regulares, à luz do art. 42 da Lei nº 11.101/2005. Plano alternativo oficializado no curso das sucessivas assembleias, com ampla publicidade e possibilidade de debate entre os credores. Abertura, ainda, de oportunidade para a apresentação de planos por outros credores, sem iniciativa de qualquer deles em tal sentido. Publicidade dos atos e progressividade deliberativa evidenciadas. Inexistência de prejuízo concreto. Nulidade do procedimento não caracterizada. Decisão agravada, que autorizou a realização da derradeira assembleia, em 26 de maio, mantida. Agravo de instrumento do credor Banco Fibra desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2198713-13.2025.8.26.0000](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 10/03/26).

“Recuperação judicial. Decisão homologatória de plano alternativo apresentado por credor. Insurgência de outro credor. Questões relativas à inexistência de respaldo legal para apresentação de plano alternativo por credor e alegado vício formal de convocação objeto de agravo distinto (nº 2198713-13.2025.8.26.000), julgado conjuntamente, no qual reconhecida a regularidade do itinerário deliberativo, a publicidade progressiva e a suficiência da ordem do dia para abarcar providências emergenciais em face do inadimplemento. Alegação remanescente de abusividade do voto do credor proponente que se mostra genérica e desprovida de demonstração concreta de vantagem ilícita ou desvio manifesto de finalidade. Credor Brasil Crédito que não estava impedido de votar pelo simples fato da proposição do plano alternativo. Argumentação que revela inconformismo formal com o resultado assemblear, sem efetivo enfrentamento do conteúdo do plano homologado ou das consequências práticas de sua invalidação. Controle judicial de legalidade que não autoriza substituir o juízo negocial da coletividade de credores, na falta de ilegalidade

patente. Decisão agravada mantida quanto a esse aspecto. Agravo de instrumento do credor Banco Fibra desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2222690-34.2025.8.26.0000](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 10/03/26).

“Recuperação judicial. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra r. decisão que homologou plano alternativo apresentado por credor e aprovado em assembleia geral, sem prévia apresentação de certidões de regularidade fiscal. Alegada violação ao art. 57 da Lei nº 11.101/2005 e ao art. 191-A do CTN. Não ocorrência. Situação excepcional em que a recuperação judicial já havia sido anteriormente concedida, sobrevivendo plano alternativo destinado a evitar a convolação em falência ante o descumprimento do plano primitivo e do risco concreto de extinção da atividade empresarial. Circunstância adicional de se tratar de plano proposto por credor, com previsão de substituição da administração da recuperanda e implementação de nova governança voltada, inclusive, à regularização do passivo fiscal, o que evidencia a inadequação de exigir a apresentação prévia de certidões como condição de homologação, sob pena de inviabilização completa da solução deliberada pela assembleia. Exigência de regularidade fiscal que não pode ser aplicada de forma automática a ponto de inviabilizar a solução deliberada soberanamente pela assembleia de credores. Plano aprovado que prevê mecanismos específicos de equalização do passivo tributário como etapa inicial de implementação, anterior à alienação de ativos e ao pagamento de credores concursais. Inexistência de prejuízo concreto ao interesse fazendário, sendo certo que a suspensão imediata do plano revela potencial de dano superior, inclusive sob a perspectiva de recuperação do crédito público em cenário falimentar. Jurisprudência que admite, em hipóteses excepcionais, concessão de prazo razoável para regularização fiscal, sem paralisação do cumprimento do plano, em prestígio ao princípio da preservação da empresa. Inexistência de ilegalidade manifesta. Decisão agravada mantida. Agravo de instrumento da União Federal desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2235622-54.2025.8.26.0000](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 10/03/26).

“Recuperação judicial. Decisão que homologou plano alternativo apresentado por credor, aprovado em assembleia geral de credores. Segunda decisão agravada que postergou a apreciação de embargos de declaração de iniciativa de sociedade de advogados titular de crédito extraconcursal. Falta de apreciação imediata dos embargos declaratórios na origem que não impede, dada as particularidades do caso, o exame direto da matéria pelo Tribunal, por economia processual e duração razoável do processo, sobretudo quando a questão foi expressamente enfrentada na decisão homologatória, sendo os embargos declaratórios meramente impugnativos. Alegada violação ao art. 50, XVIII, da Lei nº 11.101/2005. Necessidade, para tanto, de demonstração concreta de que o plano importaria ao credor extraconcursal situação mais gravosa do que aquela verificada em eventual falência. Argumentação fundada em premissas abstratas sobre ordem de pagamentos e natureza do crédito, desacompanhadas de análise econômica efetiva quanto à realização de ativos, concorrência de créditos prioritários e tempo de liquidação. Plano que estrutura geração de liquidez mediante alienação organizada de ativos sob a forma de unidade produtiva isolada, preservação da atividade empresarial e possibilidade de satisfação de credores concursais e extraconcursais. Inexistência de ilegalidade manifesta ou prejuízo concreto. Prestígio à deliberação coletiva dos credores e ao princípio da preservação da empresa. Decisão homologatória do plano, em tal sentido, confirmada. Agravo de instrumento da sociedade de advogados credora desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2275802-15.2025.8.26.0000](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 10/03/26).

“Recuperação judicial. Decisão que homologou plano alternativo apresentado por credor, aprovado em assembleia geral de credores. Segunda decisão agravada que postergou a apreciação de embargos de declaração de iniciativa de sociedade de advogados titular de crédito extraconcursal. Falta de apreciação imediata dos embargos declaratórios na origem que não impede, dada as particularidades do caso, o exame direto da matéria pelo Tribunal, por economia processual e duração razoável do processo, sobretudo quando a questão foi expressamente enfrentada na decisão homologatória, sendo os embargos declaratórios meramente impugnativos. Insurgência central do credor Banco Sofisa fundada em impedimento e abuso no exercício do direito de voto pelo credor proponente, bem como prejuízo decorrente da desconsideração de condição anterior de credor parceiro. Não ocorrência. Inexistência de impedimento objetivo ao voto, pois a penhora de ações, meramente instrumental e de natureza constitutiva, não se confunde com adjudicação nem implica transferência do domínio, de modo que inexistente aquisição de participação societária para fins do art. 43 da Lei nº 11.101/2005. Abusividade do voto do credor proponente do plano alternativo não configurada, à míngua de demonstração de vantagem ilícita ou desvio manifesto de finalidade, nos termos do art. 39, § 6º, do mesmo diploma legal. Regularidade do itinerário deliberativo, com sucessivas assembleias, publicidade progressiva dos atos, participação efetiva dos credores e deliberação expressa quanto à possibilidade de apresentação de plano alternativo por qualquer interessado. Inexistência de surpresa ou vício de convocação. Credor agravante que poderia ter tomado a iniciativa de submeter à assembleia proposta alternativa que melhor acomodasse sua posição de credor parceiro, não sendo possível infirmar deliberação majoritária apenas por posterior inconformismo econômico individual. Alterações nas condições econômicas do plano que se inserem na esfera negocial soberana da assembleia de credores, insuscetíveis de revisão judicial quanto à conveniência ou viabilidade. Controle jurisdicional restrito a eventuais ilegalidades, não evidenciadas no caso concreto. Decisão homologatória mantida. Agravo de instrumento do credor Banco Sofisa desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2314382-17.2025.8.26.0000](#), Rel. Fabio Tabosa, j. 10/03/26).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA, DEFESA DE MEAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Embargos de terceiro julgados improcedentes, com condenação da embargante ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários de sucumbência. A embargante recorreu, alegando necessidade de gratuidade processual e cerceamento de defesa, além de questionar a natureza da garantia prestada pelo ex-marido (executado), no contrato de dívida. II. Questão em Discussão As questões em discussão consistem: (i) na gratuidade da justiça a ser atribuída, ou não, à embargante; (ii) no cerceamento de defesa; (iii) na qualidade do devedor na execução que lhe foi ajuizada (se devedor ou garantidor) para fim de exigibilidade, ou não, da outorga uxória; e (iv) na comunicabilidade da dívida contraída unicamente por um dos cônjuges, isto é, se houve benefício para a família que justifique que a esposa também tenha seu patrimônio comprometido. III. Razões de Decidir A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e foi infirmada pelas condições patrimoniais da embargante, que tem diversos bens e, por isso, não tem direito à gratuidade da justiça, que lhe é indeferida com a determinação de recolhimento do preparo recursal nas condições aqui determinadas, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado e CADIN. Não houve cerceamento de defesa, pois a solução da controvérsia prescindiu de dilação probatória além da documental produzida pelas partes, até porque a prova que se pretendeu produzir (expedição de ofício) era inócua. A questão da condição de devedor solidário ou fiador do executado já foi resolvida nos autos

da ação monitoria, não cabendo à embargante rediscutir tais questões (ausente interesse processual e legitimidade). As relações conjugais narradas pela embargante não autorizam a pretendida mudança do regime de bens, a qual é formal e não foi ultimada pelas partes; logo tiveram o desfecho desiderato de salvaguardar bens por meio da alegada defesa da meação de bens de cônjuge que não teria participado na constituição da dívida. Há presunção de que a dívida contraída pelo executado reverteu em benefício da entidade familiar, a qual deveria ter sido elidida pela embargante que, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus processual. Sentença mantida. Honorários recursais. IV. Dispositivo Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1025048-87.2023.8.26.0114](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 10/03/26).

“APELAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Ação de nulidade do pré-contrato e contratos de franquia movida por Eduardo Eleutério Yoshizaki Santos em face de Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A. Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do pré-contrato e dos contratos de franquia, e, em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa Inconformismo da ré. II. Questão em Discussão Neste recurso se discute: (i) a nulidade da sentença recorrida em razão da incompetência absoluta; (ii) a gratuidade da justiça deferida ao autor; (iii) a ilegitimidade ativa, a inépcia da inicial e a decadência; e (iv) no mérito, a validade dos contratos de franquia celebrados pelas partes. III. Razões de Decidir Ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte decorrente do julgamento por vara cível e não por vara empresarial. Nulidade arguida somente após a prolação da sentença e que se retifica por conta do julgamento do recurso por Câmara Reservada de Direito Empresarial competente. Acolhida a impugnação à gratuidade da justiça deferida ao autor, porque as provas produzidas pela ré demonstram a ausência de hipossuficiência. Ilegitimidade ativa rejeitada, porque a causa de pedir atinge diretamente a pessoa natural. Petição inicial não é inepta, porque preenche todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, sendo certo, ainda, que há perfeita correlação lógica entre a narração dos fatos e os pedidos. Incorrência de decadência, porque a pretensão versa sobre declaração de nulidade absoluta que, como tal, é imprescritível e não sujeita à decadência, própria da nulidade relativa. A alegação de comportamento contraditório cede diante da nulidade absoluta do negócio, vício insanável que não se convalida pela conduta das partes ou pelo tempo, assim como eventuais precedentes favoráveis à ré não se sobrepõem à análise do conjunto probatório produzido. Os contratos celebrados pelas partes não se enquadram nos conceitos de contrato de franquia, especialmente em razão da ausência de onerosidade para o autor e da inexistência de riscos da atividade econômica, os quais foram transferidos para a ré. Sentença reformada apenas para revogar-se a gratuidade da justiça deferida ao autor. IV. Dispositivo Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [0033945-32.2024.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 24/03/26).